

N. R.G. 6521/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di I grado iscritta al n. R.G. **6521/2021** promosso da:

VODAFONE ITALIA SPA (C.F. 93026890017), con il patrocinio dell'Avv. LIBERTINI MARIO e dell'Avv. CARUSO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CALGARO MARIO in Thiene, Viale Bassani n. 87/G

ATTRICE

contro

COMUNE DI THIENE (C.F. 00170360242)

CONVENUTO CONTUMACE

I.C.A. SRL (C.F. 02478610583), con il patrocinio dell'Avv. BOCCHINO ENRICO e dell'Avv. TESTANI SARA ed elettivamente domiciliata presso la propria sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Vodafone Italia Spa evocava in giudizio il Comune di Thiene e I.C.A. Srl opponendo l'avviso di accertamento esecutivo del 22.09.2021 ID Pratica 12827129 emesso da ICA, concessionario del Comune di Thiene per la riscossione del Canone Unico Patrimoniale, per il complessivo importo di €

2.405,00 – di cui € 800,00 a titolo di Canone Unico per l'anno 2021; € 400,00 a titolo di “*indennità*”; € 1.200,00 a titolo di sanzione per “*omessa denuncia*”; € 5,18, infine, per spese (doc. 1 attrice).

1.1. In atto di citazione veniva dedotto:

- che Vodafone, per la prestazione del servizio pubblico di telecomunicazioni per la rete fissa, collegava talvolta la propria Rete Primaria e le proprie centrali alla singola utenza fissa realizzando una propria Rete di Accesso, compendiata da “*centraline di diramazione e propri collegamenti in cavi di fibra ottica, entrambi posti lungo le strade comprese nel territorio comunale*” (atto di citazione, pag. 4);
- che, in alternativa, Vodafone realizzava il collegamento tra la propria Rete Primaria e l'utenza finale avvalendosi “*di servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline fornite da altri soggetti*” e posti sul territorio comunale, agendo dunque quale OLO (Other Licensed Operator) in rapporto con il soggetto titolare delle infrastrutture e, sovente, in rapporto con TIM - proprietaria “*della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della c.d. Rete di Accesso*” e, in quanto tale, titolare delle relative concessioni per l'occupazione del suolo pubblico (atto di citazione, pag. 4);
- che, quanto al servizio di telecomunicazioni per la rete fissa prestato entro il territorio del Comune di Thiene, Vodafone si collegava alle utenze finali attraverso la Rete di Accesso di TIM, secondo la modalità tecnica di collegamento detta VULA, in forza della quale il suo accesso alla infrastruttura di TIM era soltanto virtuale;
- che Vodafone, in effetti, non affittava “*fisicamente e materialmente il collegamento*”, né poteva utilizzarlo in modo esclusivo; non aveva posato, né doveva posare alcun cavo telefonico suo proprio, nemmeno appoggiandosi alla rete TIM; non era dunque fisicamente presente sul territorio, “*ma esclusivamente nella sede centrale TIM con un apposito kit di consegna*”; riceveva la consegna del traffico generato dai propri clienti presso tale sede centrale e avvalendosi del proprio kit di consegna (atto di citazione, pag. 5);
- che il collegamento alla Rete TIM era oggetto di apposito contratto stipulato con TIM ed oneroso, dovendo Vodafone “*compensare il fornitore dell'infrastruttura*” (atto di citazione, pag. 7).

1.2. Tanto premesso, Vodafone chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, rilevando:

- che la pretesa di pagamento del Canone Unico fatta valere da ICA poggiava su un'erronea applicazione dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, la cui corretta interpretazione conduceva a concludere che Vodafone non era affatto tenuta al versamento del Canone Unico, non essendo né titolare della concessione di occupazione del territorio del Comune di Thiene (titolare della concessione

essendo TIM, proprietaria delle infrastrutture di rete), né utilizzatrice mediata delle infrastrutture di rete (alle quali essa Vodafone si collegava in modalità meramente virtuale);

- che l'avviso di accertamento era illegittimo anche in ragione del fatto che la sua emissione ad opera di ICA, mero concessionario della riscossione, non era stata preceduta dalla formale constatazione e contestazione, da parte del Comune di Thiene, della occupazione asseritamente posta in essere da Vodafone – sì che l'avviso aveva dato illegittimamente per presupposta la sussistenza di una occupazione rilevante ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. 16/0/2019, malgrado tale occupazione non fosse stata accertata dall'Ente a tanto preposto, cioè a dire il Comune;
- che ICA aveva quantificato il Canone Unico (in via forfettaria) e le sanzioni, senza averne la competenza e in ogni caso senza indicare i criteri osservati al fine della operata quantificazione.

2. Il Comune di Thiene non si costituiva in giudizio e all'udienza del 31.05.2022 veniva dichiarato contumace.

3. Si costituiva per contro in giudizio ICA Srl, che chiedeva il rigetto della avversaria opposizione.

3.1. In comparsa di costituzione veniva in particolare dedotto:

- che Vodafone era tenuta al pagamento del Canone Unico a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, occupando essa il suolo pubblico in via mediata, in ragione dell'utilizzazione della rete TIM;
- che un accertamento di una occupazione "mediata" del suolo pubblico da parte di Vodafone era stato invero effettuato da ICA, poiché a questa era noto che Vodafone gestiva delle utenze telefoniche fisse in Thiene, dal momento che una di queste utenze era proprio quella in uso ad essa ICA;
- che ICA aveva dunque accertato l'esistenza di *"almeno una (1) occupazione mediata effettuata da Vodafone, quella relativa alla gestione ICA Srl di Thiene"* (comparsa, pag. 12), così determinando il Canone Unico nell'importo di € 800,00, pari all'importo minimo di cui all'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019;
- che ICA riteneva tuttavia di dover *"ricalcolare l'avviso di accertamento"* in € 1.045,00 (di cui € 800,00 per Canone Unico e € 240,00 per sanzione: comparsa, pag. 13);
- che, dunque, l'avviso di accertamento opposto andava confermato, *"riducendo"* tuttavia *"l'importo accertato"* (comparsa, pag. 13).

4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 21.05.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.

Vodafone Italia Spa concludeva come segue: “(i) nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l’impugnato avviso di accertamento esecutivo notificato il 23.9.2021 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Thiene in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l’anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni; (ii) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”.

ICA Srl concludeva riportandosi ai propri atti difensivi e, dunque, alla comparsa di costituzione, ove era state rassegnate le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e, - per l’effetto, confermare l’avviso di accertamento esecutivo n. 1 – ID Pratica 12827129 del 22.09.2021, riducendo, a quanto su indicato e motivato, l’importo accertato. Con condanna dell’opponente alla refusione a favore della I.C.A. S.r.l. delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al difensore, come per legge”.

La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusivi.

* * *

5. L’avviso di accertamento per cui è causa è stato emesso da ICA per il complessivo importo di € 2.405,00.

5.1. La competenza a decidere della opposizione proposta da Vodafone va comunque ravvisata in capo al Tribunale (e non al Giudice di Pace), alla stregua del principio per il quale “è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato” (Cass. civ. Sez. Un. n. 21582/2011): principio, questo, che attrae al Tribunale la competenza a conoscere dell’opposizione in scrutinio, nella quale le parti dibattono, propriamente, intorno ad una questione di natura immobiliare, cioè a dire intorno alla esistenza, o meno, di una occupazione di suolo pubblico riconducibile a Vodafone.

*

6. Nel primo motivo di opposizione Vodafone ha dedotto che l'avviso di accertamento per cui è causa è illegittimo, siccome emesso in violazione dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

Il motivo è fondato.

6.1. Non è contestato in giudizio il fatto che Vodafone eroga entro il territorio del Comune di Thiene il servizio di telecomunicazioni in relazione ad utenze fisse.

Non è parimenti contestato il fatto che, a tal fine, Vodafone si avvale (nei termini descritti in atto di citazione e qui brevemente ripercorsi in premesse) di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di proprietà di TIM.

Non è infine contestato il fatto che TIM, che con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il Comune di Thiene un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

Secondo la prospettazione di ICA, a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 anche Vodafone sarebbe tuttavia tenuta al pagamento del Canone Unico.

Partendo da tale assunto, ICA ha emesso l'avviso di accertamento per cui è causa, con il quale ha richiesto a Vodafone il pagamento del Canone per l'anno 2021 (Canone che essa ha quantificato in € 800,00, cioè a dire nell'importo minimo previsto dall'art. 1, co. 831 della L. n. 169/2010); il pagamento dell'importo di € 400,00 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 1, co. 821, lett. g) della L. n. 169/2010 (per il quale all'occupazione abusiva consegue l'applicazione di una *“indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento”*: l'importo di € 400,00, sommato all'importo di € 800,00, è pari in effetti all'importo minimo del canone, maggiorato del 50%); il pagamento dell'importo di € 1.200,00 a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 1, co. 821, lett. h) della L. n. 160/2019 (a norma del quale all'occupazione abusiva consegue l'applicazione di *“sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso”*).

Segnalato che ICA, in corso di causa, ha modificato la propria pretesa di pagamento (riducendola ad € 800,00, a titolo di Canone, e ad € 240,00, per *“sanzione da versamento”*: comparsa di costituzione, pag. 13) senza in alcun modo motivare tale modifica, si tratta in ogni caso di stabilire se Vodafone sia tenuta, o meno, al pagamento del Canone Unico al Comune di Thiene.

6.2. Ebbene, l'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, nella originaria formulazione, stabiliva che *“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica,*

gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti” - e prevedeva altresì che “il soggetto tenuto al pagamento del canone” aveva “diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze”.

A norma dell’art. 1, co. 831, l’unico soggetto tenuto al pagamento del Canone era il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del territorio comunale.

Una simile impostazione era pienamente coerente con l’art. 1, co. 819, lett. a) della L. n. 160/2019 (a mente del quale presupposto oggettivo del Canone era *“l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”*) e con la previsione dell’art. 1, co. 823 della L. n. 160/2019 (a mente del quale il pagamento del Canone era dovuto *“dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione (...) in maniera abusiva”*).

L’art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, nel prevedere il pagamento del Canone anche con riguardo alla specifica fattispecie della occupazione permanente con infrastrutture funzionali alla erogazione di servizi di pubblica utilità, aveva dunque mantenuto fermi i presupposti soggettivo e oggettivo del Canone, come disciplinati in via generale nelle disposizioni ora menzionate – per l’appunto stabilendo che tenuto al pagamento del Canone era il soggetto che, in forza di apposita concessione, materialmente aveva occupato ed occupava il territorio comunale con le proprie infrastrutture.

6.3. L’art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 è stato modificato dall’art. 1, co. 848 della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data 01.01.2021.

All’esito della modifica, l’art. 1, co. 831 reca la seguente formulazione: *“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”*.

La norma ha dunque individuato un nuovo presupposto soggettivo e oggettivo del Canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di

servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.

6.4. Va detto che nel maggio del 2020 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, era intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in punto di individuazione del soggetto tenuto al pagamento della TOSAP, nei casi in cui si facesse questione di una occupazione di suolo pubblico operata mediante infrastrutture adibite alla erogazione di servizi di pubblica utilità e utilizzate non dal loro proprietario (e titolare della relativa concessione), ma da soggetto terzo, utilizzatore delle infrastrutture in forza di un rapporto privatistico intrattenuto con il concessionario (nel caso di specie, il pagamento della TOSAP era stato richiesto al soggetto che utilizzava le infrastrutture per la erogazione del servizio, in forza di contratto di affitto d'azienda concluso con il concessionario loro proprietario) .

Ebbene, la Corte di Cassazione aveva concluso che *“la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale”* spettava *“ex art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”* (Cass. civ. Sez. Un. n. 8628/2020).

La modifica dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 pare aderire a differente impostazione, avendo reso presupposto del Canone Unico anche la sola utilizzazione delle infrastrutture.

L'art. 1, co. 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario soltanto là dove si configuri *non* una utilizzazione purchessia, ma una utilizzazione *“materiale”* delle infrastrutture. E ritiene questo Giudice che questo confermi che anche all'esito della modica qui in esame presupposto (oggettivo) del Canone Unico è pur sempre l'occupazione del territorio comunale.

Detto altrimenti. La mera utilizzazione di infrastrutture altrui non veicola di per sé una occupazione di territorio ulteriore, rispetto a quella già oggettivamente determinata dalla presenza delle infrastrutture. L'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro (mero) utilizzatore comporterebbe dunque la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo episodio di occupazione.

6.5. Diversamente da quanto opinato da ICA, dunque, sulla scorta dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 come modificato dall'art. 1, co. 848 della L. n. 178/2020 Vodafone non poteva dirsi tenuta al pagamento del Canone Unico.

Nel periodo cui si riferisce l'avviso per cui è causa, in effetti, Vodafone non ha *materialmente* utilizzato le infrastrutture del concessionario TIM presenti entro il territorio del Comune di Thiene – come sarebbe avvenuto se essa avesse materialmente posato proprie infrastrutture sul territorio comunale, così occupandolo a propria volta, “appoggiandosi” a quelle di TIM. Tanto non è accaduto nel caso di specie, nel quale (il dato è pacifico, come detto) Vodafone si è limitata a collegarsi in modo virtuale alle infrastrutture TIM.

6.6. Ciò detto, ai fini che qui ci occupano non rileva stabilire se tale collegamento “virtuale” integri, o meno, la fattispecie di occupazione mediata di cui all'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

Tale disposizione è stata in effetti oggetto di interpretazione autentica, ad opera dell'art. 5, co. 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.

Ebbene, l'art. 5, co. 14 quinquies ha stabilito che *“il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”*.

Si tratta di disposizione che si attaglia pienamente al caso di specie nel quale vi sono, da un lato, un soggetto (TIM) proprietario di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il Comune di Thiene e, dall'altro lato, un soggetto (Vodafone) che, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM.

A norma dell'art. 5, co. 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Vodafone, quanto all'anno 2021 qui in esame, non è dunque tenuta al pagamento al Comune di Thiene del Canone Unico di cui all'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

6.7. In comparsa di costituzione, alla pag. 8, ICA ha dedotto, invero, che la fattispecie per cui è causa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica. Tale

conclusione non è stata tuttavia in alcun modo motivata da ICA in comparsa di costituzione, ove essa ha seguito ad argomentare quanto ad una “*soggettività passiva in via mediata*” (che avrebbe sostituito la soggettività passiva unica con diritto di rivalsa, prevista dall’originaria formulazione dell’art. 1, co. 831) - senza considerare che una simile soggettività passiva in via mediata (pur in termini astratti delineata dall’art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, come modificato dall’art. 1, co. 848 della L. n. 178/2020) a norma dell’art. 5, co. 14 quinquies ora menzionato non è ravvisabile in un caso qual è quello che qui ci occupa.

ICA ha poi appuntato la propria attenzione sul fatto che la creazione della c.d. soggettività passiva in via mediata avrebbe posto rimedio ad “*una forte contrazione di gettito causata dalla fuoriuscita di clienti dal gestore nazionale titolare delle concessioni di suolo pubblico*” e che essa avrebbe perseguito l’obiettivo di recuperare il “gettito” riferito ai soggetti non concessionari e tuttavia utilizzatori delle infrastrutture, rendendoli soggetti passivi del Canone e dunque ponendo a loro carico l’obbligo di comunicare il dettaglio delle proprie utenze (comparsa, pag. 10). Si tratta, tuttavia, di argomento inconferente e che nuovamente omette di confrontarsi con l’art. 5, co. 14 quinquies, che espressamente affronta il tema della “sommatoria” delle utenze servite da una determinata infrastruttura utilizzata da una pluralità di società di vendita, prevedendo che “*il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita*”.

Parimenti inconferente è altresì il rilievo effettuato alla pag. 11 della comparsa di costituzione da ICA che, per quanto è dato comprendere, ha dedotto che, in assenza di “*darti certi e inconfutabili relativi*” ad un “*preteso pagamento già effettuato*” da Vodafone a TIM “*invece che verso l’ente locale*” con calcolo effettuato ad utenza, Vodafone non avrebbe ragione di sottrarsi al pagamento del Canone al Comune. Si tratta di argomento perplesso, in ordine al quale varrà rilevare che il presupposto dell’asserito obbligo di pagamento del Canone da parte di Vodafone va ricercato nella Legge e non nei rapporti contrattuali da essa intrattenuti con TIM.

La convenuta ha infine dedotto, invero nella sola memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., che la norma di interpretazione autentica farebbe riferimento al solo “*caso in cui all’interno di una stessa società sia prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale*”: caso, questo, nel quale vi sarebbe “*di fatto*” una coincidenza tra “*i due soggetti titolari delle diverse posizioni (titolarità delle concessioni e titolarità dei contratti di vendita)*” e si sarebbe dunque voluto “*evitare un’evidente doppia tassazione che*

sarebbe richiesta nei confronti dello stesso soggetto (o Gruppo)” (memoria, pag. 3). Nella memoria di replica conclusiva, alla pag. 3, ICA ha poi aggiunto nel novero dei soggetti cui a suo dire si riferirebbe la norma di interpretazione autentica anche gli “operatori virtuali (cd reseller/rivenditori) che svolgono solo l’attività di vendita (quindi non Vodafone)”.

Si tratta, tuttavia, di argomenti che non colgono nel segno, fondandosi essi su una interpretazione dell’art. 5, co. 14 quinquies che non trova conferma nel tenore letterale della norma.

*

7. In conclusione, accolto il primo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, l’opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento opposto.

8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

8.1. I.C.A. Srl e il Comune di Thiene, in solido, vanno dunque condannati a rifondere a Vodafone Italia Spa le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per le fasi di studio, introduttiva e di decisione dei compensi minimi per la fase istruttoria, in giudizi di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00), vanno liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

8.2. Le spese di lite vanno infine compensate tra I.C.A. Srl e il Comune di Thiene.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 6521/2021:

- 1) **accoglie** l’opposizione; per l’effetto,
- 2) **annulla** l’avviso di accertamento esecutivo emesso da I.C.A. Srl nei confronti di Vodafone Italia Spa in data 22.09.2021, ID Pratica 12827129;
- 3) **accerta che** Vodafone Italia Spa nulla deve pagare al Comune di Thiene quanto all’anno 2021 a titolo di Canone Unico ex art. 1, co. 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
- 4) **condanna** I.C.A. Srl e il Comune di Thiene, in solido, a rifondere a Vodafone Italia Spa le spese di lite, liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) **compensa** le spese di lite tra I.C.A. Srl e il Comune di Thiene.

Vicenza, 21 gennaio 2025

Il Giudice

dr.ssa Elisa Zambelli



Tribunale di Padova

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

Successivamente oggi 20.9.2023, nel procedimento **N.R.G. 6049/2022**,
avanti al Giudice Maddalena Saturni, sono comparsi
per **VODAFONE ITALIA SPA**, l'avv. Cester Davide in sostituzione
dell'avv. Caruso Paolo, oggi sostituiti dall'avv.

per **COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO** nessuno;

per **I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.**, l'avv. Bocchino Enrico
e l'avv. Testani Sara, oggi sostituiti dall'avv. Vianello.

Entrambi i difensori precisano le conclusioni come da rispettivi atti
introduttivi.

I difensori discutono la controversia riportandosi alle note scritte
già depositate; l'avv. Cester contesta la lettura della norma di
interpretazione autentica esposta da controparte nelle note finali,
rilevando che la norma regola ogni caso in cui non vi sia coincidenza
tra il titolare dell'infrastruttura (TIM) e il titolare del contratto
di vendita.

il Giudice

dopo lo svolgimento di altri incombeni dell'ufficio, si ritira in
camera di consiglio per deliberare.

All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex
art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Non sono presenti i difensori delle parti.

Il Giudice

Maddalena Saturni



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME

DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6049/2022

Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, in persona del Giudice Maddalena Saturni, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado

tra

VODAFONE ITALIA SPA (p.iva 93026890017), assitita e difesa dall'avv. Cester Davide e dall'avv. Caruso Paolo

attrice

e

COMUNE DI SALVEZZANO DENTRO

convenuto contumace

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (c.f. 02478610583/P.Iva 01062951007), assistita e difesa dall'avv. Bocchino Enrico e dall'avv. Testani Sara

convenuta

CONCLUSIONI

Per VODAFONE ITALIA SPA:

"Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti: (i) in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato; (ii) nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 13816913 del 9.8.2022 notificato il 12.08.2022 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Selvazzano Dentro in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l'anno 2022 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni; (iii) con vittoria di spese e competenze, rimborso spese generali e accessori"

*

Per ICA SRL

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:

- Nel merito, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e,*
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 95 - ID Pratica 13816913 del 09.08.2022;*
- In via cautelare, accertare e dichiarare infondata la richiesta sospensiva dell'efficacia cautelare dell'avviso di accertamento esecutivo n. 95 - ID Pratica 13816913 del 09.08.2022 e,*
- per l'effetto, rigettarla.*

Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della I.C.A. S.r.l. delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al difensore, come per legge"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato Vofadone proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 95 del 09.08.2022, notificato tramite pec in data 12.08.2022 emesso dalla I.C.A. S.r.l. per conto del comune di Selvazzano Dentro, avente ad oggetto il *"canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione Pubblicitaria"* relativo al periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

L'opposizione si fonda sul rilievo che l'art. 5 del D.L. n. 146 del 2021, che ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione corretta da dare all'art. 1, comma 831, L. n. 160 del 2020, ha stabilito che:

"per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita".

Alle pagine 5 e 6 dell'opposizione Vodafone procede con una ricostruzione tecnica delle modalità di erogazione del servizio di telecomunicazioni in cui rileva:

- di non essere il concessionario dell'infrastruttura sita nel territorio comunale;
- che la possibilità che ha di fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale deriva da rapporti contrattuali con il concessionario TIM;

- di non avere alcun impianto e/o infrastruttura della propria rete nel territorio comunale di Selvazzano;
- nel caso di specie il collegamento tra la rete primaria di Vodafone e la presa del cliente finale sito in Selvazzano avviene usando servizi per il collegamento, impianti, cavi, centraline forniti da TIM;
- Vodafone non può definirsi utilizzatore materiale della rete di distribuzione di TIM, ma semplice fruitore del servizio di rete fornito da TIM stessa;
- l'accesso alla infrastruttura TIM è solo virtuale perché Vodafone non ha materiale disponibilità del collegamento e dell'infrastruttura.

Quindi poiché nel caso in esame la titolarità dei contratti di vendita è in capo a Vodafone ma è separata dalla titolarità delle infrastrutture (di TIM) la fattispecie ricadrebbe in quella prevista dalla norma di interpretazione autentica.

Il Comune di Selvazzano è rimasto contumace.

Le difese della convenuta ICA, regolarmente costituita, invece forniscono una diversa lettura della norma interpretativa a pag. 8 della comparsa: *"non si ritiene che la fattispecie per cui è causa rientri tra le precisazioni date, ma, soprattutto, si ritiene di essere in presenza di un'occupazione 'mediata'"*.

La convenuta non contesta la ricostruzione fattuale-tecnica della modalità di erogazione del servizio indicata in citazione; ritiene fondata la pretesa di pagamento perché la legge finanziaria del 2021 avrebbe creato *"un'ipotesi di presupposto del canone che si realizza senza un diretta occupazione"*.

La causa veniva istruita solo documentalmente.

*

L'opposizione proposta da Vodafone è fondata e l'avviso di accertamento impugnato va annullato.

Il Tribunale alla luce dello svolgimento del contraddittorio processuale ritiene pacifici:

- i fatti;
- la ricostruzione della modalità di erogazione del servizio;
- l'applicazione al caso di specie della normativa invocata da Vodafone e sopra richiamata.

Unico profilo residuale di dubbio è l'interpretazione della norma di interpretazione autentica e la sua applicabilità all'ipotesi.

L'art. 5 co. 14 quinquies del d.l. 146/2021 afferma che non si può configurare *"alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita"* qualora la società di vendita (nel nostro caso Vodafone) non sia contestualmente titolare dell'infrastruttura.

Le diverse interpretazioni fornite da ICA non sono convincenti in quanto:

- l'argomento sviluppato a pag. 9 della comparsa, prima parte, fa riferimento alla sola lettura del comma 831 art. 1 l. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 848 l. 178/2020, senza coordinarlo con la norma di interpretazione autentica nominata;
- l'argomento della soggettività passiva in via mediata proposto nella seconda parte della pag. 9 della comparsa fa ancora riferimento a testi normativi pre-interpretazione autentica;
- invoca poi rapporti interni tra Vodafone e Tim che non rilevano nella decisione del presente contenzioso.

Invero la lettura dell'art. 5 co. 14 quinquies del d.l. 146/2021 come proposta dall'attrice appare la più convincente e aderente al tenore letterale della norma.

Vodafone è una società di vendita che opera in un settore ove è prevista la separazione tra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.

Quindi la premessa della norma di interpretazione autentica trova corrispondenza nel dato di fatto, non contestato in giudizio.

Se si parte dalla pacifica distinzione tra i due soggetti (titolare, infrastrutture e titolare contratto) e se si concorda che Vodafone è mera società di vendita, se si ha poi riguardo alla concreta modalità di "utilizzo" virtuale da parte di Vodafone della infrastruttura di TIM, si deve concludere che anche nella concreta circostanza al vaglio del tribunale i concetti di "*uso materiale*" delle infrastrutture e di "*occupazione in via mediata*" delle stesse sono da escludersi.

Infatti non solo Vodafone (in astratto e secondo le categorie del mercato di riferimento) non occupa e non usa la rete di TIM perché ciò è chiarito dalla norma di legge; ma anche in concreto, come detto secondo la ricostruzione offerta e non contestata, l'attrice non ha relazione materiale con gli impianti presenti sul territorio di Selvazzano Dentro.

Quindi l'opposizione si rivela fondata.

*

L'avviso impugnato va annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza di ICA e del Comune.

Vengono liquidate come da dispositivo per le sole tre fasi studio, introduttiva e decisoria in mancanza di istruzione, scaglione di valore fino ad € 1.100,00 ai minimi di tariffa attesa la complessa ricostruzione normativa della vicenda, l'opinabilità delle questioni trattate e la mancanza di chiari precedenti giurisprudenziali.

p.q.m.

Il tribunale di Padova definitivamente pronunciando sul contenzioso in epigrafe:

1. accoglie l'opposizione proposta da Vodafone Italia s.p.a.;
2. annulla l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 13816913 del 9.8.2022 notificato il 12.08.2022 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Selvazzano Dentro;
3. condanna i convenuti in solido a rimborsare in favore dell'attrice le spese di lite liquidate in € 231,00 per compenso, € 70,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cassa come per legge.

Padova 20.9.2023

Il giudice
Maddalena Saturni



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott. Elisa Rubbis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7952/2021 R.G.

TRA

VODAFONE ITALIA SPA, c.f.: 93026890017, in persona del dott.

Adriano De Angeli, quale legale rappresentante *p.t.* del suo procuratore speciale **LINDAM S.R.L.** per procura notarile in atti, con l'Avv. Mario Libertini e Avv Paolo Caruso e domicilio presso il suo indirizzo p.e.c. e presso lo Studio dell'Avv. Davide Cester;

elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. CARUSO PAOLO, c.f.: CRSPLA79R09H501Y, dal quale è rappresentato e difeso

- ATTORE-

E

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO, c.f.: 80010110288, elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'Avv. , c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso

- CONVENUTO contumace;

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, con gli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani;

convenuta-

Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.

Conclusioni:

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza 28/09/2023, che si hanno qui per integralmente trascritti.

Per l'attore:

“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti:

= nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace

l'impugnato avviso di accertamento esecutivo notificato il

28.10.2021 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Selvazzano



Dentro in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni;

= in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”.

Per il convenuto: CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:

- Nel merito, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e,

- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 4 - ID Pratica 12901693 del 28.10.2021;

- In via cautelare, accertare e dichiarare infondata la richiesta sospensiva dell'efficacia cautelare dell'avviso di accertamento esecutivo n. 4 - ID Pratica 12901693 del 28.10.2021 e,

- per l'effetto, rigettarla.

Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della I.C.A. S.r.l. delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al difensore, come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società Vodafone Italia S.p.A. ha proposto opposizione PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA dell'avviso di accertamento esecutivo n. 12901693 per “canoni” riferito all'anno 2021, emesso il 28.10.2021 e notificato via p.e.c. in pari data dalla ICA S.r.l. per conto del Comune di Selvazzano Dentro.

E' stato dunque, per tale via, impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 12901693 del 28.10.2021 (**doc. 2**) col quale la I.C.A. S.r.l., quale concessionario per la riscossione del Comune di Selvazzano Dentro, ai sensi dell'art. 1, comma 831 della L. 160/2019 e del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (**doc. 3**), approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30.4.2021, ha intimato a Vodafone Italia S.p.A., di pagare la somma di € 2.405,00, a titolo di “canone unico annuale” per il 2021, sanzione e interessi. Con “comparsa di costituzione e risposta” del 6.6.2022 ha resistito la concessionaria ICA S.r.l., mentre il Comune è rimasto contumace.



All'esito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 10.11.2022, verificata la natura documentale della controversia, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 28.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.

Ai fini della decisione vanno tenute presenti le norme di riferimento.

• **Art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019** (Comma sostituito dall'art. 1, comma 848, della Legge n. 178/2020)

“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ... In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800...”

• **Art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021**, inserito dalla Legge di conversione n. 215/2021. *“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una **separazione**, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, **tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita** del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il **canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita...**”*

Il richiamato art. 5, comma 14-quinquies del D.L. n. 146/2021 ha autenticamente interpretato il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Di tale norma interpretativa dà atto anche la ICA S.r.l. a pag. 8 della propria comparsa, affermando però che *“non si ritiene che la fattispecie per cui è causa rientri tra le precisazioni date, ma, soprattutto, si ritiene di essere in presenza di un'occupazione ‘mediata’”*. A sostegno di tale tesi, tuttavia, la ICA S.r.l. svolge considerazioni non più attuali che disattendono la richiamata interpretazione autentica, valorizzando oltremodo il requisito soggettivo (la qualità di fornitore di un servizio



pubblico) e svilendo quello oggettivo (materiale occupazione), che, a quanto sembra, viene ritenuto sussistente in ragione della “immaterialità” e “contestualità della prestazione” (v. pag. 9).

In realtà, l'inequivoco riferimento della norma di interpretazione autentica alle ipotesi di separazione (di fonte non solo legislativa e regolamentare, ma anche contrattuale) tra titolarità dell'infrastruttura e del contratto di vendita, consente di attrarre pacificamente alla fattispecie considerata anche ciò che si verifica nella fornitura di servizi di telecomunicazione e, dunque, nel caso di specie. In particolare, è incontestato che Vodafone non è il concessionario dell'infrastruttura e che la possibilità che ha di fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale deriva da **rapporti contrattuali con il concessionario TIM**.

Si è anche spiegato (pagg. 3-7 dell'atto di citazione, non contestate) che Vodafone non ha alcun materiale rapporto con le condutture, perché non ha la materiale disponibilità del collegamento, non può usarlo in modo esclusivo e non cura nemmeno la relativa manutenzione. E' quindi semplice fruitore del servizio di rete fornito da TIM (intestataria della concessione) sulla base di assetti contrattuali i cui schemi sono approvati dall'AGCom e le relative offerte pubblicamente disponibili sul sito “wholesale.telecomitalia” (cfr. in particolare:

<https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/servizi/?tipo=servizi-di-accesso>

https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_servizi/vula/).

Non si è mai negato che Vodafone sia titolare di contratti di vendita (utenze) nel territorio comunale; ma si è fatto notare che, essendo la titolarità dei contratti di vendita (Vodafone) separata dalla titolarità delle infrastrutture (TIM), in ragione dei richiamati assetti contrattuali, la fattispecie in esame ricade perfettamente in quella prevista dalla norma, di talché “*il canone è dovuto **esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture** (TIM, n.d.r.), in base alle utenze delle predette società di vendita*” (tra cui Vodafone, n.d.r.).

Né convince il tema delle utenze.

Parte convenuta sostiene che il Legislatore avrebbe sostituito il diritto di rivalsa del concessionario (espressamente previsto dall'originaria formulazione del comma 831) con la cosiddetta soggettività passiva in via mediata, assicurandosi così un gettito non limitato alle sole utenze di pertinenza del concessionario, ma esteso anche a quelle dei non concessionari, comunque titolari di utenze, che dunque dovrebbero, oltre che dichiarare le proprie utenze, ritenersi soggetti passivi del canone unico patrimoniale.



La norma di interpretazione autentica smentisce tuttavia anche questa lettura perché, nello stabilire che *“il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture”* precisa che tale canone viene versato *“in base alle utenze delle predette società di vendita”*. Il concessionario, pertanto, è onerato non solo per le proprie utenze, ma anche per quelle delle altre eventuali società di vendita. Pertanto, richiedere il canone anche ai *“soggetti titolari del contratto di vendita”* quale è Vodafone nella specie, significherebbe duplicare l’imposizione a ingiustificato vantaggio dell’Ente locale (ovvero significherebbe rivolgersi a soggetto privo di legittimazione passiva). Infatti, per un verso, Vodafone è già legata al concessionario da rapporto contrattuale (oneroso) e, per altro verso, la **soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprende anche le utenze delle società di vendita.**

Il criterio delle utenze si applica, dunque, esclusivamente nei rapporti tra concessionario e concedente e nessuna norma prescrive che l’utilizzatore non materiale dell’infrastruttura (Vodafone) debba rendere una dichiarazione circa il numero delle utenze al Comune, e tantomeno al concessionario, essendo il relativo rapporto contrattuale basato su parametri diversi.

Il fatto che un funzionario di TIM (Sig. Giorgio Valle dell’Ufficio TIM gestione tributi locali), con p.e.c. del 26.5.2022 (doc. 9 controparte) abbia risposto all’ufficio legale di ICA che *“... la scrivente Società provvede a dichiarare annualmente entro la scadenza di legge le proprie utenze non comprensive di quelle appartenenti agli altri operatori ...”* non significa certo che TIM non sia tenuta a dichiarare anche le utenze delle società di vendita.

TIM dovrebbe invece dichiararle per il chiaro e testuale disposto della norma; salvo che tali utenze non siano già ricomprese nella formula *“proprie utenze”* utilizzata nella predetta comunicazione di TIM.

Del resto, TIM, quale titolare e unica utilizzatrice dell’infrastruttura, e quale Società che cura materialmente gli allacci e i collegamenti su richiesta delle società di vendita, è ben a conoscenza del numero e della dislocazione dei collegamenti e, dunque, del numero delle utenze di ciascuna società di vendita ed è perfettamente in grado di farne dichiarazione.

Il Comune, peraltro, non riceve da tale assetto alcun pregiudizio, perché il canone di occupazione di suolo pubblico che il concessionario deve versare deve essere calcolato in base al numero complessivo delle utenze, sia quelle che fanno capo alla società concessionaria che quelle che fanno capo alle società di vendita; sicché ciascun Comune è anche av-



vantaggiato nella riscossione del canone perché deve di regola interfacciarsi con unico interlocutore (nel caso di specie, TIM) che è tenuto alla dichiarazione complessiva delle utenze.

Quindi il Legislatore, attraverso il comma 831 come autenticamente interpretato, **agevola l'Ente concedente perché individua un unico interlocutore e soggetto passivo** del canone unico patrimoniale, vale a dire **il concessionario** e, nello stesso tempo, tiene conto che il concessionario già si giova, nei propri rapporti con i meri titolari dei contratti di vendita, di canoni contrattuali, la congruità e modalità della cui quantificazione non è oggetto di questo giudizio.

Resta solo da aggiungere che, come è naturale, i rapporti tra TIM e le società di vendita sono regolati in base alla quantità di servizi forniti dal concessionario TIM che ovviamente sono direttamente proporzionali al numero di utenze e al numero di accessi. La specifica configurazione di tali rapporti, comunque, non è oggetto di questo giudizio perché è irrilevante accertare come sia calcolato il corrispettivo versato dalla società di vendita a TIM. Infatti, sia che si tratti di corrispettivo a utenza, sia che si tratti, come ipotizza ICA, di *“un semplice canone di concessione”*, nessuna diversa conseguenza potrebbe derivarne quanto ai rapporti con l'ente locale, già regolati dalla legge. E in questa sede è solo necessario accertare l'infondatezza della pretesa di ICA S.r.l. (e del Comune di Selvazzano Dentro) di rivolgersi direttamente alla società di vendita Vodafone che, non essendo concessionaria, è priva di legittimazione passiva. Certo è che è palesemente erroneo far discendere la soggettività passiva di Vodafone dalla mera titolarità di utenze (contratti di vendita) nel Comune, essendo tale presunto accertamento insufficiente e inidoneo a fondare la legittimazione passiva di Vodafone che, in questo caso, è positivamente esclusa dalla Legge.

Una diversa e non creduta interpretazione realizzerebbe un contrasto col diritto comunitario (art. 13 Direttiva 2002/20/CE e art. 42 Direttiva UE 2018/1972), posto che i contributi devono essere giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e giammai “duplicati”.

La soluzione sostenuta, in definitiva, e pur nell'evoluzione del quadro normativo, è la stessa già motivatamente accolta da:

= **Cass. Civ. SS.UU., sent. 7 maggio 2020, n. 8628** che, in tema di TOSAP e COSAP, ha escluso la legittimazione passiva in capo a soggetti diversi rispetto al titolare della concessione posto che *“il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva (cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto”*;



= **Cons. Stato, sent. 12 aprile 2021, n. 2976** che, in un contenzioso avente a oggetto la stessa problematica e intercorso tra il concessionario Telecom e la società di vendita Fastweb, ha precisato che *“il canone previsto dalla legge era unico e riguardava il solo titolare della concessione e non i soggetti ospitati, nei cui confronti gli accordi con il titolare della concessione ben potevano tenere indenne quest’ultimo per la parte d’infrastruttura da essi utilizzata”*;

= **T.A.R. Calabria, Catanzaro, sent. 12 aprile 2010, n. 451**, secondo la quale *“per fini di semplificazione, i rapporti sono soltanto due: il rapporto tra l’amministrazione pubblica e il proprietario dell’infrastruttura; il rapporto tra quest’ultimo e gli operatori economici che accedono alla rete”*;

= più recentemente, **Trib. Roma, Sez. II, sent. 3 luglio 2023, n. 10444**, che esclude l’imposizione multipla in presenza di altri eventuali utilizzatori della stessa rete.

Soprattutto, sulla medesima vicenda riferita allo stesso Comune e ad analoga pretesa riguardante l’annualità 2022, codesto **Tribunale di Padova, Sez. II**, Dott.ssa Saturni, con **sentenza 20 settembre 2023, n. 1802 (doc. 7)**, ha accolto le domande proposte da Vodafone nel giudizio R.G. n. 6049/2022 e ha annullato l’avviso di accertamento impugnato. Tale sentenza, in particolare, in applicazione dell’art. 1 comma 831 e della sua norma di interpretazione autentica, ha riconosciuto che *“Vodafone (in astratto e secondo le categorie del mercato di riferimento) non occupa e non usa la rete di TIM perché ciò è chiarito dalla norma di legge”* e che inoltre *“l’attrice non ha relazione materiale con gli impianti presenti sul territorio... Quindi l’opposizione si rivela fondata”*.

Le contrarie deduzioni della convenuta Società concessionaria non sono condivisibili.

In particolare, la convenuta tenta di forzare il dato legislativo asserendo che al pagamento sarebbe tenuto chiunque fruisca della rete *“a qualsiasi titolo”*, inciso tuttavia non presente in alcuna norma e, anzi, in contrasto col requisito dell’ *“utilizzo materiale dell’infrastruttura”*, già richiesto dal comma 831.

Né convince una lettura della norma di interpretazione autentica circoscritta a non precisati casi di separazione soggettiva *“...all’interno di una stessa società”*. Questa tesi, peraltro avanzata per la prima volta nella fase decisoria, secondo cui la “separazione” rileverebbe solo all’interno del Gruppo Societario TIM non trova alcun appiglio nel testo



della norma di interpretazione autentica ed è anche priva di senso. La norma riguarda infatti tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra il titolare dell'infrastruttura (nella specie il concessionario TIM) e il titolare del contratto di vendita (nella specie Vodafone) e, in tali casi, è espressamente chiarito che: **i)** il primo paga per tutti, in base alle utenze di tutte le società di vendita; **ii)** non si configura *“alcuna occupazione in via mediata”* e *“alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte delle società di vendita”*.

La tesi avanzata da parte convenuta, oltre a essere contraddetta dal testo della norma, non è confortata da alcun altro elemento concreto, né indicazioni tratte dai lavori preparatori, né l'indicazione specifica delle fattispecie di separazione interne cui si vorrebbe rivolgere il Legislatore. La *ratio* individuata *ex adverso*, poi, non appare credibile, essendo il rischio della *“doppia tassazione”* già escluso a monte.

È invece chiaro l'intento della norma di interpretazione autentica di porre il contributo in questione a carico *“...esclusivamente del soggetto titolare dell'atto di concessione”*, in base alle utenze sia proprie che (per quanto qui rileva) delle società di vendita; con ciò agevolando l'individuazione del legittimato passivo e anche la riscossione pubblica, da attuare nei confronti di unico soggetto e interlocutore.

D'altra parte, **le obiezioni della ICA sono state già respinte da code-sto Ill.mo Tribunale nella sentenza n. 1802/2023** (prodotta in allegato alla conclusionale) che ha deciso la **causa “gemella”** (R.G. n. 6049/2022) relativa allo stesso Comune e ad analoga pretesa riguardante l'annualità 2022, osservando testualmente:

“Il Tribunale alla luce dello svolgimento del contraddittorio processuale ritiene pacifici:

- i fatti;
- la ricostruzione della modalità di erogazione del servizio; -
l'applicazione al caso di specie della normativa invocata da Vodafone e sopra richiamata.

Unico profilo residuale di dubbio è l'interpretazione della norma di interpretazione autentica e la sua applicabilità all'ipotesi.

L'art. 5 co. 14 quinquies del d.l. 146/2021 afferma che non si può configurare “alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita” qualora la società di vendita (nel nostro caso Vodafone) non sia contestualmente titolare dell'infrastruttura.

Le diverse interpretazioni fornite da ICA non sono convincenti in quanto:



- l'argomento sviluppato a pag. 9 della comparsa, prima parte, fa riferimento alla sola lettura del comma 831 art. 1 l. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 848 l. 178/2020, senza coordinarlo con la norma di interpretazione autentica nominata;

- l'argomento della soggettività passiva in via mediata proposto nella seconda parte della pag. 9 della comparsa fa ancora riferimento a testi normativi pre-interpretazione autentica;

- invoca poi rapporti interni tra Vodafone e Tim che non rilevano nella decisione del presente contenzioso.

Invero la lettura dell'art. 5 co. 14 quinquies del d.l. 146/2021 come proposta dall'attrice appare la più convincente e aderente al tenore letterale della norma.

Vodafone è una società di vendita che opera in un settore ove è prevista la separazione tra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.

Quindi la premessa della norma di interpretazione autentica trova corrispondenza nel dato di fatto, non contestato in giudizio.

Se si parte dalla pacifica distinzione tra i due soggetti (titolare, infrastrutture e titolare contratto) e se si concorda che Vodafone è mera società di vendita, se si ha poi riguardo alla concreta modalità di "utilizzo" virtuale da parte di Vodafone della infrastruttura di TIM, si deve concludere che anche nella concreta circostanza al vaglio del tribunale **i concetti di "uso materiale" delle infrastrutture e di "occupazione in via mediata" delle stesse sono da escludersi.**

Infatti non solo Vodafone (in astratto e secondo le categorie del mercato di riferimento) **non occupa e non usa la rete di TIM perché ciò è chiarito dalla norma di legge;** ma anche in concreto, come detto secondo la ricostruzione offerta e non contestata, **l'attrice non ha relazione materiale con gli impianti presenti sul territorio di Selvazzano Dentro.**

Quindi l'opposizione si rivela fondata."

Ne discende che in accoglimento della spiegata opposizione

Va annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo notificato il 28.10.2021 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Selvazzano Dentro in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente va accertato che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni;

in considerazione della natura delle questioni trattate sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite



PQM

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento della spiegata opposizione
annulla e/o dichiara nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo notificato il 28.10.2021 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Selvazzano Dentro in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni;

spese compensate
Padova, 28-12-2023

Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

Terza Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5713/2021** promossa da:

VODAFONE ITALIA SPA (CF 08539010010)

ATTORE/I

Contro

I.C.A. S.r.l. (c.f. 02478610583/P.Iva 01062951007), con sede legale in Roma

– Via Lungotevere della Vittoria, 9 – nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino, (c.f.: BCC NRC 66C31 D969G) e Sara Testani, (c.f.: TST SRA 73S62 D810J), entrambi del Foro della Spezia – e con loro elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 – La Spezia (comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec: ufficio.legale@pec.icatributi.com)

COMUNE DI CORCIANO (CF 00430370544)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per Vodafone Italia Spa:

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, eventualmente previa disapplicazione degli atti aventi portata generale del comune illegittimi:

1) **In via del tutto preliminare**, sospendere, cautelativamente, l'efficacia esecutiva della dell'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano

2) **In via principale, annullare, previa eventuale disapplicazione del regolamento comunale emesso dalla PA resistente**, l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di CORCIANO in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune di CORCIANO, per l'anno 2021 a titolo di Canone unico annuale difettandone i presupposti di legge. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge.

Per ICA SRL:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:

*- **accertare e dichiarare** la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e, - **per l'effetto, confermare** l'avviso di accertamento esecutivo n. 5 - ID Pratica 12830770 del 23.09.2021, riducendo, a quanto su indicato e motivato, l'importo accertato. **Con condanna** dell'opponente alla refusione a favore della I.C.A. S.r.l. delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al difensore, come per legge.”*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'art 14-quinquies del DL 146/2021 – interpretando il comma 831 dell'articolo 1 della L. 27.12.2019 N 160 - così dispone: *a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare*

dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. Tale essendo l'interpretazione, non risultano dubbi in merito al fondamento dell'opposizione avanzata da Vodafone Italia Spa che, nel caso concreto, come dalla stessa giustamente sostenuto, difetta della presenza di infrastrutture materiali nel territorio del Comune di Corciano e/o di concessioni da parte dello stesso Comune per l'istallazione di infrastrutture nel territorio del medesimo, mentre intrattiene rapporti contrattuali con TIM per la fornitura di servizi di telecomunicazione che, tuttavia, si svolge senza il materiale rapporto con le condutture, che non sono occupate da materiali/cavi della Vodafone, la quale, peraltro, non usa il collegamento in maniera esclusiva né si occupa della manutenzione, sostanziosi - Vodafone Italia Spa - come nient'altro che una società di vendita

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5- emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di CORCIANO

condanna ICA Srl alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 125,00 per spese ed € 900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%

Perugia, 5 luglio 2024

Il Giudice
dott. Giulio Berti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Sezione Civile

in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 195 /2023 promossa da:

VODAFONE ITALIA SPA rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Vitagliano, giusta procura allegata all'atto di citazione

Attrice

contro

SPEZIA RISORSE SPA rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo D'Auria e Letizia Benvenuto, come da procura alle liti allegata alla comparsa di risposta

Convenuta

e

COMUNE DELLA SPEZIA

Convenuto contumace

Avente ad oggetto: Opposizione avviso di accertamento esecutivo ex art. 32 D. lgs. n.150/2011

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice ha concluso come segue:

“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti

1) In via del tutto preliminare, sospendere, cautelativamente, l'efficacia esecutiva della dell'avviso di accertamento Rif. Atto n. 737 del 1.12.2022 per l'anno 2021, emesso il 01.12.2022 e notificato via p.e.c. in data 01.12.2022 dalla Spezia Risorse Spa per conto del Comune di La Spezia

2) annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto n. 737 del 1.12.2022 per l'anno 2021, emesso il 01.12.2022 e notificato via p.e.c. in data 01.12.2022 dalla Spezia Risorse Spa per conto del Comune di La Spezia, in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni; con caducazione e annullamento di ogni altro atto consequenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”

Parte convenuta ha concluso come segue:

“Si precisano pertanto le conclusioni concludendo affinché il Tribunale adito accerti e dichiari la legittimità e fondatezza dell’avviso di accertamento n. 737 del 01.12.2022 emesso da Spezia Risorse s.p.a. a carico di Vodafone s.p.a. per i motivi tutti di cui in comparsa di costituzione e risposta e memorie depositate e, per l’effetto, respinga l’opposizione proposta dall’attrice con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze di giudizio.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, Vodafone Italia S.p.a. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento n. 737 del 1.12.2022 notificato a mezzo PEC da Spezia Risorse Spa quale concessionario per la riscossione nell’interesse del Comune della Spezia e con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 11.158,00 a titolo di canone unico patrimoniale per il 2021, oltre interessi e sanzioni pecuniarie.

Vodafone sosteneva che tale richiesta fosse illegittima, erronea e ingiustificata e ne chiedeva l’annullamento per i motivi di seguito esposti:

1. Assenza di occupazione del suolo pubblico: l’opponente rilevava di non essere titolare di alcuna concessione per l’occupazione del suolo pubblico nel Comune di La Spezia e di non aver mai realizzato o installato infrastrutture proprie sul territorio comunale.

L’azienda precisava, infatti, che il proprio servizio di telefonia fissa era erogato senza l’utilizzo di proprie reti, ma attraverso l’infrastruttura di TIM S.p.A., quale reale titolare della rete di accesso e delle autorizzazioni necessarie.

Di conseguenza, non si sarebbe configurata alcuna occupazione diretta o indiretta del suolo pubblico da parte di Vodafone e conseguentemente alcun obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale.

2. Errata interpretazione e applicazione della normativa di riferimento: l’avviso di accertamento impugnato si basava sull’articolo 1 co. 831 L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che disciplina il canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico.

Tale norma era stata oggetto di interpretazione autentica con l’art. 5 co. 1 *quinquies* D.L. n. 146/2021, il quale, secondo la tesi dell’attrice, avrebbe chiarito che:

- il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture (nel caso specifico, TIM);
- gli operatori che si avvalgono di infrastrutture di terzi non rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento.

Pertanto, l’inserimento di Vodafone tra i soggetti tenuti al pagamento del canone avrebbe rappresentato una palese violazione della normativa vigente, in quanto la società non aveva alcun titolo concessorio né un rapporto diretto con il Comune per l’occupazione del suolo pubblico.

3. Violazione del principio del contraddittorio e difetto di accertamento: l’avviso di accertamento sarebbe stato altresì viziato sotto il profilo procedurale, in quanto non preceduto da alcuna verifica concreta da parte del Comune sulla presunta occupazione del suolo pubblico; non era stata concessa alcuna possibilità di contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso; l’accertamento risultava privo di una motivazione adeguata, essendosi controparte limitata a una formula generica di presunta occupazione senza alcun riscontro oggettivo.

La normativa vigente all’art. 1 co. 821 e 822 L. n. 160/2019 prevedeva invece che, in caso di presunta occupazione abusiva, l’ente locale avrebbe dovuto effettuare un’apposita contestazione tramite un verbale della Polizia Locale. Contestazione assente, nel caso di specie, sì da rendere l’accertamento illegittimo.

Costituitasi in giudizio, **Spezia Risorse S.p.a.** contestava integralmente le argomentazioni di Vodafone, sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento, basandosi sulle seguenti argomentazioni.

L'art. 1 co. 831 della L. n.160/2019 stabilisce che il canone deve essere pagato sia dal soggetto titolare della concessione (TIM) sia dagli operatori che utilizzano *in via mediata* l'infrastruttura, come Vodafone, che fornisce servizi di telecomunicazione nel Comune della Spezia utilizzando la rete TIM tramite accordi commerciali con quest'ultima (VULA, NGA, SLU).

L'uso delle infrastrutture pubbliche non sarebbe riservato al solo concessionario, ma coinvolgerebbe anche le aziende che ne traggono beneficio economico, come Vodafone.

In secondo luogo, l'interpretazione autentica della normativa di riferimento avrebbe confermato comunque l'obbligo di pagamento del canone unico in capo all'opponente.

Infatti, la L. n. 178/2020 di modifica dell'art. 1 co. 831 L. n. 160/2019, ha introdotto il concetto di *soggettività passiva mediata*, sicché anche gli operatori che utilizzano anche solo in via indiretta il suolo pubblico sarebbero obbligati a corrispondere il canone in proporzione alle utenze servite.

La convenuta negava inoltre l'applicabilità al caso di specie della normativa di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5 co. 14^{quiquies} D.L. n. 146/2021, secondo cui il canone sarebbe dovuto solo dal titolare della concessione, non venendo in rilievo i settori dell'energia elettrica e del gas e la distinzione tra società di distribuzione e società di vendita, ma il settore delle telecomunicazioni, in alcun modo oggetto di tale interpretazione.

Così ricostruita la normativa di riferimento, il sistema di ripartizione del canone avrebbe comunque evitato duplicazioni, garantendo equità fiscale: il calcolo del CUP avviene infatti sulla base del numero di utenze ed è ripartito tra i diversi operatori.

Mentre in passato, TIM/Telecom Italia era l'unico soggetto obbligato al pagamento, con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e l'aumento del numero di operatori telefonici, il carico fiscale sarebbe stato nuovamente ridistribuito.

Sulla base di tali premesse, Spezia Risorse concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di rigettare l'opposizione avversaria, rilevando che- in caso contrario- aderendo alle argomentazioni avversarie, si sarebbe verificata una perdita di gettito per il Comune di La Spezia e un'ingiustificata agevolazione per gli operatori che utilizzavano la rete senza versare alcun contributo.

Il Comune di La Spezia, regolarmente citato in giudizio, non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita documentalmente e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.

L'opposizione è fondata e deve essere accolta, per i motivi che seguono.

Nella versione originaria dell'art. 1 co. 831 L. n.160/2019 il canone unico era dovuto solo dal soggetto titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico (in questo caso TIM).

Con la citata modifica del co. 831, è stata introdotta la figura della *soggettività passiva mediata*, sicché anche gli utilizzatori materiali delle infrastrutture di proprietà di una società terza, concessionaria, possono essere ritenuti obbligati al pagamento del canone.

Tale normativa è stata poi oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 5 co. 14^{quiquies} D.L. n. 146 /2021 convertito in L. n. 215 /2021, che ha chiarito che: “*Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi,*

regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.

Ciò significa che nei settori in cui esiste una separazione tra proprietario delle infrastrutture e soggetto che si occupa della successiva vendita, obbligato al pagamento del canone unico è esclusivamente il concessionario e non anche l'utilizzatore- venditore del bene.

Nel caso di specie, da un lato TIM risulta proprietaria delle infrastrutture e – in quanto tale- titolare della concessione rilasciata dal Comune della Spezia e, dall'altro, Vodafone, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è a sua volta operatore telefonico che in parte utilizza le infrastrutture ancora di proprietà di TIM e in parte utilizza proprie infrastrutture, per erogare i medesimi servizi.

Dunque, applicando l'art. 5 co. 14^{quiquies} del D.L. n. 146 /2021, convertito in L. n. 251 /2021, Vodafone non sarebbe tenuta al pagamento richiesto canone unico come previsto dall'art. 1 co. 831 L. 160/2019.

La tesi sostenuta dall'agente della riscossione è tuttavia nel senso di inapplicabilità della normativa citata, che detta una deroga alla regola generale di cui all'art. 1 co. 831 cit. e che- venendo in rilievo anche nel caso di specie una *occupazione mediata* del suolo pubblico da parte di Vodafone- la medesima sarebbe tenuta al pagamento del canone unico.

Ebbene, ciò che non convince dell'impostazione seguita dalla convenuta è l'interpretazione della nozione di “*occupazione mediata*” e utilizzazione materiale dell'infrastruttura, in quanto rilevanti ai fini dell'imposizione del canone.

E' vero che l'art. 1 co. 831 nella nuova formulazione prevede che il canone unico sia dovuto dall'utilizzatore anche se non concessionario, ma solo ove si configuri non già qualunque utilizzazione, ma una *utilizzazione materiale*¹ delle infrastrutture.

Analizzando la modalità di utilizzo della rete TIM da parte di Vodafone, emerge che nel caso di specie non risulta provato dalla parte che vi era onerata che Vodafone abbia installato o gestito infrastrutture nel Comune di La Spezia, atteso che il servizio viene erogato mediante l'accesso solo virtuale alla rete TIM tramite tecnologia *VULA*, senza alcuna occupazione materiale del suolo pubblico.

Non risulta cioè provato che l'attrice abbia materialmente posato proprie infrastrutture sul territorio comunale, avendo invece l'opponente sin da subito contestato di essersi limitata ad un collegamento virtuale alle infrastrutture TIM già esistenti, sulla base di pregressi accordi commerciali.

Questo tipo di utilizzo non configura una *occupazione mediata* del suolo pubblico e utilizzo materiale dell'infrastruttura, poiché la rete TIM è già soggetta a concessione, Vodafone non la utilizza per posare propri cavi all'interno della medesima e il canone è dunque interamente versato dalla proprietaria-occupante. E cioè la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non importa di per sé un'occupazione ulteriore rispetto a quella determinata dalla presenza delle infrastrutture, salvo il caso in cui, come già anticipato, l'operatore telefonico non si sia limitato ad una utilizzazione virtuale, ma abbia a sua volta posato dei propri cavi all'interno dell'infrastruttura Telecom.

Non può dirsi quindi integrato il presupposto oggettivo del canone: difetta una nuova occupazione del suolo da parte di Vodafone, che non ha in alcun modo utilizzato materialmente le infrastrutture del

¹ Presupposto oggettivo dell'imposizione fiscale è cioè rimasto, anche a seguito della modifica dell'art. 831 co.1 L. n. 160/2019, l'occupazione del territorio comunale.

concessionario TIM, essendosi limitata ad un mero collegamento virtuale tramite cavi già presenti e in precedenza posati dalla concessionaria.

Aderire ad una diversa impostazione, condurrebbe sì ad una duplicazione del canone, versato sia da TIM che da Vodafone al Comune pur a fronte della medesima occupazione.

In conclusione, l'opposizione merita l'accoglimento, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.

Le spese di lite – tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali ancora in corso- meritano di essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) **accoglie** l'opposizione proposta da Vodafone Italia S.p.a. e per l'effetto,
- 2) **annulla** l'avviso di accertamento n. 737 del 1.12.2022;
- 3) **accerta** che Vodafone Italia S.p.a. nulla deve versare al Comune della Spezia a titolo di Canone Unico ex art. 1 co. 831 L. n. 160 /2019 e relative indennità e sanzioni di cui all'atto impugnato;
- 4) **compensa** tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in La Spezia, in data 21.3.2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 243/2024 R.G., promossa da:

VODAFONE ITALIA SPA, C.F. 93026890017, con sede in Ivrea, via Jervis n.13, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale amministratore e legale rappresentante *pro tempore* del suo procuratore speciale **LINDAM srl**, C.F. e P.I. 12468191007, con sede legale in Roma, Via Trionfale 416, per procura del 15 gennaio 2019, per atto dott. Diego Apostolo, coadiutore del dott. Ciro de Vico, iscritto al Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 49744, Racc. n. 24830, reg. a Milano il 16.1.2019 al n. 1319, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Vitagliano, in virtù di procura rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Corso Umberto n. 1;

ATTORE OPPONENTE

contro

COMUNE DI UMBERTIDE, P.Iva. 00316550540, in persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Umbertide, Piazza Matteotti 1;

CONVENUTO CONTUMACE

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI srl, C.F. 02478610583 P.IVA 01062951007, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via di Novella n. 22 e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società in La Spezia, Viale Italia n.136;

CONVENUTA OPPOSTA

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Vodafone Italia spa (da ora innanzi per brevità Vodafone) proponeva opposizione per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto n. 211 per l'anno 2023, emesso il 12 settembre 2023, notificato dalla ICA srl per conto del Comune di Umbertide

La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva che I.C.A. Srl, in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Umbertide, ai sensi degli art. 1, commi 792 e 821, lett. g e h, della L. 160/2019 e del “*Regolamento Comunale vigente*” aveva intimato a Vodafone Italia spa, di pagare la somma di € 1.060,00.

Deduceva che detto importo era stato richiesto quanto a € 800,00, a titolo di “*canone unico annuale*” per l'anno 2023; quanto a € 240,00 a titolo di “*sanzione da versamento*”, quanto a € 18,07 per “*interessi*”; quanto a € 2,00 per “*spese notifica*”.

Riferiva che Vodafone Italia spa nel Comune di Umbertide esercita il servizio pubblico di telefonia fissa e che tale servizio viene erogato senza una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio, con la conseguenza che non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico che consentirebbe di applicare anche nei confronti della opponente il canone patrimoniale unico. A tale proposito evidenzia di non essere titolare di alcuna concessione e quindi di non avere posto in essere alcuna occupazione abusiva di suolo. Ritiene pertanto che difetta da parte del Comune di Umbertide il presupposto per la richiesta.

Evidenzia poi che l'art. 5, comma 14-*quinquies* del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, interpretando il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, ha chiarito che, quando il titolare dell'infrastruttura non coincide con l'operatore titolare dei contratti di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal titolare dell'infrastruttura, anche per le utenze di pertinenza del titolare dei contratti di vendita.

Deduceva che nonostante Vodafone avesse inviato istanza di richiesta di revoca in via di autotutela, Ica ha proceduto ad emettere l'avviso opposto.

La parte opponente ritiene di essere semplice fruitore del servizio di rete fornito da TIM che ha delle infrastrutture sul territorio di Umbertide. Ritiene che il Comune convenuto tramite il concessionario ICA srl abbia emesso l'avviso di accertamento applicando erroneamente il canone patrimoniale unico di cui all'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019.

Rileva poi che il Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. n. 259/2003 oggi D.Lgs. n. 207/2021 ha recepito le direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, che dettano norme generali sul funzionamento dei mercati liberalizzati delle comunicazioni elettroniche, nonché norme specifiche in materia di accesso e interconnessione alle reti di telecomunicazione, di autorizzazioni su infrastrutture e trasmissioni e di obblighi di servizio universale nel settore.

Ricorda poi che ai sensi dell'art. 93, comma 2, c.c.e *“nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [la TOSAP], oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [il COSAP] (...) ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie”*. Evidenzia che tale ultima norma è stata interpretata autenticamente dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.33/2016, *“... nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”*; con la precisazione che resta *“quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”*.

Rileva poi che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 ai commi 816 e ss., ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, a decorrere dal 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e altri canoni simili, e ha stabilito (comma 819) che *“il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva...”*.

Evidenzia poi che in forza del comma 831 del testo vigente *l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 e che il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete*.

Ritiene poi che la pretesa azionata per conto del Comune di Umbertide di applicare a Vodafone il canone previsto dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 è erronea, in quanto Vodafone non può essere annoverata fra i *“soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione...”*. Ritiene che nel caso di specie non si realizzi il presupposto oggettivo della occupazione mediata e conseguentemente, neanche il presupposto soggettivo.

Sostiene che richiedere il canone unico patrimoniale anche ai *“soggetti titolari del contratto di vendita”* quale è Vodafone, significa duplicare l'imposizione a ingiustificato vantaggio dell'Ente locale, posto che Vodafone è già legata al concessionario da rapporto contrattuale e, per altro verso la soggettività passiva del concessionario ricomprende anche le utenze delle società di vendita.

Sostiene che manchino i presupposti impositivi perché possa operare la richiesta economica da parte dell'Ente in quanto tra le parti deve sussistere un rapporto concessorio ovvero un'occupazione, anche di fatto o mediata che nel caso di specie non sussiste.

Ritiene inoltre che l'avviso sia illegittimo perché non è stato preceduto da formale constatazione della occupazione abusiva, effettuata dall'Ente.

Eccepisce poi il difetto di legittimazione passiva evidenziando che Vodafone è già legata al concessionario TIM da rapporto contrattuale e che la soggettività passiva del concessionario ricomprende anche le utenze delle società di vendita.

Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Ica srl, la quale ha concluso in via pregiudiziale e assorbente, perché venisse accertata e dichiarata l'assoluta improcedibilità/inammissibilità della opposizione per essere stata proposta avanti il Tribunale di Perugia, non competente per valore ex artt. 7 e 9 cpc, essendo competente a giudicare sulla presente opposizione il Giudice di Pace di Città di Castello.

Nel merito ha chiesto che venga rigettata l'opposizione con conferma dell'atto impugnato. ICA srl a sostegno delle proprie ragioni ha riferito di essere abilitata ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

Ha aggiunto di essere risultata aggiudicataria della procedura indetta dal Comune di Umbertide per l'Affidamento del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle entrate ICP, TOSAP e DP per le annualità ancora accertabili e che in forza di ciò ha provveduto ad inviare via pec, in data 22 novembre 2023, alla società opponente l'avviso di accertamento esecutivo oggetto di opposizione.

Eccepisce l'incompetenza del Giudice adito ritenendo competente il Giudice di Pace di Città di Castello tenuto conto che il valore della causa è di € 1.060.00.

Nel merito ritiene incontestato che la parte opponente abbia utenze telefoniche nel Comune di Umbertide.

Evidenzia che dal mese di gennaio 2021 le entrate TOSAP e COSAP sono state sostituite dal CUP che nella fattispecie di occupazione effettuata dalle aziende di erogazione di un pubblico servizio, ha dedicato il comma 831 dell'articolo 1, L. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, vigente dall' gennaio 2021, nel tentativo di ripristinare un'entrata, a livello locale.

Ha poi evidenziato che è intervenuto il legislatore con il D.L. 146/2021 che all'art.5, comma 14-quinquies, precisa che *“a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i*

soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di € 800”.

Evidenzia che nel caso di specie la fattispecie rientra nell'ambito un'occupazione “mediata”, essendo necessaria la presenza di due requisiti per consentire l'applicazione del regime tariffario forfetario calcolato a utenza.

Ritiene che il criterio soggettivo sia legato alla effettiva titolarità da parte dell'occupante di un servizio pubblico, mentre l'elemento oggettivo è legato all'occupazione finalizzata all'esercizio del servizio pubblico.

Ritiene che *“in questi termini, un'azienda si può considerare fornitore di pubblico servizio quando svolge una attività che può essere oggetto di scambio, la cui natura è intangibile e la cui produzione può essere legata o meno a un bene materiale. Il servizio richiede la partecipazione attiva del cliente ed è caratterizzato dall'immaterialità e dalla contestualità della prestazione. Il momento dell'erogazione del servizio coincide quindi con quello della sua fruizione; pertanto, si crea nel momento stesso in cui viene erogato e quindi fruito dal cliente; infine non può essere immagazzinato né conservato per un consumo successivo. Quando si riscontrano queste caratteristiche si rientra dunque nell'ambito del citato comma 831”.*

Evidenzia poi che con la modifica introdotta con la legge finanziaria del 2021 si è creata una vera unicità o, meglio, un'ipotesi di presupposto del canone che si realizza senza una diretta occupazione, essendo stato modificato il criterio applicativo che ha introdotto la soggettività passiva in via mediata. Rileva altresì che il legislatore ha espressamente previsto, per le società che erogano pubblici servizi, la dichiarazione e il pagamento del canone in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Evidenzia poi che l'art. 5 del D.L. 146/2021 non supera il concetto di occupazione mediata previsto dall'art. 1, comma 831, L. n. 160 del 2020, ma ha solo previsto che per le utenze degli operatori virtuali che svolgono solo l'attività di vendita, il pagamento del canone debba essere effettuato esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete. Ritiene che alla controparte deve essere

applicata la normativa esistente, contenuta nel comma 831 dell'articolo 1, Legge 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, vigente dal 01.01.2021.

Ritiene che dalla documentazione depositata da Vodafone non si evincono dati relativi al pagamento effettuato a Tim per tale titolo e che comunque quanto richiesto a Vodafone esula da ciò che eventualmente viene versato dalla Telecom e/o da altri operatori di telefonia perché quanto richiesto alla opponente è la misura minima del CUP dovuto sulla base del comma 831.

Infine, in merito alla eccepita carenza di indagine e/o accertamento da parte dell'ente competente evidenzia di avere richiesto a Vodafone di presentare la dichiarazione relativa alle utenze in data 7 settembre 2021 senza esito alcuno.

Ritiene, infine, che essendo provata e incontestata almeno una occupazione mediata effettuata da Vodafone, quella relativa alla gestione I.C.A. S.p.A. di Umbertide, ubicata in Via Pitullo, 38, la verifica successiva è stata la constatazione del mancato versamento del CUP, cui è seguita l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.

Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.

Con provvedimento del 4 maggio 2024 la prima udienza veniva differita al 17 luglio 2024, previa concessione dei termini ex art. 171 ter cpc. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 29 ottobre 2024 veniva fissata per la decisione l'udienza del 19 febbraio 2025 con concessione dei termini ex art. 189 cpc. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi che seguono.

Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata da I.C.A. srl in favore del Giudice di Pace di Città di Castello in quanto l'oggetto della controversia riguarda una questione immobiliare e segnatamente l'occupazione di suolo pubblico da parte di Vodafone la cui decisione spetta al Tribunale.

Posto ciò passando al merito della questione va evidenziato che la parte opponente ha eccepito la falsa ed erronea applicazione dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 come interpretato dall'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, ritenendo l'insussistenza di rapporti concessori.

L'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019 a seguito delle modifiche intervenute dispone che *“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore di servizi di telecomunicazione e radiotelevisiva e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai*

soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione".

La norma ha introdotto l'occupazione mediata del territorio che richiede una relazione materiale con la cosa che deve essere mediata dalla infrastruttura del concessionario.

La norma sopra indicata fa riferimento quindi all'utilizzo di infrastrutture materiali del concessionario di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità.

Nel caso di specie Vodafone non occupa e non usa la rete Tim e comunque non ha alcuna relazione materiale con gli impianti presenti nel territorio di Umbertide.

D'altra parte l'art. 5 comma 14 quinquies D.L. 146/2021 interpretando il comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019/160 ha stabilito che *"per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita"*.

La norma, quindi, impone solo al concessionario, proprietario di infrastrutture, il pagamento del Canone Unico, occupando territorio comunale.

Nella fattispecie in esame Vodafone nel Comune di Umbertide non ha infrastrutture proprie. Solo TIM ha delle proprie infrastrutture per l'utilizzo delle quali risulta titolare di un atto di concessione. La ricorrente intrattiene rapporti contrattuali solo con Tim ed è titolare di contratti di vendita di beni che vengono distribuiti dalle strutture che Tim ha nel territorio di Umbertide. Vodafone non è quindi un utilizzatore materiale delle infrastrutture, in quanto non occupa territorio materiale.

La ricorrente in forza di quanto sin qui detto non è tenuta al pagamento del canone unico in quando diversamente opinando si determinerebbe *"l'imposizione del pagamento del canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro mero utilizzatore"* e ciò *"comporterebbe la duplicazione del pagamento del canone unico, in relazione al medesimo episodio di occupazione"* (tra le altre Tribunale Vicenza sentenza n. 83/2025 del 21 gennaio 2025).

L'opposizione va quindi accolta e l'avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto 211 per l'anno 2023 del 12 settembre 2023 deve essere annullato e conseguentemente nulla è dovuto da Vodafone al Comune di Umbertide per l'anno 2023.

Per quanto sin qui brevemente detto gli altri motivi restano assorbiti.

Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022, entro il valore di € 1.100,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste

definitivamente a carico solidale di I.C.A. srl, in persona del legale rappresentante e del Comune di Umbertide, in persona del Sindaco pro tempore, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Mentre le spese tra I.C.A. srl ed il Comune di Umbertide vanno interamente compensate tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 243/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

- rigetta l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta I.C.A. srl essendo competente per valore l'intestato Tribunale;
- accoglie l'opposizione;
- annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso dalla convenuta I.C.A. srl, in persona del legale rappresentante, Rif. Atto 211 per l'anno 2023 del 12 settembre 2023;
- conseguentemente accerta e dichiara che nulla è dovuto da Vodafone Italia spa al Comune di Umbertide per l'anno 2023 a titolo di canone unico annuale, di indennità e di sanzioni;
- condanna I.C.A. srl, in persona del legale rappresentante, ed il Comune di Umbertide, in solido tra loro, al pagamento in favore di Vodafone Italia spa, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 528,00 per compenso professionale, € 43.00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
- compensa le spese tra I.C.A. srl in persona del legale rappresentante ed il Comune di Umbertide, in persona del Sindaco pro tempore.

Così deciso in Perugia il 18 marzo 2025

Il Giudice

Dott. L. Cecilia Baldesi

(firmato digitalmente)



Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2226/2023 RGAC

Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra

VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017), con sede legale a Ivrea, via Jervis n.13, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale amministratore e legale rappresentante p.t. del suo procuratore speciale **LINDAM S.R.L.** (C.F. e P.I. 12468191007), con sede legale in Roma, Via Trionfale n. 6551, per procura del 15.1.2019, per atto dott. Diego Apostolo, coadiutore del dott. Ciro de Vico, iscritto al Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 49744, Racc. n. 24830, reg. a Milano il 16.1.2019 al n. 1319 (**doc. 1**), rappresentata e difesa, per procura speciale, dall'Avv. Paolo Caruso (C.F. CRSPLA79R09H501Y; PEC paolocaruso@ordineavvocatiroma.org; telefax 06.87813040), con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore;

avverso

STEP S.r.l. (p.iva 02104860909) con sede legale in Sorso (SS), Via Gramsci n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore Salvatore FODDAI, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta GIORDANO (C.F. GRDCLT87R67I470Q - Tel./Fax: 0175-43520, carlotta.giordano@ordineavvocaticuneo.eu), presso la quale ha eletto domicilio in Saluzzo, Corso Roma n. 20, in virtù di procura speciale in data 02.11.2023 con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente procedimento al presente numero di fax e/o indirizzo pec sopra indicati

COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE (C.F. 92001530051), in persona del Sindaco p.t. con sede in Piazza Medici del Vascello n. 4, 14034 Castello di Annone (AT)

Conclusioni di parte attrice:

“Voglia, l’Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l’impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2310081700446064 del 23.06.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 27.6.2023 dalla Step S.r.l. per conto del Comune di Castello di Annone e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l’anno 2023 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”

Conclusioni per STEP Srl:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito

Contrariis reiectis

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

In via preliminare

Ritenere e dichiarare l’incompetenza per valore del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente in relazione al valore della presente controversia, ovvero innanzi al Giudice di Pace di Asti.

Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.

Nel merito

Rigettare la richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell’avviso di accertamento esecutivo n. 2310081700446064 del 23.06.2023 in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.”

OSSERVATO

Vodafone Italia propone nella presente sede atto di impugnazione, avverso “avviso di accertamento esecutivo n. 2310081700446064 del 23.06.2023 (**doc. 2**), notificato a mezzo p.e.c. il 27.6.2023 dalla Step S.r.l. per conto del Comune di Castello di Annone, per il preteso pagamento del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” per l’anno di competenza 2023.”

La convenuta STEP Srl, in qualità di concessionaria per la riscossione, per conto dell’ente pubblico qui anche evocato in giudizio, eccepisce innanzitutto la incompetenza della autorità adita, stante il valore della controversia.

Tuttavia, avendo la pretesa creditoria ad oggetto tasse/tributi, ricollegati al preteso utilizzo di beni immobili, non sembra esservi spazio, alla luce del *thema decidendum*, per la asserita competenza del Giudice di Pace.

La eccezione va dunque rigettata.

Quanto al merito,

paiono condivisibili le argomentazioni della attrice.

STEP ha evidenziato che:

“...Al fine di meglio comprendere come la difesa di Vodafone S.p.a. sia caduta in errore nel contestare l'avviso di accertamento impugnato, la scrivente difesa ritiene necessario approfondire alcuni aspetti relativi alla L. 160/2019 art. 1 commi 816 e ss.

Tale normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale), il quale ha sostituito la tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA) ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

L'introduzione di tale Canone ha segnato il passaggio da un'entrata di tipo tributario a un'entrata di tipo patrimoniale il cui presupposto, per quanto concerne l'oggetto del presente giudizio, è l'occupazione, anche abusiva di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti (comma 819 lett. a).

La neo introdotta normativa nei commi 831 e 831 bis art. 1 L. 160/2019, ha previsto l'applicabilità di tale canone ai soggetti che forniscono servizi di comunicazione elettronica.

In particolare il comma 831 farebbe riferimento a tutte le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture e a quelle effettuate con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi di rete. In questo caso il presupposto impositivo si baserebbe sul numero delle rispettive utenze di cui risulta titolare il soggetto che, anche in via mediata, utilizzi le infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

Il comma 831 bis (c.d. canone antenne), introdotto dal comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 si riferirebbe a tutte le occupazioni realizzate da infrastrutture di comunicazione elettronica che non siano attratte nella previsione di cui al comma 831.

Pare necessario soffermarsi su tale comma e sulle modifiche apportate allo stesso dal legislatore.

La versione originale del comma 831 prevedeva che le società titolari di concessioni per le occupazioni mediante cavi e condutture del sottosuolo per l'erogazione dei pubblici servizi, dovessero pagare il canone in base al numero delle proprie utenze, sommandole a quelle delle aziende che usufruivano delle infrastrutture stesse.

Il titolare della concessione, in virtù di quanto previsto dalla norma stessa, avrebbe poi esercitato un legittimo diritto di rivalsa sulle aziende utilizzatrici della rete.

Pertanto sotto questo regime, che in realtà, non è mai entrato in vigore, il soggetto chiamato al pagamento del canone sarebbe stato da individuarsi, per la maggior parte dei comuni italiani, esclusivamente nel concessionario dell'infrastruttura. Lo stesso avrebbe poi potuto legittimamente esercitare il diritto di rivalsa sugli altri operatori telefonici individuati come utilizzatori delle reti mediante collegamenti tecnici quali la Vula (Virtual Unbundled Local Access), l'Nga (Next Generation Access) e lo Slu (Sub-Loop Unbundling).

Tali acronimi fanno riferimento alle modalità che gli operatori di rete hanno a disposizione per accedere alla rete dell'operatore che possiede gran parte delle infrastrutture dell'intero Paese.

Successivamente alla prima stesura, il Legislatore, con il comma 848 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2012 ha modificato la disciplina riscrivendo il comma 831 e introducendo la cosiddetta “soggettività passiva in via mediata”, prevedendo che: “...il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di

concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (omissis). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800".

Stante tale dicitura, pare a questa difesa evidente che i soggetti passivi chiamati al pagamento del canone sono individuati, tanto nel concessionario della rete quanto in tutti gli altri operatori telefonici che utilizzano la stessa, in virtù di contratti d'affitto, per portare il servizio nelle case e nelle aziende del Paese, ancorché non concessionari dell'infrastruttura.

Il Legislatore, nel riscrivere il comma 831, si è ispirato a quanto sostenuto dal Mef fin dalla circolare pubblicata in materia il 20 gennaio 2009. In tale atto si è chiarito come ciascuna società che fruisce a qualunque titolo delle infrastrutture, è tenuta a corrispondere direttamente al competente ente locale gli importi dovuti calcolati in base al numero delle proprie utenze.

Orbene, finché il mercato della telefonia era gestito esclusivamente da un solo operatore, lo stesso era tenuto al pagamento per tutte le utenze attive nel territorio e successivamente, per effetto della liberalizzazione del mercato e della condivisione delle reti con le altre compagnie, le utenze si sono ridotte.

Con la prima versione del comma 831, sarebbe stato il concessionario della rete a versare anche per le utenze delle altre compagnie; con l'attuale versione emendata dalla Legge di Bilancio 2021, sono le stesse corporate telefoniche che devono versare il canone in qualità di soggetti passivi in via mediata.

Così come affermato da Vodafone in sede di citazione, le compagnie telefoniche che utilizzano la rete in via mediata, senza essere titolari delle infrastrutture, ritengono che la casistica di condivisione delle reti poc'anzi esposta possa ricadere nel raggio di azione della norma di interpretazione autentica ad opera del D.L. n. 146 del 21.10.2023 art. 5, comma 14-quinquies inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 17.12.2021 conformemente alla quale le stesse non porrebbero in essere alcuna occupazione in via mediata.

A ben vedere, tale norma è applicabile esclusivamente ad altri settori, espressamente previsti dal Legislatore, nei quali si assiste ad una separazione netta tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse.

Trattasi con tutta evidenza dei settori del gas e dell'energia elettrica, separati per specifica imposizione normativa in attuazione di direttive comunitarie.

Ciò, invero, non è quanto accade nel settore delle telecomunicazioni, dove il Legislatore non ha imposto alcuna separazione ma anzi, in attuazione di altre direttive europee, ha incentivato la condivisione delle reti. Unico caso in cui esiste e trova dunque applicazione la cosiddetta "soggettività passiva mediata" che altrimenti non avrebbe ragion d'essere.

Infatti, grazie ai sistemi di trasmissione tecnologicamente avanzati, il collegamento tra la "Rete Primaria" della compagnia telefonica e la presa del cliente, avviene attraverso l'utilizzo, parziale o completo, di servizi per il collegamento forniti da altri soggetti posti sul territorio. Il principale soggetto, tramite le proprie infrastrutture, centraline e cavidotti, fornisce servizi di collegamento Wholesale in favore di altri operatori attraverso dei cavi posti lungo le strade che, diramandosi, entrano materialmente negli immobili degli utenti.

Le diverse compagnie telefoniche, che non possiedono cavi nel territorio, sfrutteranno collegamenti come la Vula (o l'NGA come per stessa ammissione di controparte) per accedere alla centrale del concessionario, utilizzando un apposito kit di consegna. La natura stessa dell'infrastruttura vuole quindi una compresenza di più operatori che agiscono sulla stessa rete del concessionario che, a sua volta, utilizza l'infrastruttura

assieme ai propri competitor. È questa la vera differenza del settore delle Telecomunicazioni rispetto a quanto succede nelle reti del gas e dell'energia elettrica.

È evidente quindi che, in base al quadro normativo attuale, tutte le compagnie telefoniche dovrebbero versare il Canone per le proprie utenze.

Proprio in questo senso, come correttamente evidenziato da parte attrice opponente, invero, Vodafone S.p.a. è soggetto titolare di licenze individuali e di autorizzazione generale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazione mobile e fissa, nonché per l'installazione delle relative reti.

La stessa Vodafone S.p.a. esercita tale servizio pubblico sia attraverso impianti propri che mediante convenzioni di servizio per la "rete fissa".

Proprio alla luce di quanto esposto in precedenza l'utilizzo da parte di Vodafone delle strutture di proprietà di un altro operatore, al fine di raggiungere le abitazioni dei propri utenti configura senza dubbio la soggettività passiva in via mediata che è presupposto per l'applicazione del c.d. Canone unico..."

Non si condividono gli assunti di STEP.

La tesi di quest'ultima è che la normativa vigente (nella parte in cui prevede che **"...il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (omissis). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800..."**) imporrebbe di considerare Vodafone quale fruitore *"in via mediata"*, stante *"l'utilizzo da parte di Vodafone delle strutture di proprietà di un altro operatore, al fine di raggiungere le abitazioni dei propri utenti..."*

Tuttavia,

dalle stesse difese della convenuta emerge non aver Vodafone alcuna struttura, sul suolo del comune di Castello D'Annone.

Nessuna impiantistica, rete, o infrastruttura di alcun tipo, per quanto dato evincere dalle difese rispettive, si alloca sul territorio di pertinenza dell'ente pubblico, relativamente alla prestazione dei servizi di telecomunicazione da parte Vodafone.

Quest'ultima, piuttosto, attraverso punti di raccolta, *aliunde* collocati, fruisce dei segnali, emessi da altro operatore (TIM) avente, esso sì, impianti ed infrastrutture in Castello D'Annone.

Ritiene, alla luce di ciò, il giudicante che potrà semmai Vodafone esser chiamata al pagamento degli oneri afferenti agli strumenti/impianti, utilizzati per la detta raccolta, ma ovviamente nei confronti del comune (o dei comuni) ove le dette strutture sono collocate: luogo/luoghi che NON corrispondono, per quanto dato evincere, con il comune qui convenuto.

Laddove d'altronde la norma fa riferimento ai soggetti **"che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione"**, la dizione normativa postula, a parere di chi scrive, un rapporto di utilizzazione materiale delle infrastrutture, da parte di soggetto diverso dal concessionario (nel caso di specie, TIM), il che implica però, se si vuol dare un senso al *nomen iuris* adottato dal legislatore, la fruizione, effettiva, da parte di soggetto altro, rispetto al concessionario, dei manufatti da quest'ultimo collocati e posti in opera.

Nel caso in esame, sussiste un rapporto meramente virtuale tra la impiantistica TIM, sita in Castello D'Annone, e punti di raccolta Vodafone, situati altrove, il che esclude la applicabilità della norma: al più, come detto, rispondendo Vodafone nei confronti dei comuni, sul cui territorio operano i detti centri di raccolta dati.

La opposizione è dunque fondata.

Spese secondo soccombenza.

PQM

Il tribunale,

definitivamente pronunciando,

Accoglie la domanda attorea;

Dichiara privo di effetto l'atto impugnato, ed inesistente la pretesa creditoria ivi portata;

Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 4,100 per compenso, oltre tutti accessori.

8.3.2025

Il gi dott. Perfetti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1929/2023 R.G.**, vertente

TRA

VODAFONE ITALIA S.P.A. (C.F. 93026890017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Caruso (C.F. CRSPLA79R09H501Y), elettivamente domiciliata come in atti;

- attrice -

CONTRO

ABACO S.P.A. (C.F. 02391510266), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisa Faccioli (C.F. FCCLSE82T42A539Y), elettivamente domiciliata come in atti;

- convenuta -

E

COMUNE DI ADRIA, in persona del Sindaco *pro tempore*,

- convenuto contumace -

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 13 del 05.07.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 07.07.2023 (doc. 3) dalla ABACO S.p.A. per conto del Comune di Adria e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune di Adria, per l'anno 2022 a titolo*

di canone unico annuale, indennità, interessi e sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”.

Per la parte convenuta costituita: *“In via preliminare per tutti i motivi dedotti, dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Rovigo competente per valore; Nel merito, in via principale Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell’avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

1. Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone) ha proposto opposizione avverso l’avviso di accertamento esecutivo n. 13 del 5.7.2023, relativo al periodo dall’1.1.2022 al 31.12.2022, emesso da Abaco S.p.A. per conto dal Comune di Adria, notificato a mezzo P.E.C. il 7.7.2023 dalla ABACO S.p.A. per conto del Comune di Adria, quale concessionaria del servizio di riscossione (Cfr. doc. 3 di parte attrice).

In particolare, è stato intimato all’attrice il pagamento della somma di € 1.178,00 entro sessanta giorni, di cui:

- € 830,40 a titolo di *“totale canone”* per asserita occupazione permanente del territorio comunale per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della Legge n. 160/2019 e del Regolamento comunale attuativo
- € 249,00 a titolo di *“sanzione di parziale/tardivo/omesso versamento”* applicata nella misura del *“30% del canone con min. € 25,00 e max di € 500,00”*;
- € 62,15 per *“interessi legali”*;
- € 34,24 per *“oneri di riscossione”*;
- € 2,00, per *“spese di notifica”*.

Vodafone ha articolato cinque motivi di opposizione e, in particolare, ha dedotto:

- 1) la nullità dell’avviso di accertamento esecutivo per difetto di motivazione e grave genericità. violazione dei diritti di difesa del destinatario. violazione art. 3, l. 241/1990;

2) falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831 della legge 160/2019 come autenticamente interpretato. Difetto dei presupposti. insussistenza di rapporti concessori con il comune. difetto di legittimazione passiva;

3) nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione;

4) falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831-bis della legge 160/2019. Difetto dei presupposti. difetto di legittimazione passiva;

5) illegittimità dell'avviso di accertamento opposto relativamente alla quantificazione delle somme dovute. illegittimità derivata e propria.

Si è costituita in giudizio Abaco S.p.A., la quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace.

La convenuta ha poi contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, evidenziando che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la pretesa di pagamento del C.U.P..

Nonostante la regolarità della notifica, il Comune di Adria non si è costituito in giudizio, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.

2. In primis et ante omnia va esaminata l'eccezione di incompetenza svolta da Abaco S.p.A..

In particolare, la società convenuta ha dedotto che non sussiste una competenza esclusiva del Tribunale a decidere in materia di opposizione avverso un avviso di accertamento, avente ad oggetto il pagamento di canoni relativi all'occupazione di spazi pubblici, e che l'oggetto del giudizio attiene ad una mera pretesa di natura patrimoniale.

Dunque, opererebbe il criterio della competenza per valore, da ritenersi radicata in capo al Giudice di Pace, trattandosi di avviso di accertamento del valore di 1.178,00 euro.

Questo giudicante, pur consapevole dell'esistenza di una pronuncia dell'intestato Tribunale conforme alla tesi propugnata dalla convenuta e di soluzioni interpretative non univoche nella giurisprudenza di merito, reputa l'eccezione infondata.

L'art. 1, comma 816, l. 27 dicembre 2019, n. 160, recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,*

limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

Nella specie, è richiesto il pagamento del canone di cui al comma 831, *“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”.*

Vale poi precisare che, con riferimento alla disciplina previgente alla citata norma, la Suprema Corte aveva chiarito che:

- *“spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dopo che la Corte costituzionale, con sent. n. 64 del 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e VI disp. att., dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 3 "bis", comma 1, lett. b), d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2008, che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie sul canone in questione”* (cfr Cass. SS.UU. 28161/2008; conf. Cass. 8994/2009).

- *competente a decidere fosse il Tribunale, trattandosi di materia (immobili) istituzionalmente non appartenente alla competenza del giudice onorario (art. 7, 1° comma, c.p.c.) (in tal senso, Cass. 7 febbraio 2008, n. 2945: “la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. COSAP) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale”).*

E ancora, la competenza a decidere della opposizione proposta da Vodafone va comunque individuata in capo al Tribunale, in applicazione del principio per il quale *“è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato”* (Cass. civ. Sez. Un. n.

21582/2011; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18201 del 2018, secondo cui *“In tema di pretese creditorie della P.A., qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e, quindi, il "petitum" mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace, purché la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo neppure in via incidentale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza per valore del giudice di pace, poiché la domanda della P.A. aveva ad oggetto il pagamento di indennità di occupazione di un'area del demanio idrico e, dunque, di somme di denaro di ammontare compreso entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c.).*

Orbene, si opina che, nel caso di specie, è controversa proprio la questione relativa alla esistenza di una occupazione di suolo pubblico da parte della società attrice.

2.1 In ogni caso, e tanto appare dirimente, l'intestato Tribunale è competente a decidere anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c..

Infatti, la pretesa creditoria del Comune di Adria, fatta valere attraverso l'atto impositivo dell'agente di riscossione, appare riconducibile ad una imposta, come tale soggetto alla cognizione del Tribunale.

In particolare il canone oggetto di causa è previsto dalla disposizione di cui all'art.1 comma 816 della L.160/19, che ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, inglobando, come detto, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, con ciò mantenendo almeno in parte la natura sostanziale di tributo pubblico, riconducibile in senso lato alla categoria delle imposte e tasse, che, in quanto non espressamente compreso nei rapporti devoluti alla competenza della giurisdizione tributaria, resta riservato alla competenza per materia del Tribunale.

In tal senso depone anche il riferimento nell'art. 1, comma 817, alla sostituzione di canoni e *“tributi”* con il nuovo canone unico.

Dunque, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale.

3. Nel merito, è sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dalla società attrice, in quanto assorbente anche rispetto a tutte le altre questioni poste dalle parti.

Ebbene, è pacifico che:

- Vodafone eroga entro il territorio del Comune di Adria il servizio di telecomunicazioni in relazione ad utenze fisse e mobili;

- Vodafone si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di proprietà di TIM.

- TIM, con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il Comune di Adria un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

Sulla scorta di tali elementi, ABACO S.p.a. sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, anche Vodafone sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico.

3.1 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione della evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.

L'art. 1, comma, 831 della L. n. 160/2019 è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.

All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: *“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”*.

La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.

L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione *“materiale”* delle infrastrutture.

Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.

In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.

Orbene, Vodafone S.p.A. ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura TIM (Cfr. in particolare atto di citazione, pag. da 7 a 11).

In particolare, la società attrice ha, in sostanza, precisato che *“la connessione del cliente viene gestita da TIM e il traffico proveniente dalla Rete Primaria di Vodafone viene raccolto da TIM in un apposito punto di raccolta (PTO – Punto Terminazione Operatore o PDI – Punto Di Interconnessione) e poi collegato dalla stessa TIM mediante Fibra Ottica propria al Punto di Terminazione nella Centrale di Telecom [...] l'operatore (Vodafone) è presente solo a monte, nella fase di consegna, e si affida completamente a TIM sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di trasporto (TIM) che collega la centrale TIM al Punto di Interconnessione”*.

In altri termini, l'accesso alla infrastruttura Tim è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto Vodafone non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva.

A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso “virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.

Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 *quinquies*, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.

L'art. 5, co. 14 *quinquies* dispone: *“il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”*.

A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della norma sopra riportata, atteso che TIM è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il Comune di Adria, mentre Vodafone, sulla scorta di rapporti contrattuali

intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM.

D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.

Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.

Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 *quinquies*, fa riferimento alla separazione *tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale*, anche fondata su "assetti contrattuali".

Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso secondo la stessa prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura (TIM) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela (Vodafone) e non è contestato che tali rapporti siano regolati da contratto stipulato da questi due soggetti (Cfr. doc. n. 4 di parte attrice).

A norma dell'art. 5, comma 14 *quinquies*, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Vodafone, quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al Comune di Adria del Canone Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.

In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, in applicazione dell'art. 97 c.p.c..

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara la contumacia del Comune di Adria;

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da Abaco S.p.A. per conto del Comune di Adria nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. in data 5.7.2023, n. 13;

accerta che Vodafone Italia S.p.A. nulla è tenuta a pagare al Comune di Adria con riferimento all'anno 2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;

condanna Abaco S.p.a. e il Comune di Adria, in solido, al pagamento in favore di Vodafone Italia S.p.A. delle spese di lite, liquidate in € 1.429,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Rovigo, l'8.3.2025.

Il Giudice

Dott. Nicola Del Vecchio



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1803 dell'anno 2024, introdotta da:

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1* , con il patrocinio degli avv.ti PROTO MASSIMO MARTUCCELLI SILVIO, MARTINO CARLO MARIA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2* , in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Sindaco.

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:

1. in linea principale, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di *CP_1* da *Pt_1* , soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese; per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;

3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di *CP_1* da *Pt_1* , accertare e dichiarare che *Pt_1* non è debitrice nei confronti del *CP_1* di alcun importo a tale titolo, poiché – ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 1.5), e che nessun importo è dovuto da *Pt_1* a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese; per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Si producono, unitamente alla procura alle liti, i seguenti documenti:
copia autentica della sentenza n. 243/2024 del Giudice di Pace di Lodi pubblicata in data 10 aprile 2024, resa all'esito del procedimento n. R.G. 2775/2023 e notificata il 22 luglio 2024, con attestazione di conformità e relativa busta telematica di notifica;
fascicolo di primo grado con atti e documenti di parte.
Si producono inoltre nella presente sede - in quanto di formazione sopravvenuta e rilevante nella presente sede – i seguenti documenti (la cui numerazione segue quella indicata per i documenti depositati nel procedimento di primo grado): [...]

..*.*

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)

1. Con sentenza n. 243/2024 del 10.4.2024, decidendo sul ricorso di *Parte_1* (in breve, *Pt_1* contro il *Controparte_1*, il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato le domande di *Pt_1* e confermato il gravato avviso di accertamento n. 4746 del 6.9.2023, emesso per l'importo di complessivi 3.411,00 euro, a titolo di versamento dovuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 1, co. 831, legge 160/2019.

Tale sentenza, emessa all'esito del giudizio in contraddittorio con l'Ente, è stata appellata da *Pt_1* per i seguenti motivi:

- primo motivo: Violazione dell'art. 1, co. 831, L. 160/2019 e del Regolamento CUP del Comune di *CP_1* in ordine alla mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP Cavi *Parte_2*. *Pt_1* si duole del fatto che l'importo soltanto dagli operatori che svolgono utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario e che, utilizzando solo le tecnologie FTTC VULA e *Pt_3* non vi sarebbe; peraltro, il Giudice di Pace avrebbe ignorato l'art. 5, co. 14-quinquies, D.L. 146/2021, con cui è stata fornita l'autentica interpretazione della norma impositiva;
- secondo motivo: violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
- terzo motivo: omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata, di accertamento della inesigibilità del *Parte_4* ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Comunale.

2. All'udienza del 4.4.2025 la causa, di natura documentale, nella contumacia dell'appellato, è stata discussa ex artt. 351, 281-sexies c.p.c.

3. Il primo motivo d'appello è fondato: evidente risulta l'inesattezza in cui il Giudice di prime cure è incorso nell'applicazione del dato normativo.

L'art. 1, co. 831, L. 160/2019 a seguito delle modifiche intervenute dispone che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore di servizi di telecomunicazione e radiotelevisiva e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche

in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

L'art. 5, co. 14-quinques, D.L. 146/2021, introdotto in sede di conversione dalla L. 215/2021, ha fornito l'interpretazione autentica della norma che precede, sancendo che "si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro".

In sintesi, il c.d. CUP – Cavi e Conduitture è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione di suolo pubblico (occupazione diretta) e dal soggetto che occupa il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione. Come precisato dalla legge di interpretazione autentica, in caso di scissione tra titolare di infrastruttura e titolare di contratto di cessione al consumatore del prodotto, non si configura alcuna occupazione mediata e il canone è dovuto soltanto dal beneficiario della concessione o, in ogni caso, qualora vi sia sfruttamento materiale.

Come ha precisamente allegato e documentato l'appellante (v. docc. 5, 6, 10, 11 fascicolo I grado), sul territorio del Comune appellato la *Pt_1* offre servizi che non presuppongono alcun utilizzo materiale delle infrastrutture, in quanto, operando soltanto in via virtuale, limitandosi a proporre sul mercato offerte al dettaglio che non presuppongono alcuna installazione o utilizzo materiale di infrastrutture proprie o altrui.

Né, dagli atti del giudizio, risulta alcun tipo di prova contraria, che ben l'Ente – a fronte delle precise allegazioni di controparte – avrebbe potuto sollecitare o produrre a fronte delle deduzioni di *Pt_1*

In conclusione, e con assorbimento di ogni altro motivo d'appello, le domande di *Pt_1* meritano accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza gravata.

4. In punto di spese, si deve richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio (Cass. 23639/24) in forza del quale *"In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di*

condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado".

Le spese di lite sono quindi dovute tanto per questo giudizio, come per quello di prime cure, essendo assolutamente non condivisibile il motivo di compensazione dedotto dal Giudice di Pace (il dato normativo è chiaro e la giurisprudenza di merito, consultabile in *BDP* e *online*, è ormai stabile: v. da ultimo Trib. Perugia, 346/2025; Trib. Vicenza, 83/2025).

La liquidazione è eseguita in dispositivo, considerando il valore della causa e la natura, semplice e seriale, della lite; si esclude la fase istruttoria, mai svoltasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di II grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1803 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) **ACCOGLIE** il primo motivo d'appello avverso la sentenza n. 243/2024 del 10.4.2024 del Giudice di Pace di Lodi e, assorbiti gli ulteriori, in integrale riforma della sentenza, annullato l'accertamento n. 4746 del 6.9.2023 emesso dal *Controparte_1*, **DICHIARA** che nulla è dovuto da *Parte_1*
- 2) **CONDANNA** il *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite a favore di *Parte_1* [...], che vengono liquidate in:
 - 2.1) per il giudizio avanti al Giudice di Pace, 500,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
 - 2.2) per il giudizio avanti al Tribunale, 1.000,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre 147,00 euro per esborsi.

Sentenza depositata a Lodi il giorno 04/04/2025

Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3636 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:

VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017), con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, partita IVA n. 08539010010, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale legale rappresentante della Lindam S.r.l., nella qualità di procuratrice speciale di Vodafone Italia S.p.A., giusta procura del 15 gennaio 2019, Rep. 49774, Racc. 24830 in Notar Ciro de Vivo di Milano, registrata a Milano il 16 gennaio 2019 al n. 1319, serie T1, rappresentata e difesa dall' Avv. Veronica Vitagliano CF VTGVNC81S64F839A, pec: veronicavitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'Avv. Elena Mele (CFMLELNE78D47F839S) entrambe del Foro di Napoli, come da procura in calce al detto atto e che per le comunicazioni indicano il fax 081281092 pec: veronicavitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it)

RICORRENTE-ATTRICE

CONTRO

I.C.A. - imposte comunali affini - S.p.A. c.f. 02478610583/P.Iva 01062951007), con sede legale in Roma - Via di Novella, 22 e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia, 136, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Rag. Paolo Zangani, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega rilasciata su separato foglio, dagli Avv.ti Enrico Bocchino (c.f.: BCC NRC 66C31 D969G), nato a Genova il 31.03.1966 e Sara Testani (c.f.: TST SRA 73S62 D810J), nata a Frosinone il 22.11.1973, entrambi del Foro della Spezia e con loro elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 - La Spezia all'indirizzo pec: ufficio.legale@pec.icatributi.com

RESISTENTE- CONVENUTA

E CONTRO

COMUNE di CORCIANO (PG) , in persona del Sindaco pro tempore, C.F. 00430370544- Corso Cardinale Rotelli, 21 Corciano- Casa Comunale pe: comune.corciano@postacert.umbria.it

RESISTENTE-CONVENUTO.CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione avverso l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 17- emesso in data 18.06.2024 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano *“Ai sensi e per gli effetti della legge 160 del 2019 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione .. – UBICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Civ. 0 - KM 0,000 - Q.tà 1 – MEZZO/OCCUP UTENZE COM. SUP. 20.000 AB. - MQ 1 – TARIFFA 800,0000 – IMPORTO 800,0000 – ANNO 2024”* notificata a Vodafone in data 21.06.2024 avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 17- emesso in data 18.06.2024 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano *“Ai sensi e per gli effetti della legge 160 del 2019 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione .. – UBICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Civ. 0 - KM 0,000 - Q.tà 1 – MEZZO/OCCUP UTENZE COM. SUP. 20.000 AB. - MQ 1 – TARIFFA 800,0000 – IMPORTO 800,0000 – ANNO 2024”* notificata a Vodafone in data 21.06.2024

CONCLUSIONI: Come all'udienza del 18.7.2025 con termini per memorie e repliche antecedenti detta udienza ex art.189 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 19.9.2024 **VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017)**, con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, partita IVA n. 08539010010, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale legale rappresentante della Lindam S.r.l., nella qualità di procuratrice speciale di Vodafone Italia S.p.A., giusta procura del 15 gennaio 2019, Rep. 49774, Racc. 24830 in Notar Ciro de Vivo di Milano, registrata a Milano il 16 gennaio 2019 al n. 1319, serie T1, rappresentata e difesa dall' Avv. Veronica Vitagliano CF VTGVNC81S64F839A, pec: veronicavitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'Avv. Elena Mele (CFMLELNE78D47F839S) entrambe del Foro di Napoli, come da procura in calce al detto atto e che per le comunicazioni indicano il fax 081281092 pec: veronicavitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it), convenivano in giudizio il **Comune di CORCIANO (PG)**, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. 00430370544- Corso Cardinale Rotelli, 21 Corciano- Casa Comunale pe: comune.corciano@postacert.umbria.it e **I.C.A. s.r.l.**, c.f.: 02478610583 e partita IVA n. 01062951007, REA RM – 394141, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lungotevere della Vittoria, 9 - 00195 ROMA e sede operativa Viale ITALIA 136-19124 LA Spezia pec info@pec.icatributi.com,al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e/o di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo, notificato a mezzo p.e.c. il 21.06.2024 dalla ICA SPA- Imposte comunali Affini per conto del Comune di Corciano e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto e, in particolare, per difetto di legittimazione passiva di Vodafone Italia S.p.A. e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune di Corciano per l'anno 2024 a titolo di canone unico annuale, indennità, interessi e sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”.

Con l'atto di opposizione di cui sopra l'esponente chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dell'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 17- emesso in data 18.06.2024 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano “*Ai sensi e per gli effetti della legge 160 del 2019 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione .. – UBICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Civ. 0 - KM 0,000 - Q.tà 1 – MEZZO/OCCUP UTENZE COM. SUP. 20.000 AB. - MQ 1 – TARIFFA 800,0000 – IMPORTO 800,0000 – ANNO 2024*” notificata a Vodafone in data 21.06.2024 con cui era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.212,00 e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione, asserendo che: Vodafone Italia s.p.a. non aveva realizzato alcuna *occupazione abusiva* con riferimento alla L. 160/2019 art. 1 comma 821 let. g) ed h) sul territorio comunale di Corciano nel corso dell'intero anno 2021. In realtà Vodafone Italia s.p.a. non aveva realizzato alcun tipo di occupazione per la diffusione di messaggi pubblicitari e pertanto non vi era stato alcun presupposto fattuale per richiedere e/o dover richiedere all'amministrazione comunale una concessione del suolo pubblico.

Vodafone Italia s.p.a. (d'ora in poi Vodafone per brevità n.d.r.) era titolare di licenze individuali e di autorizzazione generale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili e di comunicazione fissa, nonché per l'installazione delle relative reti.

Continuava l'esponente asserendo che nella legislazione nazionale le telecomunicazioni, senza distinzione fra reti fisse e reti mobili, erano classificate fra i servizi pubblici essenziali nel d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (nel prosieguo, c.c.e.n.d.r.), ove si sanciva che *«la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (...) è di preminente interesse generale»* (art. 3, comma 2, c.c.e.); inoltre, *«gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità»* (art. 90, comma 3, c.c.e.); che il servizio di telefonia fissa e mobile costituiva dunque servizio pubblico essenziale e il carattere di pubblica utilità delle reti di comunicazione elettronica era stato confermato e rafforzato dalla Direttiva 2014/61/UE del 15 maggio 2014, recante “misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” e che il servizio pubblico di telecomunicazioni era esercitato da Vodafone, in particolare, sia attraverso impianti propri sia mediante convenzioni di servizio per la rete fissa, nonché attraverso impianti propri per la rete mobile; che relativamente alla rete fissa, Vodafone utilizzava varie modalità e/o tecnologie per realizzare in concreto *“l'accesso”*, cioè la connessione tra componenti e/o apparati e/o infrastrutture della rete di Vodafone Italia (Rete Primaria) e l'utenza “fissa”, cioè la presa telefonica del cliente e nella maggior parte dei casi era TIM che forniva a Vodafone, attraverso i propri cavi e/o i propri *cabinet*, vale a dire gli armadietti di ricovero degli apparati di diramazione, il servizio di collegamento all'utente finale; che Vodafone, nel Comune di Corciano, utilizzava come tipologia di contratto per la fornitura di servizi la modalità VULA, come risultava chiaramente dall'allegato, denominato “mappa del comune di Corciano” che si depositava, quindi nel territorio comunale di Corciano non vi era alcun impianto e/o infrastruttura della rete fissa di Vodafone, e pertanto, nel territorio comunale di CORCIANO non vi era alcuna forma di occupazione del territorio con la rete fissa di Vodafone. L'opponente asseriva che con l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 6— emesso in data 27.10.2022 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano notificata a Vodafone in data 28.10.2022 con cui era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.051,00, il Comune assumeva che la Società opponente avesse omesso di versare il canone unico annuale dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2022 e la società concessionaria del servizio richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 1051,00, di cui € 800,00 a titolo di canone, € 5,75 a titolo di “interessi”, € 240,00 a titolo di “sanzione omessa denuncia ed € 5,18 per spese di notifica.

Precisando che sempre contro lo stesso Comune e contro la stessa società di riscossione pendeva, all'epoca, un precedente giudizio di opposizione ad avviso di accertamento per richiesta Canone Unico per anno 2021 e di cui al numero di RG. 5713/2021 dinanzi al Giudice Berti Giulio, che il Comune di Corciano tramite la società di riscossione, presumibilmente, aveva emesso l'Avviso di Accertamento Esecutivo opposto ritenendo, erroneamente, applicabile, per l'anno 2021, a Vodafone quanto previsto dal comma 831 della Legge 160/2019, l'opponente sosteneva che la norma di interpretazione autentica recentemente intervenuta stabiliva che *“il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture”* e

precisava che tale canone veniva versato “in base alle utenze delle predette società di vendita”, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021 (comma inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021), Ne conseguiva che solo ed esclusivamente TIM, in quanto unico soggetto che aveva conseguito l’autorizzazione/concessione del Comune (presupposto soggettivo) per la installazione delle proprie infrastrutture (presupposto oggettivo), doveva e dovrà corrispondere il canone al Comune e non anche Vodafone, che non deteneva alcuna infrastruttura sul territorio comunale di Corciano (assenza presupposto oggettivo) e non aveva rapporti diretti di natura concessoria con il Comune (assenza presupposto soggettivo) ,il che significava che richiedere il canone unico patrimoniale anche ai “soggetti titolari del contratto di vendita” quale è Vodafone, significava duplicare l’imposizione ad ingiustificato vantaggio dell’Ente locale, posto che, per un verso, Vodafone era già legata al concessionario da rapporto contrattuale e, per altro verso, la soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprendeva anche le utenze delle società di vendita.

Quindi il criterio delle utenze si applicava esclusivamente nei rapporti tra concessionario , TIM e il concedente, COMUNE DI Corciano e nessuna norma prescriveva che l’utente dell’infrastruttura ,Vodafone, dovesse rendere una dichiarazione circa il numero delle utenze al Comune, e tantomeno al concessionario, essendo il relativo rapporto contrattuale basato su parametri diversi. In sintesi, a dire dell’opponente, presupposto per l’applicazione del canone unico restava l’occupazione di beni del demanio ovvero del patrimonio indisponibile del Comune da parte del privato e nel caso di specie Vodafone non era titolare, nel Comune di Corciano di alcuna concessione di suolo pubblico né occupava, di fatto, aree di proprietà del Comune in questione e, quindi, mancavano in radice i presupposti impositivi che peraltro non erano desumibili, negli atti di accertamento esecutivo opposti, mentre la problematica sulla occupazione mediata era stata di fatto risolta dalla interpretazione autentica dell’art 831 e di cui all’art. 5, comma 14-quinquies del D.L. n. 146/2021 che aveva espressamente confermato che il canone era dovuto esclusivamente dal “soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture”, nel caso specifico TIM, in quanto era il concessionario che aveva un rapporto diretto con il Comune, tanto che alla sola TIM il Comune aveva rilasciato apposita autorizzazione/concessione per la installazione delle proprie infrastrutture e quest’ultimo, il concessionario, per espressa precisazione della norma di interpretazione autentica, doveva versare il canone anche “... *in base alle utenze delle predette società di vendita*” vale a dire Vodafone, così che,asseriva l’opponente, difettando i presupposti per la richiesta dell’Amministrazione resistente, in quanto Vodafone non era concessionaria, né occupante di fatto, di aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune opposto e difettando comunque qualsiasi indicazione, nell’avviso impugnato, di quali sarebbero le ragioni che giustificavano la pretesa patrimoniale, si riteneva che l’atto di accertamento impugnato ed opposto fosse illegittimo e nullo per difetto dei presupposti di legge, ovvero l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

Altro motivo di impugnativa era la nullità/inammissibilità dell’avviso di accertamento opposto per errato rinvio alla normativa di riferimento “ *l’avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative*” “*Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 821 let g) e let h)* “ in quanto la lettera g) ed h) del comma 821, in combinato disposto, sanzionano “*l’occupazione e la diffusione*

di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente” e nel caso di specie non si comprendeva per quale circostanza di fatto e/o occupazione e/o diffusione Vodafone avrebbe dovuto richiedere una autorizzazione all'amministrazione ed ancora si sosteneva l'assoluta nullità/inammissibilità dell'avviso di accertamento opposto per assoluta assenza di attività di indagine e/o accertamento da parte dell'ente competente e per nocumento del diritto di difesa- assenza di contraddittorio tra le parti e che l'avviso di accertamento era infondato anche in riferimento alla parte relativa all'irrogazione della sanzione, posto che nessuna violazione era stata commessa in quanto non vi era stata l'occupazione abusiva, così che la sanzione pari ad euro 279,00 euro e gli interessi calcolati ,non potevano essere fondatamente irrogate.

Con comparsa del 3.1.2025 si costituiva in giudizio la I.C.A. - imposte comunali affini - S.p.A. c.f. 02478610583/P.Iva 01062951007), con sede legale in Roma - Via di Novella, 22 e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia, 136, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Rag. Paolo Zangani, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega rilasciata su separato foglio, dagli Avv.ti Enrico Bocchino (c.f.: BCC NRC 66C31 D969G), nato a Genova il 31.03.1966 e Sara Testani (c.f.: TST SRA 73S62 D810J), nata a Frosinone il 22.11.1973, entrambi del Foro della Spezia e con loro elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 - La Spezia all'indirizzo pec: ufficio.legale@pec.icatributi.com che sosteneva di essere una società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che era risultata aggiudicataria della procedura aperta indetta dal comune di Corciano per “l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio sulle pubbliche affissioni”.

Tali citate entrate, assieme ad altre, erano state sostituite dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria concessionaria, Canone Unico Patrimoniale (CUP), istituito e disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, stante la disposizione contenuta nell'art.1, comma 845 della L. 160/2019, secondo cui “1. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. 2. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”, I.C.A. S.r.l. aveva proseguito con il gestire il servizio di accertamento e riscossione del CUP per conto del comune di Corciano, giusta Deliberazione di Giunta n. 29 del 04.03.2021, anche per la parte relativa all'occupazione di suolo.

Dunque, asseriva la resistente ,nella sua veste di concessionaria per la riscossione e accertamento del CUP, I.C.A. S.p.A. aveva provveduto ad inviare alla società Vodafone l'avviso di accertamento esecutivo impugnato, per il recupero del Cup non versato per l'annualità 2024, comprensivo di sanzioni e interessi.

Preliminarmente, pertanto, la resistente eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice adito in favore di quella del Giudice di Pace stante che l'entità della sanzione era di €1.212,00;nel merito, asseriva l'inammissibilità dell'opposizione per essere infondata in fatto e in diritto in quanto Vodafone aveva utenze telefoniche nel Comune di Corciano e previo excursus della normativa di riferimento, asseriva che il legislatore aveva esteso alla TOSAP il criterio di determinazione del COSAP, criterio che prevedeva che il contributo fosse determinato mediante la moltiplicazione delle misure unitarie delle tariffe per il numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione di un pubblico servizio, con la conseguenza che per una tale tipologia di occupazioni dal 1 gennaio 2000 era abbandonato il criterio di determinazione forfetaria della tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice criterio avente il fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore. Il metro era quindi l'utenza, *rectius* il numero delle utenze e questo, imponeva a tutti gli operatori della telefonia fissa e/o mobile di dichiarare ciascuno le proprie utenze, dunque i contratti stipulati con i clienti, al fine di versare l'importo dovuto a titolo di TOSAP/COSAP, sempre dovuto da ciascuno degli operatori presenti sulla mercato.

Continuava la resistente affermando che dal 1 gennaio 2021 le entrate TOSAP e COSAP erano state sostituite dal CUP che, alla specifica fattispecie di occupazione effettuata dalle aziende di erogazione di un pubblico servizio, come Vodafone ,aveva dedicato il comma 831 dell'articolo 1, L. 160/2019, il quale, originariamente, riprendendo il principio di diritto fissato dalla Cassazione, era così formulato: <<**831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:**

Classificazione dei comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale>>. Il citato

comma 831, era stato poi modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, vigente dal 01.01.2021, nel tentativo di ripristinare un'entrata, a livello locale, che, diversamente, sarebbe sparita, di modo che il testo vigente, nella parte oggetto di modifica, ad oggi era il seguente: *<<Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria...>>* di modo che ogni soggetto che fruiva, a qualunque titolo, di dette infrastrutture, doveva corrispondere direttamente al competente Ente Locale (o al concessionario del servizio) gli importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria calcolato sulla base del numero delle proprie utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Avendo ingenerato tale modifica dei "dubbi" nelle società interessate dalle richieste di pagamento, è intervenuto il legislatore con il D.L. 146/2021, art. 5, comma 14-*quinquies*, in cui precisa che: *<<a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro>>*.

Non ritenendosi, a dire della resistente, che la fattispecie per cui era causa rientrasse tra le precisazioni date, questa riteneva di essere in presenza di un'occupazione "mediata", in quanto rientravano nel presupposto di cui al comma 831 tutte le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture oltre a quelle effettuate con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi di rete, ed occorreva verificare la presenza di due requisiti necessari per consentire l'applicazione del regime tariffario forfetario calcolato a utenza: un primo criterio, soggettivo, legato alla effettiva titolarità da parte dell'occupante di un servizio pubblico; un secondo elemento, oggettivo, legato all'occupazione finalizzata all'esercizio del servizio pubblico.

In questi termini, asseriva la resistente, un'azienda si poteva considerare fornitore di pubblico servizio quando svolgeva un'attività che poteva essere oggetto di scambio, la cui natura era intangibile e la cui produzione poteva essere legata o meno a un bene materiale. Il servizio richiedeva la partecipazione attiva del cliente ed era caratterizzato dall'immaterialità e dalla contestualità della prestazione. Il momento dell'erogazione del servizio coincideva quindi con quello della sua fruizione, pertanto si creava nel momento stesso in cui veniva erogato e quindi fruito dal cliente; infine non poteva essere immagazzinato né conservato per un consumo

successivo. Quando si riscontravano queste caratteristiche si rientrava dunque nell'ambito del citato comma 831.

Dal punto di vista della soggettività passiva in via mediata, nella versione originale, il legislatore disponeva che le società titolari di concessioni per le occupazioni di cavi e condutture del sottosuolo per l'erogazione dei pubblici servizi, dovessero versare in base al numero delle proprie utenze, sommandole a quelle delle aziende che usufruivano delle stesse infrastrutture e . avrebbero poi esercitato un legittimo diritto di rivalsa sulle stesse. Con la modifica introdotta con la legge finanziari 2021,asseriva la resistente, si era venuto a creare una vera unicità, un'ipotesi di presupposto del canone che si realizzava senza una diretta occupazione essendo stato modificato il criterio applicativo, introducendo, al posto del diritto di rivalsa, la cosiddetta soggettività passiva in via mediata. Ora, il legislatore aveva espressamente previsto, per le società che erogano pubblici servizi, la dichiarazione e il pagamento del canone in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno e ciò consentiva a Vodafone fornitore in via mediata,di sostenere di non avere effettuato alcuna occupazione del territorio del Comune di Corciano e giustificava la sua mancanza di interesse all'ottenimento di una qualsivoglia concessione stante che "utilizzava" le infrastrutture già autorizzate della Telecom Italia S.p.A. (TIM). ma, asseriva ancora la resistente, la disposizione contenuta nell'art. 5 del D.L. 146/2021 non superava il concetto di occupazione mediata previsto dall'art. 1, comma 831, L. n. 160 del 2020, intesa nella giusta accezione. Infatti la norma citata, aveva solo previsto che per le utenze degli operatori virtuali (cd. reseller/rivenditori), che svolgono solo l'attività di vendita, quindi non VODAFONE, il pagamento del canone dovesse essere effettuato esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete.

Il concetto di occupazione mediata prevedeva, invece, che gli operatori che utilizzano la rete, come fa VODAFONE (sebbene nei suoi atti affermi il contrario) debbano corrispondere il canone così che alla società ricorrente doveva essere applicata la normativa esistente, contenuta nel comma 831 dell'articolo 1, Legge 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, vigente dal 01.01.2021, e che individua nelle *"occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete"*, il presupposto per il pagamento del canone, dovuto sia dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ,nel caso in cui vi sia coincidenza soggettiva tra società titolare della concessione e società titolare dei singoli contratti di vendita con i soggetti privati -utenze, sia dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata ,nel caso in cui non vi sia la predetta coincidenza soggettiva tra società titolare della concessione e società titolare dei singoli contratti di vendita con i soggetti privati -utenze).

Disponeva inoltre la normativa,a dire della resistente, che ogni soggetto che fruiva, a qualunque titolo, di dette infrastrutture, doveva corrispondere direttamente al competente Ente Locale (o al concessionario del servizio) gli importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria calcolato sulla base del numero delle proprie utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e VODAFONE fruiva di dette infrastrutture, e anche in via esclusiva,né riultava avesse versato a TIM un

corrispettivo “*più che indennitario per ognuno degli utenti di Vodafone che viene connesso tramite la infrastruttura di TIM*” così che né né la Vodafone, né la Telecom le cui infrastrutture vengono utilizzate dalla Vodafone, versava il CUP.

Ribadendo la giusta applicazione delle norme in base alle quali era stata emesso l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale- anno 2024 - n. 17 ID Pratica 16084179 del 18.06.2024, emesso e notificato in data 21.06.2024 dalla I.C.A S.p.A. per conto del Comune di Corciano relativamente all'occupazione di suolo, e dell'entità delle somme ivi richieste, la resistente concludeva per sentir:

“- accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e,
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 - ID Pratica 16084179 del 18.06.2024.
Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della I.C.A. S.r.l. delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al difensore, come per legge”.

Il Comune di Corciano, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia; il Giudice concedeva i termini di cui all'art.171 ter c.p.c. antecedenti all'udienza fissata per la comparizione delle parti al 26.3.2025 dove fissava per discussione la successiva del 18.6.2025, con termini antecedenti la stessa ex art.189 c.p.c.per deposito di memorie conclusive e repliche e quindi riservava la decisione.

In merito all'eccezione incompetenza per valore di questo Giudice in favore di quella del Giudice di Pace questa va rigettata per quanto disposto dall'art.9 del codice di rito che afferma “Il [Tribunale](#) è competente per tutte le cause che non sono di [competenza](#) di altro giudice . Il Tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di [imposte](#) e [tasse](#)...” con la precisazione che sussiste la competenza del Tribunale in materia di controversie tributarie, termine in cui vengono incluse sia le imposte che le tasse, solo nelle ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il rapporto tributario intercorrente tra debitore diretto, responsabile d'imposta o sostituto d'imposta o ritenuto tale e l'ente pubblico impositore o l'esattore o appaltatore del tributo, come nel presente caso e rientrano nelle controversie tributarie anche quelle relative alla legittimazione all'esecuzione fiscale e quelle aventi ad oggetto pretese relative agli interessi maturati sulle imposte stesse. Passando all'analisi dell'ambito oggettivo delle cause in materia di imposte e tasse, va detto che sono da considerare tali quelle che hanno come oggetto l'obbligazione tributaria e che riguardano i rapporti tra privato debitore ed ente pubblico impositore o chi per esso svolge la funzione di esattore o appaltatore del tributo (ciò che rileva è che si tratti di un rapporto tributario di diritto pubblico); la controversia da sottoporre all'esame del Tribunale può riguardare sia l'esistenza, l'esigibilità e la misura del tributo, sia la validità e la regolarità del procedimento esecutivo. Come accennato, la lite potrà anche essere instaurata con l'appaltatore o gerente del servizio di riscossione, in quanto tale soggetto, a seguito dell'atto di investitura del servizio, acquisisce potestà pubbliche e si pone nella stessa posizione della pubblica amministrazione.

Ritenuta, pertanto, la competenza per valore di questo Giudice a decidere della presente controversia, va rilevato che quello dei tributi locali era il regno delle sigle: Tosap, Cosap, Icp, Dpa, Cimp ed altre ancora, finché qualcuno ha deciso di raggrupparle in una sola: il Cup che, in questo caso, sta per “canone unico patrimoniale”,

che esiste in Italia dal 2021, quando è stato deciso di raccogliere in una sola sigla tutti i tributi locali che avevano a che fare con l'occupazione di spazi pubblici o l'esposizione pubblicitaria. Anche gli operatori di telecomunicazioni o i fornitori di acqua, luce e gas sono interessati dal canone unico patrimoniale, poiché c'è un'occupazione permanente del territorio con cavi e condutture. In questi casi, il Cup è dovuto dal titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria. Quindi, l'istituto del Canone Unico, rappresenta un'entrata patrimoniale che sostituisce le preesistenti contribuzioni legate all'occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità prevedendo un unico tributo, istituito dagli enti competenti, per concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie. Il predetto canone è quantificato in base ad una tariffa annuale determinata dall'Ente proprietario in base alla durata dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria in conformità a quanto previsto dall' ex art. 1 co. 831 L. n. 160 /2019 (v. Tribunale sez. I - Treviso, 05/05/2025, n. 656) e nella versione originaria dell'art. 1 co. 831 L. n.160/2019 il canone unico era dovuto solo dal soggetto titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico, in questo caso TIM ma alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, si è ritenuto che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità, quale è quello delle telecomunicazioni, si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo, appunto, mediamente, occupano il suolo pubblico, introducendo così la figura della *soggettività passiva mediata*, sicché anche gli utilizzatori materiali delle infrastrutture di proprietà di una società terza, concessionaria, possono essere ritenuti obbligati al pagamento del canone.

Come sancito dalla recente sentenza del Tribunale di La Spezia emessa in data 21.3.2025 e che questo Giudice condivide “....Tale normativa (art. 1 co. 831 L. n.160/2019 come modificato dalla L.n.178/2020 n.d.r.) è stata poi oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 5 co. 14 *quinquies* D.L. n. 146 /2021 convertito in L. n. 215 /2021, che ha chiarito che: “*Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita*” e ciò significa che nei settori in cui esiste una separazione tra proprietario delle infrastrutture e soggetto che si occupa della successiva vendita, obbligato al pagamento del canone unico è esclusivamente il concessionario e non anche l'utilizzatore- venditore del bene.” e nel presente caso, da un lato TIM risulta proprietaria delle infrastrutture e in quanto tale, titolare della concessione rilasciata dal Comune di Corciano e, dall'altro, Vodafone, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è a sua volta operatore telefonico che in parte utilizza le infrastrutture ancora di proprietà di TIM e in parte utilizza proprie infrastrutture, per erogare i medesimi servizi.

Dunque, applicando l'art. 5 co. 14^{quiquies} del D.L. n. 146 /2021, convertito in L. n. 251 /2021, Vodafone non sarebbe tenuta al pagamento richiesto canone unico come previsto dall'art. 1 co. 831 L. 160/2019.

La tesi sostenuta dall'agente della riscossione è tuttavia nel senso di inapplicabilità della normativa, venendo in rilievo anche nel caso di specie una *occupazione mediata* del suolo pubblico da parte di Vodafone così che la medesima sarebbe tenuta al pagamento del canone unico.

Ma come sostenuto dalla ricorrente e non contestato né dimostrato il contrario dalla resistente, Vodafone utilizza i cavi posti nel Comune di Corciano a seguito di concessione di occupazione del territorio dell'Ente alla TIM e VODAFON usa detti cavi mediante VULA, che è l'acronimo di Virtual Unbundling Local Access , un sistema di connessione che viene spesso associata ad un altro standard, l'NGA, per delle similitudini dal punto di vista tecnico. In pratica l'operatore che offre i servizi ,generalmente in fibra misto rame, ma potrebbe anche trattarsi di fibra ottica “pura” in FTTH, in tale modalità, non è proprietario della rete stessa, ma le infrastrutture vengono affittate dal provider per permettere l'accesso alla rete richiesta dall'utente. Quindi un operatore che non ha delle reti proprie ,che fa parte dei cosiddetti OLO, Other Licence Operators, porta la fibra fino alla centrale e sarà il provider proprietario della rete ,in genere TIM, ex monopolista del mercato telefonico italiano, ad occuparsi di trasmettere il segnale in fibra fino all'armadio stradale e a portare il servizio fino all'abitazione del cliente tramite il cavo in rame chiamato normalmente “ultimo miglio”, (o direttamente in casa, se parliamo rete FTTH).Ogni centrale su cui è possibile garantire i servizi in bitstream VULA è dotata di un nodo locale per tale utilizzo, che dovrà essere condiviso tra tutti gli operatori che richiedono la connessione in VULA (ognuno con un proprio “kit” di consegna del traffico) e che resterà indipendente dal resto dei nodi di rete dell'operatore proprietario. La fibra, quindi, trasmetterà il segnale di tutti gli operatori OLO, sfruttando le LAN virtuali (VLAN) per tenere separate le connessioni.

Non vi è stata, pertanto, alcuna materiale occupazione del territorio comunale di Corciano da parte di Vodafone e utilizzo materiale dell'infrastruttura, poiché la rete TIM è già soggetta a concessione, Vodafone non la utilizza per posare propri cavi all'interno della medesima e il canone è dunque interamente versato dalla proprietaria-occupante.

Quindi, come sancito dalla sentenza sopra citata ,la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non importa di per sé un'occupazione ulteriore rispetto a quella determinata dalla presenza delle infrastrutture stesse, salvo il caso in cui, come già anticipato, l'operatore telefonico non si sia limitato ad una utilizzazione virtuale, ma abbia a sua volta posato dei propri cavi all'interno dell'infrastruttura Telecom.

Non può dirsi quindi integrato il presupposto oggettivo del canone: difetta una nuova occupazione del suolo da parte di Vodafone, che non ha in alcun modo utilizzato materialmente le infrastrutture del concessionario TIM, essendosi limitata ad un mero collegamento virtuale tramite cavi già presenti e in precedenza posati dalla concessionaria e poiché la rete TIM è già soggetta a concessione e Vodafone non la utilizza per posare propri cavi all'interno della medesima, il canone è dunque interamente versato dalla proprietaria-occupante considerato che la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non importa di per sé un'occupazione ulteriore rispetto a quella determinata dalla presenza delle infrastrutture stesse, salvo il caso in cui, l'operatore

telefonico non si sia limitato ad una utilizzazione virtuale, ma abbia a sua volta posato dei propri cavi all'interno dell'infrastruttura Telecom.

A tali conclusioni è giunto anche il Giudice di questo Tribunale Dr.Berti con sentenza del 5.7.2024, il Giudice di questo Tribunale Dr.Lia Cecilia con sentenza del 18.3.2025 e il Tribunale di Vicenza del 21.1.2025 che ha citato anche quanto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 8628 del 7.5.2020, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciati dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”, sì che, applicando il principio di cui sopra al caso di specie, l'asserita occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di Vodafone non è configurabile in quanto soggetto terzo utilizzatore del suolo pubblico allo stesso consentita in virtù di atto di natura privatistica intercorso con TIM e tramite collegamento virtuale e non mediante l'installazione di infrastrutture proprie di Vodafone.

L'opposizione va quindi accolta con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 17- emesso in data 18.06.2024 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano “*Ai sensi e per gli effetti della legge 160 del 2019 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione .. – UBICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Civ. 0 - KM 0,000 - Q.tà 1 – MEZZO/OCCUP UTENZE COM. SUP. 20.000 AB. - MQ 1 – TARIFFA 800,0000 – IMPORTO 800,0000 – ANNO 2024*” notificata a Vodafone in data 21.06.2024.

Spese legali interamente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.6.2025;

definitivamente pronunciando sull' opposizione avverso l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 17- emesso in data 18.06.2024 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano “*Ai sensi e per gli effetti della legge 160 del 2019 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione .. – UBICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Civ. 0 - KM 0,000 - Q.tà 1 – MEZZO/OCCUP UTENZE COM. SUP. 20.000 AB. - MQ 1 – TARIFFA 800,0000 – IMPORTO 800,0000 – ANNO 2024*” notificata a Vodafone in data 21.06.2024 proposta da **VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017)**, con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, partita IVA n. 08539010010, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale legale rappresentante della Lindam S.r.l., nella qualità di procuratrice speciale di Vodafone Italia S.p.A., giusta procura del 15 gennaio 2019, Rep. 49774, Racc. 24830 in Notar Ciro de Vivo di Milano, registrata a Milano il 16 gennaio 2019 al n. 1319, serie T1, rappresentata e difesa dall' Avv. Veronica Vitagliano CF VTGVNC81S64F839A, pec: veronicavitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'Avv. Elena Mele (CFMLELNE78D47F839S) entrambe del Foro di Napoli, come da procura in calce al

detto atto e che per le comunicazioni indicano il fax 081281092 pec: veronicavitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it) contro **I.C.A. - imposte comunali affini - S.p.A.** c.f. 02478610583/P.Iva 01062951007), con sede legale in Roma - Via di Novella, 22 e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia, 136, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Rag. Paolo Zangani, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega rilasciata su separato foglio, dagli Avv.ti Enrico Bocchino (c.f.: BCC NRC 66C31 D969G), nato a Genova il 31.03.1966 e Sara Testani (c.f.: TST SRA 73S62 D810J), nata a Frosinone il 22.11.1973, entrambi del Foro della Spezia e con loro elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 - La Spezia all'indirizzo pec: ufficio.legale@pec.icatributi.com e contro il **Comune di CORCIANO (PG)**, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. 00430370544- Corso Cardinale Rotelli, 21 Corciano- Casa Comunale pe: comune.corciano@postacert.umbria.it,contumace:

-Ritenuta la propria competenza per valore

-accoglie l'opposizione e per l'effetto

-annulla l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 17- emesso in data 18.06.2024 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano "*Ai sensi e per gli effetti della legge 160 del 2019 comma 821 lettere g ed h, avendo accertato a carico del contribuente le sottoelencate fattispecie soggette ad imposizione .. – UBICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Civ. 0 - KM 0,000 - Q.tà 1 – MEZZO/OCCUP UTENZE COM. SUP. 20.000 AB. - MQ 1 – TARIFFA 800,0000 – IMPORTO 800,0000 – ANNO 2024*" e notificata a Vodafone in data 21.06.2024.

-accerta e dichiara che Vodafone Italia S.p.a. nulla deve versare al Comune di Corciano a titolo di Canone Unico ex art. 1 co. 831 L. n. 160 /2019 e relative indennità e sanzioni di cui all'atto impugnato;

- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Perugia 17.7.2025

Il Giudice Onorario

Dr.Alberta Balloni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA

R.G. 504/2024

La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

dott.Caterina Passarelli	Presidente
dott.Martina Gasparini	Consigliere
dott.Caterina Caniato	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. (C.F. 01062951007), assistita e difesa
dall'Avv. BOCCHINO ENRICO

appellante

e

VODAFONE ITALIA S.P.A. (C.F. 93026890017), assistito e difeso dall'Avv.
CARUSO PAOLO

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (c.f./P.Iva 80010110288), contumace

appellati

**Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1802/2023
pubblicata il 20 settembre 2023**

CONCLUSIONI

per parte appellante:

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:

accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la sussistenza del presupposto del Canone Unico e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 95 - ID Pratica 13816913 del 09.08.2022.

Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

per parte appellata Vodafone Italia Spa:

Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare inammissibile o comunque respingere integralmente l'appello proposto da ICA S.p.A. (già S.r.l.) e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1802 del 20 settembre 2023, ovvero in subordine accogliere i motivi assorbiti, come riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.; con ogni conseguente statuizione e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.

Ragioni della Decisione

1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 ottobre 2022, VODAFONE ITALIA S.p.a. (di seguito, Vodafone) conveniva in giudizio il COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO e I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.l. chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13816913 emesso il 9.8.2022 notificato il 12.08.2022 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Selvazzano Dentro ai sensi dell'art. 1, comma 831 della L.160/2019 e del "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" (doc. 3), approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30.4.2021, con il quale I.C.A., per conto del Comune di Selvazzano

Dentro, aveva intimato a Vodafone il pagamento della somma di €1.048,00 a titolo di canone unico per l'occupazione del territorio comunale (di seguito, CUP) per l'anno 2022, maggiorato di indennità, sanzioni e interessi.

Si costituiva in giudizio I.C.A., nella sua veste di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del CUP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento a carico di Vodafone

La convenuta I.C.A. affermava che Vodafone dovesse ritenersi occupante in via mediata del suolo pubblico comunale e contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art.5 comma 14- quinquies D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, di interpretazione autentica del comma 831, art.1 L n.160/2019. Secondo la prospettazione della difesa di I.C.A., tale norma non potrebbe trovare applicazione nel settore delle telecomunicazioni e si riferirebbe esclusivamente ad altri settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica.

I.C.A. sosteneva la debenza del canone unico anche in ragione del fatto che TIM non lo corrispondeva per le utenze Vodafone. In merito, produceva una missiva del 26 maggio 2022 proveniente dall'ufficio legale di TIM nella quale si affermava che “ai fini del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture dovuto dalle società erogatrici di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 831, Legge 160/2019) la scrivente Società provvede a dichiarare annualmente entro la scadenza di legge le proprie utenze non comprensive di quelle appartenenti agli altri operatori utilizzatori, anche in via mediata, delle infrastrutture di Tim S.p.A.” (doc. 9).

I.C.A. contestava inoltre quanto affermato da Vodafone nell'atto di citazione (pag.13 ultimo capoverso), secondo cui essa verserebbe a TIM un corrispettivo “più che indennitario” per ciascun utente connesso tramite la infrastruttura di TIM, rilevando l'assenza di prova documentale che dimostrasse versamenti commisurati al numero delle utenze.

In ordine alla misura del canone richiesto, l'appellata allegava di avere quantificato l'importo dovuto per il CUP in €800,00 (oltre indennità sanzioni ed accessori), ossia nella misura minima prevista all'art.1, comma 831 L 160/2019, sulla base della prova

dell'esistenza di almeno una utenza Vodafone sul territorio del Comune di Selvazzano Dentro (la propria utenza, come allegato al doc.n.2).

Dal punto di vista procedurale, affermava di aver richiesto a Vodafone di presentare la dichiarazione relativa alle utenze in data 07.09.2021 (Allegato Prod.11), senza ricevere riscontro.

Il Comune di Selvazzano Dentro rimaneva contumace.

2. Con sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione da parte di Vodafone e ha annullato l'impugnato avviso di accertamento esecutivo e ha condannato i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite.

Il giudice di prime cure ha ritenuto provate, in quanto non contestate, le circostanze di fatto che Vodafone avesse rapporti contrattuali con il concessionario TIM che le consentivano di fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale utilizzando servizi per il collegamento, impianti, cavi e centraline forniti da TIM con accesso solo virtuale all'infrastruttura TIM "perché Vodafone non ha materiale disponibilità del collegamento e dell'infrastruttura".

Ha ritenuto pertanto che nel caso in esame la titolarità dei contratti di vendita in capo a Vodafone sia separata dalla titolarità delle infrastrutture, di proprietà di TIM, e che pertanto la fattispecie ricade in quella prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art.5 comma 15-quinquies del D.L. n.146/2021.

Il Tribunale di Padova ha, di conseguenza, ritenuto il canone dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (TIM) ed ha escluso che il Comune potesse richiederlo anche a Vodafone, ritenendo maggiormente convincente l'interpretazione dell'art.5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021 proposta da Vodafone, in quanto aderente al tenore letterale della norma.

3. Avverso l'indicata pronuncia, I.C.A. propone appello con atto notificato il 20 marzo 2024, chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto. L'impugnazione è affidata formalmente ad un solo motivo: la violazione e/o errata applicazione dell'articolo 1, comma 831, Legge 160/2019, modificato dall'articolo 1, comma 848,

Legge 178/2020, oggetto di interpretazione autentica dettata dall'articolo 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 e del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" del comune di Selvazzano Dentro.

L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente la fattispecie di "occupazione mediata" del suolo pubblico comunale da parte di Vodafone e, conseguentemente, ha escluso l'obbligo di pagamento del CUP da parte di quest'ultima, ai sensi dell'art.1 comma 831 L. 160/2019. Secondo la prospettazione di parte appellante, Vodafone sarebbe tenuta al pagamento del canone unico sulla base del numero delle sue utenze, in quanto occuperebbe il suolo pubblico comunale attraverso l'utilizzo materiale delle reti TIM in rame o in fibra ottica, esistenti sul suolo pubblico comunale, senza le quali non potrebbe attivare alcuna utenza.

L'occupazione mediata di suolo pubblico da parte di Vodafone, secondo l'appellante, non sarebbe esclusa né dal fatto che l'utilizzo delle reti TIM avvenga tramite accessi telematici (NGA – VULA) e sia condiviso con altri operatori né dall'applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 14-quinquies D.L. n.146/2021. Tale norma, secondo I.C.A., non sarebbe applicabile al settore delle telecomunicazioni in quanto non è prevista – a differenza dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale – una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.

Il Comune di Selvazzano Dentro rimane contumace.

Si costituisce in giudizio Vodafone chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, affermando che sia divenuta non più contestabile la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso il requisito dell'utilizzo materiale dell'infrastruttura di proprietà di TIM, in mancanza di specifica contestazione di tale autonoma *ratio decidendi*.

Infatti, l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione costituisce presupposto per l'applicazione del contributo unico, come stabilito all'art.1 comma 831 della L.n.160/2019 secondo cui "il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria".

L'esclusione dell'utilizzo materiale, da parte di Vodafone, delle infrastrutture di TIM renderebbe pertanto irrilevante la questione, sulla quale è incentrato l'appello, circa l'applicabilità o meno della norma di interpretazione autentica di cui all'art.5, comma 14-quinquies L. n.146/2021, in quanto inidonea a sovvertire l'esito della decisione.

La parte appellata contesta la fondatezza dell'appello anche nel merito e chiede la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'occupazione mediata delle infrastrutture di TIM da parte di Vodafone e la conseguente imposizione del canone unico.

Vodafone ripropone infine, il secondo e il terzo motivo di opposizione - assorbiti e non esaminati dal Tribunale di Padova – con i quali aveva contestato la violazione della L.n.160/2019 e del Regolamento comunale in mancanza di un preliminare formale accertamento, da parte dell'Ente, della asserita occupazione abusiva ed aveva contestato l'illegittima quantificazione delle somme dovute.

Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4. L'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.

4.1. Il canone unico patrimoniale o CUP è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1 comma 816 ss. della L.n.160/2019, e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP. Il testo originario della norma prevedeva che "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e

condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50 Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.

4.2. Il comma 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato successivamente modificato del comma 848 della legge n.178/2020 (legge di bilancio 2021), prevedendo che “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Pertanto, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), che era tenuto a pagare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che fossero o meno suoi clienti), nella formulazione attuale la norma ha introdotto la figura degli “occupanti mediati”, ulteriori soggetti passivi delle richieste di pagamento del canone, individuati in chiunque utilizzi materialmente le infrastrutture del titolare della concessione. Tali soggetti sono tenuti al pagamento, in favore del Comune, del corrispettivo per l'occupazione mediata del suolo pubblico, calcolato sulla base del parametro costituito dal numero di utenze connesse. 4.3. Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020 riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009 n. 1 - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei

cavi e delle condutture di altri soggetti. Nella citata circolare (che concludeva per l'obbligo di pagamento di TOSAP e COSAP da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell'occupazione mediata: "l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni". Per la quantificazione del compenso per la occupazione del suolo pubblico con la posa di cavi di telecomunicazioni il legislatore ha scelto di utilizzare il solo parametro del numero delle utenze, ritenendolo di semplice utilizzo e congruo quale misuratore dell'utilizzo più intenso del bene da parte degli operatori che hanno venduto tali utenze. Non è stato adottato alcun altro parametro fra i vari possibili quali ad esempio l'intensità del flusso di dati e la lunghezza delle linee. Le ragioni di tale scelta sono chiarite nella citata circolare del 20/01/2009 n. 1 nella più agevole determinazione del canone dovuto. 4.4. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall'art.1, comma 848 della L n.178/2020 è stato fatto oggetto di interpretazione autentica, introdotta con l'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine "occupazione mediata", ha stabilito che: "a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas

naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»; In altri termini, l'occupazione mediata (e la conseguente titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del CUP), pur se di fatto esistente, viene normativamente esclusa nei casi in cui siano distinti il titolare delle infrastrutture e il titolare dei contratti di vendita. La norma vincola l'interprete, ad esempio, a ritenere che le società di distribuzione del gas non occupino in via mediata le tubature attraverso le quali transita il gas destinato ai loro clienti. L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali. È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita e nel settore dell'energia elettrica con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale.

E' pacifico che, nel Comune di Selvazzano Dentro, Vodafone abbia concordato con TIM l'utilizzo delle sue reti di telecomunicazione e che non abbia posato reti proprie in nessuna tratta presente sul territorio comunale. Deve pertanto escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti TIM da parte di Vodafone possa qualificarsi come occupazione mediata e conseguentemente il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa

dichiarazione circa il numero delle utenze – è solamente TIM, quale concessionaria delle reti.

5. Deve darsi atto di persistenti contrasti nella giurisprudenza di merito (ex multis, in senso conforme alla sentenza appellata, Tribunale di Rovigo 7.05.2025, Tribunale di Vicenza 21 gennaio 2025 ; in senso contrario Tribunale di Livorno 16 gennaio 2025 – motivata in quanto “Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, come da sentenze cui fanno riferimento le parti” e Tribunale di Padova 31.07.2024 motivata in ragione del fatto che l’operatore non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, come previsto dalla lett.a) del comma 14 quinquies dell’art.5 del DL.160/19 ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*:

I. Rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza appellata.

II. Condanna la parte appellante I.C.A. s.p.a. al pagamento, in favore della parte appellata Vodafone Italia spa, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €1.860,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento,

da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 01 luglio 2025.

Il Consigliere relatore

Caterina Caniato

Il Presidente

dott.Caterina Passarelli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA

R.G. 1130/2024

La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei Magistrati:

Caterina Passarelli	Presidente
Martina Gasparini	Consigliere
Caterina Caniato	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. (GIÀ S.R.L.) (C.F. 02478610583),
assistito e difeso dall'Avv. BOCCHINO ENRICO

appellante

e

VODAFONE ITALIA S.P.A. (C.F. 93026890017), assistito e difeso dall'Avv. CARUSO
PAOLO

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (c.f./P.Iva 80010110288), contumace

appellati

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1/2024 pubblicata il
2/1/2024

CONCLUSIONI:

per parte appellante:

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:

- **accertare e dichiarare** la nullità dell'impugnata sentenza stante la sussistenza del presupposto del Canone Unico e,

- **per l'effetto, confermare** l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2021 - n. 4 - ID Pratica 12901693 del 28.10.2021.

Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

per parte appellata:

Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare inammissibile o comunque respingere integralmente l'appello proposto da I.C.A. S.p.A. (già S.r.l.) e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1 del 2 gennaio 2024, ovvero in subordine accogliere i motivi assorbiti, come riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.; con ogni conseguente statuizione e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.

Ragioni della Decisione

1.

Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 VODAFONE ITALIA S.p.a. (di seguito, Vodafone) conveniva in giudizio il COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO e I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.l. chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n.12901693 emesso il 28.10.2021 ai sensi dell' art. 1, comma 831 della L.160/2019 e del "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" (**doc. 3**), approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30.4.2021, con il quale I.C.A., per conto del Comune di Selvazzano Dentro, aveva intimato a Vodafone il pagamento della somma di €2.405,00 a titolo di canone unico per l'occupazione del territorio comunale (di seguito, CUP) per l'anno 2021, maggiorato di indennità, sanzioni e interessi.

Vodafone chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, a lei notificato via pec in data 28.10.2021, affermandone la illegittimità, difettando il presupposto dell'occupazione di suolo pubblico. Allegava di non avere, sul territorio del Comune convenuto, né una propria rete né propri apparati e di attuare il collegamento tra i propri clienti e la propria "Rete Primaria" tramite la rete e gli apparati di proprietà di TIM, titolare della concessione per l'occupazione del territorio comunale e proprietaria

dell'infrastruttura sia nelle tratte, denominate FTTC, che collegano la Centrale TIM alle *cabinet* (armadietti di ricovero degli apparati di diramazione, situati sul territorio comunale) sia nelle tratte, denominate FTTH, che collegano le *cabinet* agli utenti finali.

Vodafone precisava di avere stipulato con TIM un contratto, approvato dall'AGCom, denominato VULA (*Virtual Unbundled Local Access*) che includeva un "kit di consegna" che le consentiva di gestire il traffico dei propri clienti sulle reti di proprietà TIM tramite una presenza virtuale nella Centrale locale di proprietà TIM.

Vodafone esprimeva che, mentre in altri Comuni era presente con una propria rete, nel Comune di Selvazzano Dentro non era proprietaria di cavi telefonici interrati o di altra infrastruttura e si serviva unicamente della rete di proprietà di TIM, in condivisione con altri operatori, tramite l'uso di VLAN (*Virtual Local Area Network*, rete di area locale virtuale) e della Centrale di proprietà di Tim, tra l'altro collocata fuori dal territorio comunale.

Vodafone contestava di essere tenuta al pagamento del CUP in quanto occupante "in via mediata" della rete di distribuzione TIM, considerata l'interpretazione autentica del comma 831, art.1 L. n.160/2019 ad opera del D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, art.5 comma 14-*quinquies* inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, secondo cui *il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture*, per quanto qui rileva, nei casi in cui, come il presente, sia prevista la *separazione*, in ragione di *assetti contrattuali*, tra il soggetto titolare delle infrastrutture (TIM) ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale (Vodafone) ed affermava che il titolare dell'infrastruttura rappresentasse l'unico soggetto passivo del CUP.

Vodafone affermava infine che solo TIM fosse a conoscenza del numero di tutte le connessioni presenti e in grado di riferirne all'Ente. Affermava che TIM riceverebbe un corrispettivo più che indennitario per ciascuno degli utenti di Vodafone connesso tramite la sua infrastruttura.

Vodafone contestava l'illegittimità dell'accertamento anche sotto il profilo procedurale, in quanto non preceduto da una formale constatazione dell'asserita occupazione abusiva con verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto anche dal Regolamento comunale sul canone unico all'art. 3.

Si costituiva in giudizio I.C.A., nella sua veste di concessionaria per l'accertamento e la riscossione del CUP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento a carico di Vodafone quale occupante in via mediata del suolo pubblico comunale.

La convenuta I.C.A. contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art.5 comma 14-*quiquies* D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, di interpretazione autentica del comma 831, art.1 L n.160/2019. Pur non contestando la separazione, in concreto, fra il soggetto titolare delle infrastrutture (TIM) e il soggetto titolare del contratto di vendita (Vodafone), affermava che tale norma si applicasse nei soli settori del gas e dell'elettricità e non nel settore delle telecomunicazioni e che pertanto si dovesse ritenere Vodafone tenuta al pagamento del CUP quale occupante in via mediata del suolo comunale.

I.C.A. contestava quanto affermato da Vodafone nell'atto di citazione (pag.13 ultimo capoverso) che la stessa verserebbe a TIM un "corrispettivo più che indennitario per ognuno degli utenti di Vodafone che viene connesso tramite la infrastruttura di TIM", in mancanza di prova documentale di versamenti commisurati al numero delle sue utenze.

I.C.A. produceva missiva proveniente dall'ufficio legale di TIM del seguente tenore: *ai fini del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture dovuto dalle società erogatrici di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 831, Legge 160/2019) - la scrivente Società provvede a dichiarare annualmente entro la scadenza di legge le proprie utenze non comprensive di quelle appartenenti agli altri operatori utilizzatori, anche in via mediata, delle infrastrutture di Tim S.p.A. (docc. 9 e 10).*

I.C.A. allegava di avere quantificato l'importo dovuto per il CUP in €800,00 (oltre indennità sanzioni ed accessori) nella misura minima prevista all'art.1, comma 831 L 160/2019 sulla base della prova dell'esistenza di almeno una utenza Vodafone sul territorio del Comune di Selvazzano Dentro (la propria utenza, come allegato 2).

Dal punto di vista procedurale, affermava di aver richiesto a Vodafone di presentare la dichiarazione relativa alle utenze in data 07.09.2021 (Allegato Prod.11) e di non avere ricevuto riscontro.

Il Comune di Selvazzano Dentro rimaneva contumace.

2.

Con sentenza n.1/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024 il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione da parte di Vodafone e ha annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo in quanto illegittimo per difetto di presupposti in fatto e in diritto ed ha conseguentemente accertato che nulla è dovuto dalla Vodafone al Comune per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni, a spese compensate.

Il giudice di prime cure ha ritenuto provate, in quanto non contestate, le circostanze di fatto che Vodafone avesse rapporti contrattuali con il concessionario TIM che le consentivano di fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale ma che non le consentivano di utilizzare la rete in modo esclusivo né di provvedere alla manutenzione delle reti.

Ha ritenuto, sulla base di tali circostanze, che fosse da escludersi l'occupazione in via mediata, da parte di Vodafone, delle infrastrutture in concessione a TIM mancando la relazione materiale con gli impianti.

Il tribunale di Padova ha ritenuto pertanto Vodafone semplice fruitore del servizio di rete fornito da TIM, intestataria della concessione, sulla base di assetti contrattuali e ha pertanto ritenuto concretata la fattispecie, di cui all'art.5 comma 15-quinquies del D.L. n.146/2021, sussistendo una separazione, in ragione di assetti contrattuali, tra Vodafone, quale titolare dei contratti di vendita e TIM titolare delle infrastrutture. Il Tribunale di Padova ha, di conseguenza, statuito che il canone fosse dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (TIM), nella misura calcolata computando tutte le utenze, comprese quelle riferibili a Vodafone ed alle altre società di vendita.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che TIM, quale titolare e unica utilizzatrice dell'infrastruttura, fosse tenuta a dichiarare al Comune anche le utenze delle società di vendita. Ha ritenuto inoltre che TIM, quale società che curava materialmente gli allacci e i collegamenti su richiesta delle società di vendita, fosse necessariamente a conoscenza del numero e della dislocazione dei collegamenti e, dunque, del numero delle utenze di ciascuna società di vendita e fosse pertanto perfettamente in grado di farne dichiarazione al Comune.

Il Giudice di prime cure ha escluso che il Comune potesse richiedere il canone anche a Vodafone quale soggetto titolare del contratto di vendita, risolvendosi tale richiesta alternativamente in una richiesta a soggetto privo di legittimazione passiva ovvero in una ingiustificata duplicazione di imposizione, a ingiustificato vantaggio dell'Ente locale. Infatti, per un verso, Vodafone è già legata al concessionario da rapporto contrattuale (oneroso) e, per altro verso, la soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprende anche le utenze delle società di vendita. Sarebbe quindi un errore far discendere la legittimazione passiva di Vodafone dalla mera titolarità di utenze (contratti di vendita).

D'altro canto, il Comune non riceverebbe alcun pregiudizio dal richiedere il canone per intero alla sola concessionaria ed anzi riceverebbe un vantaggio nella riscossione del canone, dovendosi di regola interfacciare con un unico interlocutore, tenuto alla dichiarazione complessiva delle utenze.

3.

Avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.1/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, I.C.A. propone appello con atto notificato il 1 luglio 2024 chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto, affidato formalmente ad un solo motivo.

Violazione e/o errata applicazione della norma: articolo 1, comma 831, Legge 160/2019, modificato dall'articolo 1, comma 848, Legge 178/2020, oggetto di interpretazione autentica dettata dall'articolo 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 - Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" del comune di Selvazzano Dentro.

L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere la fattispecie di "occupazione mediata" del suolo del Comune di Selvazzano Dentro e il conseguente obbligo di pagamento del CUP a carico di Vodafone a norma dell'art.1 comma 831 L 160/2019.

I.C.A. ha inoltre contestato la sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 14-quinquies D.L. n.146/2021 non sia limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ove è

prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.

Secondo la prospettazione di parte appellante, nel settore delle telecomunicazioni sarebbero tenuti al pagamento del canone unico i singoli operatori, sulla base del numero di utenze di ciascuno, in quanto tali utenze sono attivate grazie all'accesso alle reti di telecomunicazioni del titolare di concessione, in rame o in fibra ottica, utilizzando la tratta di rete che va dalla centrale all'armadio ripartilinea o da quest'ultimo alla casa dei clienti. Il fatto che l'utilizzo avvenga tramite accessi telematici (NGA – VULA) e sia condiviso con altri operatori non escluderebbe l'occupazione mediata.

Il Comune di Selvazzano Dentro rimane contumace.

Si costituisce in giudizio Vodafone chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse. Deducere Vodafone che il *thema decidendum* ex art.342 c.p.c. atterrebbe esclusivamente alla corretta applicazione della norma di interpretazione autentica (art.5 comma 14-quinques D.L. 246/2019) mentre dovrebbe ritenersi pacifica e non più contestabile la ricostruzione tecnica delle modalità di erogazione del servizio di telecomunicazioni come illustrata da Vodafone in primo grado e non contestata da I.C.A., che ha condotto il giudice di primo grado ad affermare che Vodafone non abbia alcun materiale rapporto con le condutture escludendo così il requisito dell'occupazione materiale richiesto dall'art.1 comma 831 L.n.160/2019.

La parte appellata inoltre sostiene che in tutti i casi di fornitura in cui il titolare dell'infrastruttura non coincide con il titolare del contratto di vendita (sia esso per disposizione di legge o anche per regolamento o contratto) l'unico soggetto tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale sia il titolare dell'infrastruttura.

A sostegno di tale interpretazione invoca anche i lavori parlamentari che nel presentare la norma di interpretazione autentica art.5 comma 14-quinques D.L. 246/2019 richiamano i servizi di telecomunicazione e non solo i servizi di distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore e radiotelevisivi (dossier D.L. 146/2021 A.C. 3395, doc. C pagg. 59-61 e 61-63). L'appellata cita inoltre due proposte di emendamento (non approvate) che erano volte a differire l'applicabilità dell'art.5 comma 14-quinques D.L. 246/2019 limitatamente al settore delle telecomunicazioni.

Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4.

L'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.

4.1. Il canone unico patrimoniale o CUP è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1 comma 816 ss. della L.n.160/2019, e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP.

Il **testo originario** della norma prevedeva che *“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:*

Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50

Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.

4.2. Il comma 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato successivamente modificato del comma 848 della legge n.178/2020 (legge di bilancio 2021), prevedendo che *“il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.*

Pertanto, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), che era tenuto a pagare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che

fossero o meno suoi clienti), nella formulazione attuale la norma ha introdotto la figura degli “occupanti mediati”, ulteriori soggetti passivi delle richieste di pagamento del canone, individuati in chiunque utilizzi materialmente le infrastrutture del titolare della concessione. Tali soggetti sono tenuti al pagamento, in favore del Comune, del corrispettivo per l’occupazione mediata del suolo pubblico, calcolato sulla base del parametro costituito dal numero di utenze connesse.

4.3. Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020 riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009 n. 1 - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un’occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti.

Nella citata circolare (che concludeva per l’obbligo di pagamento di TOSAP e COSAP da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell’occupazione mediata: “l’evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”.

Per la quantificazione del compenso per la occupazione del suolo pubblico con la posa di cavi di telecomunicazioni il legislatore ha scelto di utilizzare il solo parametro del numero delle utenze, ritenendolo di semplice utilizzo e congruo quale misuratore dell’utilizzo più intenso del bene da parte degli operatori che hanno venduto tali utenze. Non è stato adottato alcun altro parametro fra i vari possibili quali ad esempio l’intensità del flusso di dati e la lunghezza delle linee. Le ragioni di tale scelta sono chiarite nella citata circolare del 20/01/2009 n. 1 nella più agevole determinazione del canone dovuto.

4.4. Il comma 831 dell’articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall’art.1, comma 848 della L n.178/2020 è stato fatto oggetto di **interpretazione autentica**, introdotta con l’art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede di

conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine “occupazione mediata”, ha stabilito che:

*“a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate **nei settori in cui è prevista una separazione**, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, **tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale**, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.*

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;

In altri termini, l'occupazione mediata (e la conseguente titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del CUP), pur se di fatto esistente, viene normativamente esclusa nei casi in cui siano distinti il titolare delle infrastrutture e il titolare dei contratti di vendita. La norma vincola l'interprete, ad esempio, a ritenere che le società di distribuzione del gas non occupino in via mediata le tubature attraverso le quali transita il gas destinato ai loro clienti.

L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse *in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali*. È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita e nel settore dell'energia elettrica con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la

separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale.

E' pacifico che, nel Comune di Selvazzano Dentro, Vodafone abbia concordato con TIM l'utilizzo delle sue reti di telecomunicazione e che non abbia posato reti proprie in nessuna tratta presente sul territorio comunale. Deve pertanto escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti TIM da parte di Vodafone possa qualificarsi come occupazione mediata e conseguentemente il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa dichiarazione circa il numero delle utenze – è solamente TIM, quale concessionaria delle reti.

5.

Deve darsi atto di persistenti contrasti nella giurisprudenza di merito (*ex multis*, in senso conforme alla sentenza appellata, Tribunale di Rovigo 7.05.2025, Tribunale di Vicenza 21 gennaio 2025 ; in senso contrario Tribunale di Livorno 16 gennaio 2025 – motivata in quanto “Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, come da sentenze cui fanno riferimento le parti” e Tribunale di Padova 31.07.2024 motivata in ragione del fatto che l'operatore non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, come previsto dalla lett.a) del comma 14 *quinqies* dell'art.5 del DL.160/19 ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari).

6.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. (GIÀ S.R.L.) con atto di citazione notificato il 1 luglio 2024 nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A. e del COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024 così provvede:

- I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata.
- II. Condanna la parte appellante I.C.A. s.p.a. al pagamento, in favore della parte appellata Vodafone Italia spa, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €1.860,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 10 giugno 2025

Il Consigliere estensore

Caterina Caniato

Il Presidente

Caterina Passarelli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6836/2022** promossa da:

VODAFONE ITALIA S.P.A. (c.f. 93026890017),

con il patrocinio dell'avv. PAOLO CARUSO

ATTORE

contro

COMUNE DI VALDAGNO (c.f. 00404250243),

contumace

I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. (c.f. 02478610583),

con il patrocinio dell'avv.to Enrico Bocchino

CONVENUTO

Udienza di p.c.: 25.3.2025

Conclusioni Vodafone Italia s.p.A.:

“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo notificato in data 11.11.2022 dalla I.C.A. S.r.l. per conto del Comune di Valdagno in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l'anno 2022 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni; con caducazione e annullamento di ogni altro atto consequenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”;

Conclusioni I.C.A. s.r.l.:

*“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e,
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 15 - ID Pratica 13874126 del 15.09.2022 per l'anno 2022;*

- In via cautelare, accertare e dichiarare infondata la richiesta sospensiva dell'efficacia cautelare dell'avviso di accertamento esecutivo n. 15 - ID Pratica 13874126 del 15.09.2022 per l'anno 2022 e, - per l'effetto, rigettarla. Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della I.C.A. S.r.l. delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al difensore, come per legge”;

Fatto e motivi della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Vodafone S.p.A. conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Comune di Valdagno e la società I.C.A. -imposte comunali affini S.r.l., concessionaria riscossione tributi, chiedendo accertare e dichiarare l'illegittimità, con conseguente annullamento, dell'accertamento esecutivo n. 15 del 15.9.2022, rif. atto n. 13874126, pari ad euro 1.049,00, preteso per pagamento canone unico patrimoniale (CUP) ex art. 1, co. 831, L. 160/2019, per l'anno 2022, per asserita occupazione permanente del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di telefonia.

Vodafone S.p.A. riteneva illegittima la pretesa impositiva giusto il tenore della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5, co. 14quinquies, D.L. 146/2021 (legge di conversione n. 215/2021) traendo da essa l'esclusione – rispetto alla pretesa di versamento del canone di occupazione di suolo pubblico con cavi e condutture – della legittimazione passiva delle c.d. società di vendita (la stessa Vodafone), ossia società che utilizzano virtualmente (e non materialmente) le infrastrutture del concessionario (nel caso di specie TIM), ritenendo quest'ultimo l'unico legittimato passivo della pretesa impositiva.

La società opponente valorizzava, ulteriormente, anche l'assenza del requisito dell'utilizzo “materiale”, da parte di Vodafone, dell'infrastruttura della proprietaria e concessionaria TIM, in ragione delle modalità tecnico-contrattuali di erogazione del servizio di comunicazione mobile e fissa nel territorio comunale in questione: spiegava, invero, che il collegamento tra la “*Rete primaria*” di Vodafone e la presa del cliente finale avviene utilizzando, parzialmente o totalmente, “*servizi di collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline forniti da altri soggetti posti sul territorio comunale*”, principalmente l'ex monopolista TIM- Telecom Italia S.p.A., ad oggi titolare della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della c.d. Rete di accesso succitata; allo stesso tempo precisava che la modalità tecnica di collegamento e il relativo contratto sono denominati VULA, ossia Virtual Unbundled Local Access, per cui Vodafone affitta l'intera tratta che va dalla centrale alle abitazioni dei clienti, pur rimanendo l'accesso alla infrastruttura TIM “virtuale” in quanto l'operatore non affitta fisicamente e materialmente il collegamento, né tantomeno può usare in modo esclusivo.

Sotto un secondo profilo, Vodafone impugnava l'avviso di accertamento per difetto di previo accertamento in fatto, in difetto di contraddittorio, in violazione della Legge 160/2019 e del regolamento comunale, oltrechè per incompetenza del concessionario.

Sotto un terzo profilo riteneva illegittimo il provvedimento per omessa comunicazione dei criteri di quantificazione della somma pretesa, né chiari quelli di determinazione della sanzione applicata.

In via subordinata, e in quarto luogo, censurava il provvedimento opposto per violazione degli artt. 24, 2 e 30 del Regolamento Comunale, per motivi assimilabili al primo motivo di opposizione in ragione dell'allineamento della detta fonte con il contenuto succitato della norma di rango primario e di interpretazione autentica.

Vodafone Italia s.p.A. concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, come da conclusioni sopra rassegnate.

2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio ICA S.r.l. chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La società resistente riteneva non applicabile al caso di specie la disposizione normativa di interpretazione autentica citata da controparte, e in ogni caso tale da non superare il concetto di "occupazione mediata" di cui all'art. 1, co. 831, L. 160/2019, presupposto per l'applicazione del canone di occupazione in questione. Riteneva, in particolare, applicabile la disposizione solo in ipotesi di separazione tra i soggetti titolari della infrastruttura e i soggetti titolari del contratto di vendita, *all'interno della stessa società* (e quindi nell'ambito del Gruppo TIM), e non nell'ipotesi di distinzione tra proprietario e società di vendita – pena lo svuotamento di significato del concetto stesso di occupazione mediata.

I.C.A. S.r.l. concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma integrale del provvedimento opposto, oltre vittoria di spese e compensi.

3. Il Comune di Valdagno non si costituiva in giudizio, indi all'esito della verifica della regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Il procedimento veniva ritenuto documentale e rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.3.2025, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., laddove le parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate.

4. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.

In primo luogo, va indubbiamente valorizzato il disposto di cui all'art. 1, co. 831, L. 160/2019 e la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, co. 14quiquies, D.L. 146/2024.

Dispone la prima delle disposizioni citate che: *“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla*

base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ... In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun en-te non può essere inferiore a euro 800...”

Dispone la norma di interpretazione autentica che: *“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita...”*.

Se quindi, prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione, presupposto per la debenza del canone era l'occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, mediante utilizzo delle infrastrutture del concessionario, all'esito del chiarimento del Legislatore è stato escluso che, in ipotesi di non coincidenza tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito, dipendente – come nel caso di specie – da assetti contrattuali (ossia gli accordi in essere tra Vodafone e TIM), possa configurarsi occupazione mediata da parte della società di vendita, potendo il canone essere preteso esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione della infrastruttura.

Dalla lettera della legge non può trarsi alcuna limitazione (come sostiene la convenuta) alle sole ipotesi di non coincidenza tra soggetto concessionario e soggetto venditore/erogatore appartenenti allo *stesso* gruppo o compagine sociale – anzi rimandando l'espressione “separazione” proprio all'ipotesi di soggetti del tutto distinti.

Né il fatto che possa non esservi trasparenza e chiarezza rispetto alla comunicazione del numero delle utenze complessivamente fornite, dalla concessionaria della infrastruttura insistente su suolo pubblico e dalle (potenzialmente varie e numerose) società di vendita (parametro necessario per il calcolo dell'importo del canone di cui si discute), vale a consentire una interpretazione che si discosti dal dato normativo così come ricostruito.

In secondo luogo, in ogni caso, difetta il requisito dell'utilizzo *materiale* dell'infrastruttura in via mediata.

La sussistenza della rete e infrastrutture di proprietà Tim nel territorio comune di Valdagno è incontestata; pure incontestati i rapporti contrattuali tra TIM e Vodafone, per cui la seconda utilizza, dietro corrispettivo, le infrastrutture TIM per l'erogazione del servizio nel detto ambito territoriale. E' altrettanto incontestato poi che, per detto scopo, Vodafone usi una tecnologia – modalità VULA come

indicata in citazione – che prescinde dall’uso “materiale” della rete TIM, essendo possibile la telecomunicazione e il passaggio dei dati mediante un collegamento “virtuale” – che quindi denota in tal senso anche l’utilizzo, da parte di Vodafone, delle strutture di TIM.

Non si tratta, quindi, di alcuna interpretazione tale da svuotare di significato il concetto di *utilizzo mediato* della infrastruttura altrui, bensì una conseguenza del progresso tecnologico, che prescinde dalla stretta materialità tra struttura fisica di distribuzione e rete di telecomunicazione: si vuole significare che rimane pur sempre ipotizzabile e configurabile l’utilizzo mediato e materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, ad esempio quando il venditore del servizio realizzi una propria rete, con cavi interrati, intervenendo, implementando o completando un tratto (magari quello finale) della rete del concessionario, oppure quando utilizzi fisicamente le altrui infrastrutture instaurando qualsivoglia un rapporto “materiale”. Circostanza che si necessita proprio in ragione del fatto che il *presupposto* dell’applicazione del canone in questione è strettamente connesso alla occupazione del suolo pubblico, che non può che essere materialmente e fisicamente intesa. Laddove invece, come nel caso di specie, la fruizione dell’altrui rete sia, per ragioni di progresso tecnologico, “telematica” e/o “virtuale”, viene meno il necessario requisito dell’utilizzo materiale della infrastruttura altrui, e quindi della debenza del canone.

In definitiva, si ritiene che la disposizione di interpretazione autentica sia applicabile al caso di specie, difettando in ogni caso il requisito dell’utilizzo *materiale* dell’infrastruttura del concessionario.

Per tutti questi motivi, l’opposizione va accolta, conseguendone l’annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo impugnato n. 15 del 15.9.2022, rif. atto n. 13874126 emesso da I.C.A. S.r.l. nei confronti di Vodafone Italia S.p.A.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso entro euro 1.100,00 per i giudizi ordinari di cognizione.

P.Q.M.

il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’avviso di accertamento esecutivo n. 15 del 15.9.2022, rif. atto n. 13874126 emesso da ICA S.r.l. nei confronti di Vodafone Italia s.p.A. per canone unico annuale ex art. 1, co. 831, L. 160/2019 annualità 2022, notificato in data 11.11.2022;
- 2) condanna I.C.A. S.r.l. e Comune di Valdagno, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di Vodafone Italia S.p.a. che liquida in euro 98,00 per anticipazioni ed euro 662,00 per compenso professionale (di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione e euro 200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Vicenza, 1 agosto 2025

Il Giudice

Dott.ssa Vittoria Cuogo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **108/2022** promossa da:

VODAFONE ITALIA SPA (C.F. 93026890017), con il patrocinio dell'avv. CARUSO PAOLO e dell'avv. CALGARO MARIO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori

ATTORE

contro

COMUNE DI VALDAGNO (C.F. 00404250243)

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (C.F. 02478610583), con il patrocinio dell'avv. BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori

CONVENUTI

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981.

Conclusioni

Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 6 marzo 2025, celebratasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato del 23.12.2021, Vodafone Italia S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "*Vodafone*") conveniva in giudizio il Comune di Valdagno (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "*Comune*") e I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "*ICA*"), chiedendo in via preliminare e cautelare la sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n. 12901706 del 28.10.2021 e, nel merito, l'annullamento ovvero la

dichiarazione di nullità od inefficacia dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite.

In fatto, l'attrice esponeva: (a) che con avviso di accertamento esecutivo n. 12901706 emesso il 28.10.2021 e notificato a mezzo *pec* in pari data, ICA, concessionario per la riscossione del canone unico patrimoniale (o CUP) per il Comune di Valdagno, le aveva intimato il pagamento della somma di euro 2.405,00 – di cui euro 1.200,00 per indennità, euro 1.200,00 a titolo di sanzione ed euro 5,00 per spese procedurali; (b) che, tuttavia, nel Comune di Valdagno il servizio pubblico di telefonia fissa veniva erogato da Vodafone senza una propria rete e senza apparati propri collocati sul territorio, per cui non ricorreva il presupposto dell'occupazione di suolo pubblico funzionale all'applicazione del canone patrimoniale unico; (c) di esercitare, in effetti, il servizio pubblico di telecomunicazioni sia attraverso impianti propri, sia mediante convenzioni di servizio con altri operatori, fornitori della rete fissa; (d) che per la prestazione del servizio di rete fissa Vodafone realizzava in concreto l'accesso, vale a dire, la connessione tra componenti, apparati e infrastrutture della rete di Vodafone Italia (rete primaria) e l'utenza fissa, vale a dire la presa telefonica del cliente, con tecnologie e modalità differenti; (e) che in alcuni casi, Vodafone realizza il collegamento tra la propria Rete Primaria e la presa del cliente attraverso una propria rete di accesso, costituita da centraline di diramazione e collegamenti in cavi in fibra ottica posti lungo le strade comprese nel territorio comunale. In altri casi, la maggior parte, Vodafone realizzava invece il collegamento tra la propria rete primaria e la presa del cliente avvalendosi di servizi per il collegamento, impianti, cavi e o centraline fornite da altri soggetti posti sul territorio comunale, tra i quali in particolare TIM - Telecom Italia S.p.A., titolare della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della rete di accesso e, in quanto tale, titolare delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 1 co. 831 legge n. 160/2019; (f) di avvalersi, quanto al servizio di telecomunicazioni per la rete fissa prestato nel Comune di Valdagno oggetto del presente contenzioso, della specifica modalità tecnica di collegamento denominata VULA (*Virtual Unbundled Local Access*): tale tipologia di accesso prevedeva che l'operatore non fosse presente sul suolo pubblico, ma esclusivamente nella centrale TIM con un apposito kit di consegna, di modo che Vodafone affittava l'intera tratta che va dalla sede centrale (sede OLT) alle abitazioni degli utenti indipendentemente dall'architettura a valle della centrale (di tipo FTTC o di tipo FTTH); (g) che l'accesso all'infrastruttura TIM era soltanto virtuale, per cui Vodafone non affittava materialmente il collegamento, né poteva utilizzarlo in modo esclusivo; (h) che detta modalità VULA non comportava alcuna posa di propri cavi telefonici interrati in fibra ottica nel tratto corrente tra la centrale Vodafone e ciascun cabinet (o armadio) collocato su strada; (i) di essere comunque tenuta a corrispondere un compenso al fornitore dell'infrastruttura TIM sia per il servizio di collegamento reso attraverso la rete di accesso, sia per il passaggio sulla rete di trasporto di questa (rete primaria), rivelandosi le descritte

modalità tecnico-contrattuali notevolmente onerose per l'odierna attrice; (l) che l'art. 1 commi 816 e ss. della legge n. 160/2019 aveva previsto l'istituzione da parte dei Comuni del c.d. canone unico patrimoniale, il cui presupposto doveva ravvisarsi, tra gli altri, nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (comma 819); (m) che il comma 831 della citata legge (*“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (...)”*) era stato oggetto di interpretazione autentica del seguente tenore: *“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”* (D.L. n. 146/2021, art. 5, comma 14 *quinquies*); (n) che, pertanto, qualora il soggetto erogante un servizio all'utenza si avvallesse di infrastrutture altrui, operando quindi in forza di contratti intercorsi con il titolare dell'infrastruttura, doveva ritenersi quest'ultimo, quale concessionario, l'unico soggetto passivo del CUP.

In forza di tali premesse, in diritto, Vodafone chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto rilevando: (i) che la pretesa di pagamento del CUP da parte di ICA poggiava su un'erronea interpretazione dell'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019 nella parte in cui individuava quali soggetti passivi del pagamento anche coloro che occupavano il suolo pubblico in via mediata (*“(..) soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione (...)”*), in quanto l'occupazione del suolo pubblico, anche mediata, presupponeva una relazione materiale instaurata con la cosa, assente nel caso di specie; (ii) che, pertanto, la corretta interpretazione della citata disposizione imponeva di concludere che Vodafone non fosse tenuta al versamento del canone, non essendo titolare di alcuna concessione per l'occupazione di suolo pubblico nel Comune di Valdagno (come invece era TIM), né utilizzatrice mediata delle infrastrutture di rete del soggetto titolare della concessione; (iii) che l'avviso di accertamento impugnato era illegittimo anche in ragione del fatto che la sua emissione ad opera di ICA, mero

concessionario della riscossione, non era stata preceduta dalla formale contestazione da parte del Comune di Valdagno dell'occupazione abusiva posta in essere da Vodafone, la quale non era quindi stata posta nelle condizioni di partecipare alla fase istruttoria pregiudiziale all'emissione dell'avviso di accertamento opposto; (iv) che era lo stesso Regolamento comunale sul CUP a prevedere all'art. 26 che l'occupazione abusiva doveva essere accertata da pubblico ufficiale competente in un verbale, costituente titolo per la richiesta di pagamento; (v) che inoltre non essendo stata commessa alcuna occupazione abusiva e, dunque, alcuna violazione, Vodafone non era tenuta al pagamento né della sanzione di euro 1,200,00 per omessa denuncia né dell'indennità pari ad euro 800,00, fermo restando che nell'avviso di accertamento non erano stati indicati né i criteri per determinare il canone, né le modalità di determinazione della sanzione; (vi) che, infine, era lo stesso Regolamento comunale a confermare che il canone unico per occupazione permanente con cavi potesse essere richiesto al solo soggetto titolare della concessione, anche con riguardo alle utenze di altri utilizzatori, prevedendo all'art. 24 co. 15 che *“(...) il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160”*.

Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 17.6.2022 si costituiva ICA chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse accertata e dichiarata la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., dichiarandone, per l'effetto, l'improcedibilità od inammissibilità della opposizione. Nel merito, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione attorea, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo opposto. Chiedeva infine, in via cautelare, di dichiarare infondata e, per l'effetto, di rigettare, la richiesta di sospensiva dell'efficacia cautelare dell'avviso di accertamento. Spese e compensi di causa rifiutati.

In fatto, ICA esponeva: (i) di essere una società iscritta all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997; (ii) di essere quindi risultata aggiudicataria nella procedura indetta dal Comune di Valdagno per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, tra gli altri, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; (iii) di aver emesso, nella sua veste di concessionaria per la riscossione e accertamento del CUP, l'avviso di accertamento n. 12901706 in data 28.10.2021 nei confronti della società Vodafone.

In diritto, la convenuta deduceva: (a) che era pacifico e incontestato che Vodafone avesse utenze telefoniche nel Comune di Valdagno, tra le quali *in primis* la gestione locale di ICA ubicata in

Valdagno alla via Luigi Galvani n. 7; (b) che l'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019, così come modificato dalla legge n. 178/2020, prevedeva espressamente che *“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (...)”*; (c) che, nel caso di specie, ricorreva l'ipotesi di occupazione mediata del suolo pubblico da parte di Vodafone sicché l'attrice era tenuta alla corresponsione del canone; (d) che, in merito all'eccepta carenza di indagine e accertamento da parte dell'ente competente, in data 7.9.2021 era stato chiesto a Vodafone di presentare la dichiarazione relativa alle proprie utenze, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro; (e) che, risultando provata e incontestata l'esistenza di un'occupazione mediata di Vodafone nel territorio del Comune odierno convenuto, sotto la gestione di ICA, Vodafone era tenuta al pagamento del CUP nell'importo minimo di euro 800,00 ai sensi dell'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019; (f) che, tuttavia, l'importo dell'avviso di accertamento opposto doveva essere ricalcolato in considerazione della riduzione delle sanzioni irrogate, per cui Vodafone era tenuta al pagamento di euro 1.045,00, anziché di euro 2.405,00 come originariamente richiesto; (g) che, infine, l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento opposto doveva essere rigettata, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Il Comune di Valdagno non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva dichiarata all'udienza del 29 settembre 2022.

* * *

La opposizione è fondata, per le ragioni di seguito enunciate.

Va anzitutto dato atto che ICA ha abbandonato la domanda di inammissibilità od improcedibilità della opposizione spiegata da Vodafone per lamentata iscrizione a ruolo della causa tardiva (art. 165 c.p.c.), e ciò sin dalle proprie precisate conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria *ex* art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 27.10.2022.

Tanto premesso, va esaminato il merito della opposizione.

Vodafone deduce anzitutto che non gli sarebbe stato mai notificato il verbale di contestazione dell'occupazione di suolo pubblico che ai sensi dell'art. 1 co. 821 lett. g e co. 822 legge n. 160/2019, oltreché ai sensi dell'art. 26 co. 2 e ult. comma del regolamento comunale (cfr. doc. 3 Vodafone), costituisce presupposto per la richiesta di versamento del canone unico patrimoniale.

Va evidenziato, a tal riguardo, che la disposizione legislativa citata si riferisce testualmente ai casi in cui è necessario provvedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, ciò che tuttavia pacificamente non riguarda il caso di specie, atteso che la tesi della debenza del CUP sostenuta dalla convenuta costituita si erge, a ben vedere, sulla debenza del CUP per ricorrenza di una occupazione solo in via mediata da parte di Vodafone – ovvero sia per il tramite delle infrastrutture collocate sul territorio da TIM in qualità di gestore concessionario proprietario della rete – essendo pacifico in giudizio che non vi è alcuna fisica infrastruttura della attrice opponente Vodafone sul territorio del Comune di Valdagno (art. 1 co. 821 lett. g legge n. 160/2019: *“g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;”*; art. 1 co. 822 legge n. 160/2019: *“822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata”*).

In buona sostanza, non potendosi ritenere, dalla disposizione citata, che il verbale di contestazione dell'occupazione costituisce presupposto per il pagamento del CUP anche nei casi di occupazione in via mediata, come pare invece riguardare il caso di specie, la questione va disattesa.

Ciò posto, va tuttavia condivisa la prospettazione in punto di diritto dell'attrice opponente in base alla quale non sussiste nel caso concreto alcuna intervenuta occupazione del suolo pubblico da parte di Vodafone nel Comune di Valdagno, nemmeno in via mediata ex art. 1 co. 831 legge n. 160/2019, al punto tale da ritenere allora illegittima la richiesta del CUP oggetto dell'avviso di accertamento opposto n. 12901706 per l'anno 2021 da parte della convenuta ICA quale ente deputato alla sua riscossione per il Comune di Valdagno.

Queste le ragioni.

L'art. 1 co. 831 della legge n. 160/2019, in vigore dall'1/1/2020, stabilisce che:

“831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia

elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

<i>Classificazione dei comuni</i>	<i>Tariffa</i>
<i>Comuni fino a 20.000 abitanti</i>	<i>euro 1,50</i>
<i>Comuni oltre 20.000 abitanti</i>	<i>euro 1</i>

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.

La predetta disposizione, dunque, letteralmente prevede che le occupazioni permanenti del suolo con infrastrutture che si rendono necessarie per l’esercizio di un servizio di pubblica utilità, tra cui pacificamente va ricompreso quello delle telecomunicazioni offerto alla pubblica utenza da Vodafone e oggetto di questo giudizio, il CUP “è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze” (cfr. *supra*).

Va però evidenziato che il legislatore è intervenuto con una legge di interpretazione autentica rispetto all’individuazione di quei soggetti passivi dell’obbligo di corresponsione del CUP che occupano il suolo pubblico *“anche in via mediata”*.

Si tratta dell’art. 5 co. 14 *quinquies* del d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, che

testualmente recita: *“il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”*.

A ben vedere, la disposizione da ultimo riportata si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui TIM è pacificamente riconosciuto come il soggetto effettivamente titolare della concessione di occupazione su suolo pubblico con il Comune di Valdagno, oltreché proprietaria delle infrastrutture su di esso collocate, mentre Vodafone è il soggetto titolare dei contratti di vendita del servizio inerente alla fornitura della rete con l'utenza finale sul territorio, e ciò in ragione della separazione presente nello specifico settore delle telecomunicazioni in questione, sotto il profilo contrattuale, tra i soggetti che occupano il suolo pubblico a tutti gli effetti e coloro che invece “sfruttano” la loro occupazione per vendere il bene (*recte*, offrire il servizio) all'utenza finale.

Siffatta interpretazione risulta corroborata dall'arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione risalente al 2020 che ebbe a riconoscere, benché con riferimento alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (o TOSAP), di cui però il canone unico patrimoniale ha sostanzialmente preso il posto a decorrere dal 2021 (*ex art. 1 co. 816 e ss. legge n. 160/2019*), che l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alla debenza del tributo è quello che risulta formalmente titolare del rapporto di concessione con l'ente territoriale, ovvero in mancanza di questo, l'occupante di fatto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n. 8628 del 07/05/2020: *“In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”*).

Sicché va allora ribadito che assume carattere dirimente, ai fini di individuare i soggetti passivi tenuti al pagamento del canone in questione, l'utilizzazione comunque materiale e di fatto del suolo pubblico, ancorché abusiva, dovendosi dunque pretendere il pagamento del CUP anche da parte di coloro che comunque non sono investiti formalmente da alcun rapporto di concessione con l'ente pubblico territoriale.

Tuttavia, nemmeno questa ipotesi ricorre nel caso di specie.

Vodafone ha ben chiarito, in effetti, che a Valdagno la tipologia di aggancio alla infrastruttura TIM utilizzata per fornire all'utenza finale il servizio di rete è del tutto virtuale e prende il nome di tecnologia (e contratto) VULA, ovvero *Virtual Unbundled Local Access* (cfr. docc. 4 e 5 Vodafone) che prevede che l'operatore Vodafone sia presente non sul suolo pubblico, ma acceda (altrettanto virtualmente) alla centrale TIM con un apposito kit e grazie al quale sostanzialmente affitta interamente la tratta di rete di connessione che va dalla centrale TIM alle abitazioni dei clienti utenti finali (cfr. doc. 5 Vodafone, p. 5: *“Il servizio VULA prevede la fornitura, da parte di Telecom Italia, della capacità trasmissiva tra la postazione di un cliente finale ed il Point of Presence (PoP) di un operatore che, a sua volta, vuole offrire un servizio a banda ultra larga ai propri clienti finali. La fornitura avviene a livello di centrale locale. Nello specifico, il servizio consiste quindi nella fornitura dell'accesso alla rete NGAN a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna Ethernet che collega la sede del cliente finale con il nodo dell'operatore con un flusso dati di livello 2”*).

Si tratta in buona sostanza di una ipotesi che è ben diversa da quella del caso in cui, anche Vodafone, pur appoggiandosi alla rete TIM, provvede a costruire una propria ed autonoma rete posando direttamente i cavi interrati telefonici in fibra ottica nel tratto che va dalla centrale TIM a ciascun “armadio” o “cabinet” collocato su strada (rete FTTC ovvero *“Fiber To the Cabinet”*), ipotesi questa sì che rientrerebbe dunque nel concetto descritto di occupazione *“in via mediata”*.

Tuttavia, non rientrando il caso concreto in quest'ultima tipologia di connessione e servizio descritta, ne discende allora che non sussiste nessun diritto in capo al Comune di Valdagno, e per esso in capo a ICA, a pretendere e riscuotere il canone unico patrimoniale da Vodafone per l'anno 2021.

Alla luce di tutto quanto precede, la opposizione va dunque accolta e l'avviso di accertamento opposto va annullato.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e queste vanno dunque poste a carico di ICA e del Comune di Valdagno secondo i parametri di cui al DM 55/2014, cause di valore pari alla domanda, importi medi per ogni fase, ma minimi per la fase istruttoria essendo stata la stessa totalmente documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 108/2022, ogni altra istanza e domanda disattesa, assorbita o respinta, così dispone:

1. **ACCOGLIE** l'opposizione di Vodafone Italia S.p.A. e, per l'effetto,
2. **ANNULLA** l'avviso di accertamento esecutivo opposto n. 12901706 del 28.10.2021 emesso da I.C.A. s.r.l. in qualità di agente di riscossione per il Comune di Valdagno.

3. **ACCERTA e DICHIARA** che Vodafone Italia S.p.A. nulla deve pagare al Comune di Valdagno, e per esso a I.C.A. s.r.l., quanto all'anno 2021 a titolo di canone unico patrimoniale *ex art. 1 co. 831 legge n. 160/2019*.

4. **CONDANNA** I.C.A. s.r.l. e il Comune di Valdagno, in solido tra loro, a rifondere a Vodafone Italia S.p.A. le spese di lite che quantifica in euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro 125,00 per anticipazioni, Iva e Cassa professionale come per legge.

5. **SI PUBBLICHI.**

Vicenza, 1° agosto 2025

Il Giudice
Francesca Grassi

N. 991 / 2024 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica

**IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa

DA

VODAFONE ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ivrea, c.f. 93026890017, e per essa, quale procuratore speciale, **LINDAM S.r.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, c.f. 12468191007, rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Caruso presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5

- ATTRICE OPPONENTE -

CONTRO

STEP S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sorso, p.i. 02104860909, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carlotta Giordano presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Saluzzo, corso Roma n. 20

- CONVENUTA OPPOSTA -

E CONTRO

COMUNE DI FONTANETTO PO, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. 00347340028, contumace

- CONVENUTO OPPOSTO -

OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento esecutivo

Le parti costituite hanno precisato le seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, accertato che Vodafone non è concessionario dell'infrastruttura sita su territorio comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.05.2024 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 3.06.2024 dalla Step S.r.l. per conto del Comune di Fontanetto Po (VC) e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa, occorrendo, la nota STEP dell'8.7.2024, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune, per l'anno 2023 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”

Per la convenuta Step S.r.L.:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

Contrariis reiectis

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

In via preliminare

Ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente in relazione al valore della presente controversia, ovvero innanzi al Giudice di Pace di Vercelli.

Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.

Nel merito

Rigettare la richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.05.2024 in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la legittimità del provvedimento opposto.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.

2. - Con atto di citazione Vodafone Italia S.p.A. proponeva opposizione all'avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.5.2024, notificatole il 3.6.2024 da Step S.r.L., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune di Fontanetto Po, per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativo all'anno 2023.

L'opponente esponeva che detto avviso di accertamento esecutivo aveva per oggetto la somma di Euro 1.246,00, di cui Euro 924,24 a titolo di importo dovuto per l'occupazione permanente del territorio comunale per l'anno 2023 con “condutture cavi impianti pubblici servizi - sopra/sottosuolo” ex art. 1, comma 831, l. 160/2019, Euro 277,27 a titolo di sanzione per omesso/parziale/tardivo pagamento, Euro 42,09 a titolo di interessi legali ed Euro 2,00 a titolo di spese di notifica.

Vodafone Italia affermava di non essere soggetta al pagamento di alcun canone di occupazione, non essendo concessionaria di suolo pubblico nel territorio comunale, né titolare di una propria rete fissa. Invocava l'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021 (convertito con l. 215/2021), il quale aveva interpretato autenticamente l'art. 1, comma 831, l. 160/2019 precisando che il canone doveva essere versato dal concessionario anche per le utenze delle c.d. società di vendita.

L'opponente deduceva la falsa applicazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1,

comma 831, l. 160/2019 come autenticamente interpretato e l'insussistenza di rapporti concessori con il Comune, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva. Aggiungeva che, in ogni caso, anche volendo ritenere inapplicabile la norma di interpretazione autentica, non si erano realizzati nella specie i presupposti impositivi dell'occupazione mediata e dell'utilizzo materiale delle infrastrutture richiesti dall'art. 1, comma 831, l. 160/2019. Eccepiva infine la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale, in particolare degli artt. 48, comma 8, e 58, e il difetto di competenza di Step.

Vodafone Italia chiedeva pertanto che - previo accertamento che essa non era concessionario dell'infrastruttura sita sul territorio comunale e non aveva l'utilizzo materiale della stessa - fossero annullati e/o dichiarati nulli e/o inefficaci l'avviso di accertamento esecutivo impugnato e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la nota Step dell'8.7.2024, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Chiedeva che fosse conseguentemente accertato che nulla era dovuto da Vodafone Italia al Comune per l'anno 2023, a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni.

3. - Il Comune di Fontanetto Po rimaneva contumace.

Si costituiva in causa Step e instava in via preliminare per la dichiarazione di incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Vercelli. Nel merito chiedeva il rigetto della richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conseguente dichiarazione di legittimità del provvedimento opposto.

La convenuta deduceva che il c.d. canone unico patrimoniale si applicava anche in caso di occupazioni in via mediata, come specificamente previsto dall'art. 1, comma 831, l. 160/2019 e che la disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021 era applicabile esclusivamente a quei settori, espressamente previsti dal legislatore, nei quali si verificava una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse. Si trattava dei settori del gas e dell'energia elettrica, separati per specifiche disposizioni normative, ma non anche del settore delle telecomunicazioni.

Quanto all'asserita nullità o illegittimità del provvedimento impugnato per

violazione del regolamento comunale, la convenuta affermava che il contrasto era solo apparente, derivando dal mancato recepimento da parte del regolamento stesso delle modifiche legislative di cui al ridetto comma 831, e che comunque sulla norma secondaria doveva prevalere la legge ordinaria, in quanto norma di rango superiore.

Non avendo le parti presentato istanze istruttorie, previa precisazione delle conclusioni la causa era rimessa in decisione.

4. - Preliminarmente deve ritenersi non fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, come sollevata dalla convenuta Step.

Ed invero il canone oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo opposto, previsto dall'art. 1 comma 816 l. 160/2019, ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Al pari di quest'ultimo esso costituisce per l'Ente comunale un'entrata di natura non tributaria, difettando la doverosità della prestazione e il collegamento di questa alla pubblica spesa (v. Cass. civ., sez. un., 28.10.2015 n. 1950, con riferimento al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Pertanto le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza applicazione ai fini della competenza del tribunale della previsione dell'art. 9 c.p.c. per le cause in materia di imposte e tasse.

Sul punto la Corte di Cassazione ha anche statuito che, “atteso che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone in questione), deve ritenersi che non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi e aree per la installazione di impianti pubblicitari” (v. Cass. civ., sez. un., 31.12.2018 n. 33688).

Peraltro, nonostante l'ammontare della somma oggetto dell'avviso di accertamento (Euro 1.246,00), il giudice ordinario competente deve individuarsi nel Tribunale e non nel Giudice di Pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 comma 1 e 9 comma 1 c.p.c., giacché la richiesta di pagamento del canone di occupazione di spazi pubblici

attiene alla materia dei beni immobili.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la competenza a decidere sull’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. Cosap) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all’art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale” (v. Cass. civ., sez. I, 7.2.2008 n. 2945).

5. - Quanto al merito della controversia, l’opposizione proposta da Vodafone Italia deve ritenersi fondata e come tale va accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell’avviso di accertamento esecutivo oggetto di opposizione.

Ed invero non è contestato in causa che nel territorio del Comune di Fontanetto Po Vodafone Italia non ha installato proprie centraline e propri collegamenti in cavi di fibra ottica, ma ha deciso di avvalersi - su base contrattuale - delle strutture ivi esistenti di Tim - Telecom Italia S.p.A.

Nell’atto di opposizione si legge infatti (v. pag. 7): “Nel caso specifico di Fontanetto Po la modalità tecnica di collegamento è denominata BITSTREAM NGA (Next Generation Access), che prevede che l’operatore sia presente (non sul territorio, né nella centrale TIM prossima alle abitazioni da servire) esclusivamente in un punto di raccolta collocato a monte. Con tale modalità di accesso, Vodafone può offrire servizi di connessione (sia FTTC che FTTH) ai propri clienti senza essere presente con la propria rete né nelle centrali TIM locali, né lungo le strade con propri cavi e cabine e neanche nei cavi di diramazione che entrano negli immobili degli utenti. In altri termini, la connessione del cliente viene gestita da TIM e il traffico proveniente dalla Rete Primaria di Vodafone viene raccolto da TIM in un apposito punto di raccolta (PTO - Punto Terminazione Operatore o PDI - Punto Di Interconnessione) e poi collegato dalla stessa TIM mediante Fibra Ottica propria al Punto di Terminazione nella Centrale di Telecom”.

A sua volta l’opposta Step nella sua comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 11) ha riconosciuto che “emerge anche dalla descrizione delle modalità operative utilizzate dalla Vodafone e dallo schema dalla stessa allegato a pag. 8 dell’atto di citazione, come

tale società sia utilizzatrice delle infrastrutture appartenenti a TIM. La debenza del canone per occupazione in via mediata non ha quale presupposto l'occupazione del suolo che, infatti, viene effettuata dalla compagnia detentrica della rete e dell'infrastruttura. A parere dell'esponente la Vodafone, infatti, opera a tutti gli effetti in via mediata ossia tramite un soggetto terzo che risulta l'effettivo proprietario dell'infrastruttura”.

6. - L'art. 1, comma 831, l. 27.12.2019 n. 160 nella sua formulazione originaria prevedeva che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (omissis)”.

Il testo normativo è stato poi sostituito come segue per effetto dell'art. 1, comma 848, l. 30.12.2020 n. 178: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (omissis)”.

Mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), il quale era tenuto a pagare un importo rapportato al numero di utilizzatori delle reti oggetto di concessione, nella formulazione attuale al pagamento del canone sono tenuti sia il titolare della concessione dell'occupazione del suolo pubblico sia gli occupanti mediati, ossia i soggetti che comunque utilizzino materialmente le infrastrutture del titolare della concessione.

Peraltro successivamente, con l'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 21.10.2021 n. 146 (comma inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, l. 17.12.2021 n. 215), il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo quanto segue: “Il

comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

- a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 Euro”.

7. – La disposizione di interpretazione autentica esclude la rilevanza dell'occupazione mediata - ai fini della titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del canone previsto dall'art. 1 comma 816 l. 160/2019 - nei casi in cui siano distinti il soggetto titolare delle infrastrutture e i soggetti titolari dei contratti di vendita del bene distribuito ai clienti finali.

La norma considera le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, menzionando - esemplificativamente - la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. In questi settori la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolare del contratto di vendita è in effetti prevista da apposite norme.

Per ciò che concerne il settore delle telecomunicazioni e della telefonia, non si rinvencono disposizioni legislative che impongano una siffatta separazione. Tuttavia la norma di interpretazione autentica di cui al comma 14-quinquies contempla “una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali”.

Dunque la separazione può derivare anche da un'intesa contrattuale che intervenga tra il proprietario dell'infrastruttura, titolare della concessione, e il diverso soggetto che utilizza l'infrastruttura stessa ai fini della vendita del proprio servizio.

E' quanto è appunto avvenuto per il territorio del Comune di Fontanetto Po con l'accordo intervenuto tra Vodafone Italia, società somministratrice del servizio di

telefonia, e Tim, proprietaria dell'infrastruttura di rete.

Ne consegue che l'imposizione del canone comunale deve avvenire nei confronti del solo titolare della concessione, rapportando l'entità del canone stesso alla pluralità di utilizzatori. Sarà il concessionario a recuperare dall'effettivo utilizzatore, sulla base del contratto stipulato, la somma corrispondente al rispettivo utilizzo.

8. - In considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite e della non uniformità dei precedenti giurisprudenziali in materia, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:

- 1) - in accoglimento dell'opposizione proposta da Vodafone Italia S.p.A., dichiara l'inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.5.2024 notificato a Vodafone Italia S.p.A. da Step S.r.L. per conto del Comune di Fontanetto Po, nulla essendo dovuto dall'opponente al Comune per l'anno 2023 a titolo di canone unico patrimoniale, sanzioni e relativi accessori;
- 2) - compensa integralmente tra tutte le parti le spese di causa.

Vercelli, 5 agosto 2025.

IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo al numero 4718/2023 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

Opposizione all'“avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 28/06/2023 notificato dalla ABACO S.p.A. per conto del Comune di Cassola, per il pagamento del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per l'anno 2021

promossa dalla:

VODAFONE ITALIA S.P.A. CF: 93026890017 , PI: 08539010010

con l'avv. Paolo Caruso, di Roma

CONTRO

ABACO SPA CF: 02391510266

con l'avv. Mirko Ferrara, di Messina

il COMUNE DI CASSOLA (VI), CF: 82000790244 , PI: 00244550240

(contumace)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

L'ATTRICE - OPPONENTE:

“Voglia, l’Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l’impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 28.6.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 30.6.2023 (doc. 3) dalla ABACO S.p.A. per conto del Comune di Cassola e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune di Cassola, per l’anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità, interessi e sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”.

LA CONVENUTA ABACO:

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.

In via preliminare

per tutti i motivi dedotti, dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Bassano del Grappa competente per valore;

Nel merito: In via principale

Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell’avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria.

Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Citando in giudizio il Comune di Cassola (VI) e la concessionaria di riscossione Abaco, la Vodafone impugnava l’“avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 2 del 28/06/2023” (doc. 2), notificatole via p.e.c. il 30.6.2023 (doc. 3), per il preteso pagamento del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per l’anno 2021.

Nell'atto di citazione, Vodafone spiegava, in sintesi: che per la prestazione del servizio pubblico di telecomunicazioni per la rete fissa, essa collegava la propria Rete Primaria con le utenze finali dei suoi clienti avvalendosi "di servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline fornite da altri soggetti" e posti sul territorio comunale, in forza di contratti appositamente conclusi con la TIM – quale proprietaria "della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della c.d. Rete di Accesso" e, in quanto tale, titolare delle relative concessioni per l'occupazione del suolo pubblico – ed in forza di un sistema tecnico per il quale il suo accesso alla infrastruttura di TIM è soltanto virtuale; che dunque essa Vodafone non affitta "fisicamente e materialmente il collegamento", né può utilizzarlo in modo esclusivo; né ha posato, né doveva posare alcun cavo telefonico suo proprio; non è dunque fisicamente presente sul territorio, "ma esclusivamente nella sede centrale TIM con un apposito kit di consegna".

Pertanto, ritenendo insussistenti i presupposti per il pagamento dell'imposta, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, rilevando poi in diritto: che la pretesa di pagamento del Canone Unico fatta valere da Abaco poggia su un'erronea applicazione dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, la cui corretta interpretazione conduce invece a concludere che Vodafone non è affatto tenuta al versamento del Canone Unico, non essendo né titolare della concessione di occupazione del territorio del Comune di Cassola (titolare è infatti la TIM) né utilizzatrice mediata delle infrastrutture di rete (alle quali essa Vodafone si collega in modalità meramente virtuale).

Nella contumacia del Comune di Cassola, si costituiva Abaco, per chiedere il rigetto della avversaria opposizione, osservando quanto segue: che Vodafone è tenuta al pagamento del Canone Unico a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, occupando essa il suolo pubblico in via mediata, in ragione dell'utilizzazione della rete TIM; che competente a decidere sulla presente opposizione è il Giudice di Pace (nella specie: di Bassano del Grappa); che la soggettività passiva in via mediata, di cui all'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019, non presuppone necessariamente una occupazione materiale o una modificazione della realtà esteriore; che infine la fattispecie per

cui è causa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica, poiché il settore delle telecomunicazioni non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di quella norma (in quanto in quel settore il legislatore non ha imposto separazioni fra la titolarità della rete e dei contratti di vendita).

La causa è oggi in decisione.

* * *

In primo luogo, non è fondata l'eccezione di incompetenza (per valore) di questo Tribunale, formulata dalla difesa di Abaco, in favore della competenza del Giudice di Pace (di Bassano del Grappa).

Vale infatti, ed è applicabile, l'art. 9, comma 2, cpc, che attribuisce al Tribunale la competenza (funzionale) sulle imposte e tasse, laddove sicuramente rientra in tale "categoria" il cosiddetto Canone Unico Patrimoniale (oggetto della presente opposizione), che, in base alla Legge 160/2019, ha sostituito differenti e precedenti forme di prelievo (fra cui principalmente la TOSAP) in passato definite come canoni, o – appunto – imposte o tasse.

Ciò premesso, sono dati di fatto, e non contestati, che Vodafone eroga entro il territorio del Comune di Cassola il servizio di telecomunicazioni in relazione ad utenze fisse e che a tal fine, si avvale (nei termini più sopra descritti) di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di proprietà di TIM.

Nemmeno è contestato il fatto che TIM, che con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il Comune di Cassola un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

Secondo la prospettazione di Abaco, tuttavia, a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 anche Vodafone sarebbe tuttavia tenuta al pagamento del Canone Unico.

Ebbene, l'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, nella originaria formulazione, stabiliva che *“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti”* - e prevedeva altresì che *“il soggetto tenuto al pagamento del canone”* aveva *“diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze”*.

A norma dell'art. 1, co. 831, l'unico soggetto tenuto al pagamento del Canone era il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del territorio comunale.

Una simile impostazione era pienamente coerente con l'art. 1, co. 819, lett. a) della L. n. 160/2019 (a mente del quale presupposto oggettivo del Canone era *“l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”*) e con la previsione dell'art. 1, co. 823 della L. n. 160/2019 (a mente del quale il pagamento del Canone era dovuto *“dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione (...) in maniera abusiva”*).

L'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, nel prevedere il pagamento del Canone anche con riguardo alla specifica fattispecie della occupazione permanente con infrastrutture funzionali alla erogazione di servizi di pubblica utilità, aveva dunque mantenuto fermi i presupposti soggettivo e oggettivo del Canone, come disciplinati in via generale nelle disposizioni ora menzionate – per l'appunto stabilendo che tenuto al pagamento del Canone era il soggetto che, in forza di apposita concessione, materialmente aveva occupato ed occupava il territorio comunale con le proprie infrastrutture.

L'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 è stato poi modificato dall'art. 1, co. 848 della L. n. 178/2020, entrata in vigore in data 01.01.2021.

All'esito della modifica, l'art. 1, co. 831 reca ora la seguente formulazione: *“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”*.

La norma ha dunque individuato un nuovo presupposto soggettivo e oggettivo del Canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.

Va detto poi che nel maggio del 2020 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in punto di individuazione del soggetto tenuto al pagamento della (allora) TOSAP, nei casi in cui si facesse questione di una occupazione di suolo pubblico operata mediante infrastrutture adibite alla erogazione di servizi di pubblica utilità e utilizzate non dal loro proprietario (e titolare della relativa concessione), ma da soggetto terzo, utilizzatore delle infrastrutture in forza di un rapporto privatistico intrattenuto con il concessionario (nel caso di specie, il pagamento della TOSAP era stato richiesto al soggetto che utilizzava le infrastrutture per la erogazione del servizio, in forza di contratto di affitto d'azienda concluso con il concessionario loro proprietario) .

Ebbene, la Corte di Cassazione aveva concluso che *“la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale”* spettava *“ex art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta,*

l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica"
(Cass. civ. Sez. Un. n. 8628/2020).

La modifica dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 sembrerebbe aderire allora ad una differente impostazione, avendo reso presupposto del Canone Unico anche la sola utilizzazione delle infrastrutture.

L'art. 1, co. 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario soltanto là dove si configuri *non* una utilizzazione purchessia, ma una utilizzazione "*materiale*" delle infrastrutture.

Da qui l'opinione di questo Giudice per cui questo rappresenta la conferma del fatto che anche all'esito della modica qui in esame presupposto (oggettivo) del Canone Unico è pur sempre l'occupazione del territorio comunale.

Detto in altre parole: la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non veicola di per sé una occupazione di territorio ulteriore, rispetto a quella già oggettivamente determinata dalla presenza delle infrastrutture; l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro (mero) utilizzatore comporterebbe dunque la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo episodio di occupazione.

Diversamente da quanto ritenuto da Abaco, dunque, sulla scorta dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, come modificato dall'art. 1, co. 848 della L. n. 178/2020, Vodafone non poteva e non può dirsi tenuta al pagamento del Canone Unico.

Nel periodo cui si riferisce l'avviso per cui è causa, in effetti, Vodafone non ha *materialmente* utilizzato le infrastrutture del concessionario TIM presenti entro il territorio del Comune di Cassola – come sarebbe avvenuto se essa avesse materialmente posato proprie infrastrutture sul territorio comunale, così occupandolo a propria volta.

E' accaduto invece (ed il dato è pacifico) che Vodafone si è limitata a collegarsi in modo virtuale alle infrastrutture di TIM.

Né rileva stabilire se tale collegamento “virtuale” integri, o meno, la fattispecie di occupazione mediata di cui all’art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

Tale disposizione è stata in effetti oggetto di interpretazione autentica, ad opera dell’art. 5, co. 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.

Ebbene, l’art. 5, co. 14 quinquies ha stabilito che *“il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”*.

Si tratta di disposizione che si attaglia pienamente al caso di specie nel quale vi sono, da un lato, un soggetto (TIM) proprietario di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il Comune di Cassola e, dall’altro lato, un soggetto (Vodafone) che, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM.

A norma dell’art. 5, co. 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Vodafone, quanto all’anno 2021 qui in esame, non è dunque tenuta al pagamento al Comune di Cassola del Canone Unico di cui all’art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.

Con le sue due principali obiezioni, Abaco ha dedotto:

- che la soggettività passiva in via mediata, di cui all’art. 1, comma 831, della Legge 160/2019, non presuppone necessariamente una occupazione materiale o una modificazione della realtà esteriore;

- che la fattispecie per cui è causa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica, poiché il settore delle telecomunicazioni non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di quella norma (in quanto in quel settore il legislatore non ha imposto separazioni fra la titolarità della rete e dei contratti di vendita).

Quanto alla prima:

in realtà il comma 831 citato prescrive espressamente l' "***utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione***", per cui la soggettività passiva "*in via mediata*" non può comunque prescindere da una occupazione del suolo che deve avere requisiti di materialità.

Quanto alla seconda:

Abaco motiva nel senso che, anche in risposta a Direttive della UE, il legislatore promuove, nel settore delle telecomunicazioni, la condivisione delle reti e delle infrastrutture, a fini di libero mercato e concorrenza, e non una separazione fra il soggetto fornitore ed il soggetto che vende il prodotto ai clienti finali; *pertanto*, la norma di interpretazione autentica dovrebbe trovare applicazione ai soli settori in cui, *per legge*, si deve attuare una separazione fisica fra il soggetto titolare dell'infrastruttura e il soggetto che vende il bene ai clienti finali; questo settore *non può essere* quello delle telecomunicazioni.

Questa "lettura" non è condivisibile.

La stessa norma di interpretazione autentica, infatti, è chiara nell'individuare la possibile fonte della separazione non solo nella Legge (come accade effettivamente nei settori dell'energia elettrica e del gas) ma anche (e, semplicemente, si potrebbe dire) in "*assetti regolamentari o contrattuali*" quale è il proprio caso di specie, nel quale la separazione ha fonte (semplicemente) contrattuale.

Se poi occorresse ulteriormente, va notato, secondo la segnalazione fatta da parte attrice, che il Regolamento Comunale di Cassola (doc. 5), all'art. 25, comma 4, in tema di occupazione permanente di suolo pubblico con cavi e condutture, prevede che "*il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto*

stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti”, con riferimento espresso di questa regola (recepita dalla norma di interpretazione autentica) anche ai “servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi”.

* * *

In conclusione, l’opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento opposto.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

- 1) accoglie** l’opposizione; per l’effetto,
- 2) annulla** l’avviso di accertamento per cui è causa,
- 3) condanna** Abaco e il Comune di Cassola, in solido, a rifondere a Vodafone Italia Spa le spese di lite, liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Vicenza, 19 agosto 2025

Il Giudice

Dott. Massimiliano De Giovanni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2021 promossa da:

Vodafone Italia s.p.a. (c.f. 93026890017) rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mario Libertini e dall'Avv. Veronica Vitagliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Napoli, Corso Umberto I, n.154

-attrice-

CONTRO

-I.C.A. s.r.l. (c.f. 02478610583) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società sita in La Spezia, Viale Italia n.136

-convenuta-

Comune di Marsciano (c.f. 00312450547), contumace

-convenuto-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 15.05.2025

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione Vodafone Italia s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento rif. Partita n.153, IDpratica 12830776 emesso in data 23.09.2021 da I.C.A. s.r.l. per conto del Comune di Marsciano, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 2.405,00 a titolo di pagamento del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 per la pretesa occupazione permanente del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura del servizio di telefonia, ai sensi dell'art.1, comma 831, della legge n.160/2019. Alla base dell'impugnazione Vodafone deduceva -sostanzialmente- l'inesistenza dei presupposti per la richiesta del canone in questione, non essendo essa opponente titolare di alcuna concessione di suolo pubblico nel Comune di Marsciano né avendo mai posto in essere una occupazione del suolo in questione, nemmeno di fatto o mediata attraverso l'utilizzazione di altre infrastrutture quali cavi e/o condutture di altri operatori.

Si costituiva in giudizio I.C.A. s.r.l. la quale, nel contestare le eccezioni svolte dall'attrice Vodafone, ribadiva la legittimità dell'avviso di accertamento attraverso il richiamo alla c.d. soggettività passiva in via mediata, rinvenibile in capo a qualunque soggetto che usufruisce a qualsiasi titolo di infrastrutture altrui.

Risultando la causa di natura essenzialmente documentale, veniva fissata l'udienza del 19.09.2023 per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii la causa perveniva all'udienza del 15.05.2025 in occasione della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

L'opposizione spiegata da Vodafone Italia s.p.a. nei confronti dell'avviso di accertamento rif. Partita n.153 emesso in data 23.09.2021 da I.C.A. s.r.l. per conto del Comune di Marsciano, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 2.405,00 a titolo di pagamento del canone unico annuale per l'anno 2021 a titolo di occupazione permanente del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura del servizio di telefonia, risulta fondata ed in quanto tale potrà ricevere legittimo accoglimento.

Ai fini della decisione occorre sicuramente muovere dalla valutazione della specifica normativa di riferimento e cioè dall'esame dell'art.1, comma 831, della legge n.160 del 27.12.2019, in base al quale: "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria...". In virtù quindi della specifica normativa appena richiamata al pagamento del canone in questione è tenuto sia il soggetto formalmente titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e sia il soggetto che, seppur non formalmente titolare dell'atto concessorio, occupi comunque il suolo pubblico anche in via c.d. mediata.

Ciò posto, può ritenersi una circostanza pacifica e non in discussione il fatto che Vodafone Italia s.p.a. non sia titolare di alcun atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio di Marsciano. Tale circostanza è stata infatti immediatamente dedotta, molto chiaramente, dalla parte attrice sin dall'atto di citazione e non solo non è mai stata contestata specificatamente dalla convenuta I.C.A. s.r.l. ma, al contrario, esaminando gli scritti di quest'ultima, può anche ritenersi circostanza implicitamente ma chiaramente confermata dalla convenuta stessa. L'allegazione assertiva in questione quindi può considerarsi una circostanza incontestata, acquisita al materiale probatorio di causa e non necessitante di ulteriori riscontri probatori. Tenuto conto quindi che Vodafone Italia s.p.a. non risulta titolare di un atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico, non può essere tenuta -sotto tale profilo soggettivo- al pagamento del canone.

Occorre allora verificare se Vodafone Italia s.p.a. può ritenersi tenuta al pagamento del canone e quindi essere legittima destinataria dell'avviso di accertamento sotto l'aspetto oggettivo dell'occupazione del suolo pubblico in via mediata.

Da tale punto di vista occorre considerare che il sopra riportato art.1, comma 831, della legge n.160 del 27.12.2019 è stato oggetto di interpretazione autentica precisata in sede di art.5, comma 14 quinquies, del D.L.n.146 del 21.10.2021, in virtù del quale testualmente: "Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita".

Al riguardo questo giudicante, nella consapevolezza dell'attuale esistenza -nonostante la norma di interpretazione autentica appena sopra richiamata- di orientamenti diversi, da parte dei vari Tribunali di

merito, in ordine alla portata applicativa della norma e soprattutto in ordine all'impatto della norma in questione sulla valutazione della problematica di cui è oggi causa, ritiene più aderente alla lettera ed alla ratio della norma considerare non giustificata l'irrogazione del canone a carico dell'odierna opponente.

Vodafone Italia s.p.a. infatti ha evidenziato sin dall'atto di opposizione che per la propria offerta dei servizi di connessione ai clienti si avvale di un sistema di accesso denominato NGAN in base al quale non si verifica un utilizzo materiale di infrastrutture di altro operatore -nel caso di specie TIM- ma la realizzazione del servizio al cliente finale avviene attraverso l'utilizzazione integrale della rete di trasporto e della rete di accesso del predetto operatore, senza la posa di una propria rete all'interno di quella già esistente dell'operatore titolare della concessione, senza l'allocatione di cavi, cabinet e cavi di diramazione in infrastrutture altrui o comunque lungo il territorio comunale. In altri termini secondo la rappresentazione di Vodafone s.r.l. i servizi di connessione con i clienti avvengono senza alcun proprio impianto e/o infrastruttura di rete fissa ma solo attraverso l'utilizzazione di reti di proprietà e gestite dall'operatore Tim. Tale rappresentazione trova riscontri probatori nelle produzioni documentali allegate in atti dalla opponente e riceve una implicita ma inequivocabile conferma probatoria dalla mancata contestazione specifica di tale rappresentazione da parte di I.C.A.; quest'ultima invero non solo non ha contestato i fatti dedotti da Vodafone s.p.a. ma non ha neanche anche solo allegato una rappresentazione fattuale diversa, nel senso che non ha nemmeno anche solo dedotto che Vodafone s.p.a. abbia posato reti, cavi o impianti direttamente nel territorio comunale di Marsciano o indirettamente attraverso l'utilizzo o l'appoggio in altre infrastrutture già esistenti. Deve quindi ritenersi un fatto incontestato e comprovato che nel caso di specie non vi è occupazione o utilizzo materiale di infrastrutture da parte della società di vendita. Tenuto conto inoltre dell'assetto contrattuale in corso tra Vodafone Italia s.p.a. e Tim s.p.a. in base al quale risulta evidente la separazione esistente tra il soggetto titolare delle infrastrutture -la Tim- ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale -Vodafone-, ritiene il giudicante che il caso di specie rientri pienamente all'interno del perimetro normativo

delineato dalla norma di interpretazione autentica -sopra riportata- di cui all'art.5, comma 14 quinquies, del D.L.n.146 del 21.10.2021, con la conseguenza che il canone in questione deve ritenersi dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.

Non condivisibile sul punto è l'eccezione difensiva di I.C.A. s.r.l. secondo la quale la norma di interpretazione autentica sopra indicata non sarebbe applicabile al caso di cui è causa, in quanto la predetta norma avrebbe una valenza limitata ai soli casi in cui, per motivi normativi, regolamentari o contrattuali, all'interno di una stessa società sia prevista una separazione tra soggetti titolari di infrastrutture e soggetti titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale. Tale eccezione tuttavia costituisce una evidente forzatura interpretativa, svincolata dal tenore letterale della norma ed in quanto tale non condivisibile da questo giudicante.

In definitiva quindi questo Tribunale ritiene fondata l'opposizione di Vodafone Italia s.p.a. la quale, per le considerazioni sopra esposte, non può ritenersi tenuta al pagamento del canone in questione.

In ordine alle spese di lite l'esistenza di effettivi contrasti giurisprudenziali sulla valutazione della problematica sottesa alla odierna controversia, considerata alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma, induce questo giudicante a prevedere la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'attrice Vodafone Italia s.p.a. nei confronti dei convenuti I.C.A. s.r.l. e Comune di Marsciano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento rif. Partita n.153, IDpratica 12830776, emesso in data 23.09.2021 da I.C.A. s.r.l. e di cui è causa, accertando e dichiarando che nulla deve Vodafone Italia s.p.a. a titolo di pagamento canone unico annuale anno 2021;

-compensa tra le parti le spese di lite.

Spoletto, 24.09.2025

Andrea Giuliani



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

Terza Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5928/2022** promossa da:

la VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017), con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, partita IVA n. 08539010010, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale legale rappresentante della Lindam S.r.l., nella qualità di procuratrice speciale di Vodafone Italia S.p.A., giusta procura speciale ... rappresentata e difesa dall'Avv/ Prof. Mario Libertini del Foro di Roma (CF LBRMRA42L24C351V), nonché dall' Avvocato Veronica Vitagliano del Foro di Napoli (VTGVNC81S64F839A) veronicavitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
ATTORE/I
contro

I.C.A. S.r.l. (c.f. 02478610583/P.Iva 01062951007), con sede legale in Roma – Via Lungotevere della Vittoria, 9 – nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Unico Rag. Paolo Zangani, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega rilasciata su separato foglio, dagli Avv.ti Enrico Bocchino, nato a Genova il 31.03.1966 e residente in Recco (GE) – Via Privata Gaggianego, 29 (c.f.: BCC NRC 66C31 D969G) e Sara Testani, nata a Frosinone il 22.11.1973 e residente in La Spezia (SP) – Viale Italia, 269 (c.f.: TST SRA 73S62 D810J), entrambi del Foro della Spezia – e con loro elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 – La Spezia (comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec: ufficio.legale@pec.icatributi.com) ICA SRL (CF 01062951007)

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Per VODAFONE ITALIA SPA:

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, eventualmente previa disapplicazione degli atti aventi portata generale del comune illegittimi:

1) In via del tutto preliminare, sospendere, cautelativamente, l'efficacia esecutiva della dell'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di Corciano

2) In via principale, annullare, previa eventuale disapplicazione del regolamento comunale emesso dalla PA resistente, l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di CORCIANO in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune di CORCIANO, per l'anno 2021 a titolo di Canone unico annuale difettandone i presupposti di legge. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge.

Per ICA SRL:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:

- accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e, - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 5 – ID Pratica 12830770 del 23.09.2021, riducendo, a quanto su indicato e motivato, l'importo accertato.

Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della I.C.A. S.r.l. delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al difensore, come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'art 14-quinquies del DL 146/2021 – interpretando il comma 831 dell'articolo 1 della L. 27.12.2019 N 160 - così dispone: *a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.* Tale essendo l'interpretazione, non risultano dubbi in merito al fondamento dell'opposizione avanzata da Vodafone Italia Spa che, nel caso concreto, difetta della presenza di infrastrutture materiali nel territorio del Comune di Corciano e/o di concessioni da parte dello stesso Comune per l'istallazione di infrastrutture nel territorio del medesimo, mentre intrattiene rapporti contrattuali con TIM per la fornitura di servizi di telecomunicazione che, tuttavia, si svolge senza il materiale rapporto con le condutture, che non sono occupate da materiali/cavi della Vodafone, la quale, peraltro, non usa il collegamento in maniera esclusiva né si occupa della manutenzione, sostanzandosi - Vodafone Italia Spa - come nient'altro che una società di vendita, usufruendo da parte di TIM del servizio di

collegamento, attraverso i propri cavi e/o i propri cabinet, all'utente finale

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie l'opposizione avanzata da Vodafone Italia Spa;

annulla l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del Comune di CORCIANO

condanna ICA Spa alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 125,00 per spese ed € 900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%

Perugia, 24 ottobre 2025

Il Giudice
dott. Giulio Berti